Вступает в силу с 01 мая 2025 года

Если у Вас уже есть действующий договор о реализации товаров на сайте wildberries с ООО «Вайлдберриз», ИНН 7721546864, то, принимая настоящую оферту и нажимая кнопку «Подтвердить», Вы выражаете согласие (одобрение) на то, что ООО «Вайлдберриз», ИНН 7721546864, 05.08.2024 передало все права и обязанности по ранее заключенному Вами договору о реализации товаров на сайте wildberries в пользу нового оператора сайта ООО «РВБ», ИНН 9714053621, в полном объеме, существующем на момент передачи, а также поручаете ООО "Вайлдберриз", ИНН 7721546864, передать информацию, необходимую для исполнения Договора, включая персональные данные, в адрес ООО "РВБ", ИНН 9714053621, а также гарантируете наличие необходимых для этого правовых оснований.

ОФЕРТА О РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА НА САЙТЕ WILDBERRIES

1. Определения.

1.1. **Оферта –** условия настоящей оферты о продаже товаров на сайте, содержащим в доменном имени обозначение wildberries (домен второго уровня), (далее – "**Сайт**") включая все приложения к ней.

1.2. **Договор** – договор между Продавцом и Вайлдберриз, заключенный на условиях Оферты.

1.3. **Правила** – условия по отдельным вопросам продажи товаров и оказания услуг Вайлдберриз, которые являются неотъемлемой частью Договора. Перечень Правил приведен в п. 8.10 Договора.

1.4. **Продавец** – созданная по праву РФ коммерческая организация, зарегистрированный в РФ индивидуальный предприниматель или гражданин РФ, обладающий статусом самозанятого, которые приняли условия Оферты.

1.5. **Вайлдберриз** – Общество с ограниченной ответственностью "РВБ", ИНН: 9714053621. Вайлдберриз является владельцем агрегатора информации о товарах (Сайта), на котором Продавцами размещаются предложения о заключении договоров купли-продажи принадлежащих им товаров.

1.6. **Товары** – принадлежащие Продавцу товары или оказываемые Продавцом услуги, предложения о продаже, создании или оказании которых он размещает на Сайте.

1.7. **Гарантийный взнос** – денежные средства в указанной на Портале сумме, предоставляемые Продавцом Вайлдберриз в подтверждение заключения Договора и обеспечение обязательств Продавца по возмещению убытков и уплате неустоек в случаях нарушения Договора.

1.8. **Лицензионный платеж** – денежные средства, перечисляемые Продавцом Вайлдберриз в качестве фиксированной разовой платы за использование Портала.

1.9. **Портал** – сайт, размещенный в сети «Интернет» по адресу: https://seller.wildberries.ru, а также его мобильная версия и приложение WB Partners, доступное для скачивания в магазинах приложений, функционал которых позволяет Продавцу взаимодействовать с Вайлдберриз в целях исполнения Договора.

2. Порядок заключения договора:

2.1. Продавец обязан внимательно ознакомиться с условиями Оферты и пройти регистрацию на Портале с заполнением о себе сведений, необходимых для заключения Договора.

2.2. После регистрации и проверки данных Вайлдберриз предоставляет Продавцу реквизиты для уплаты Лицензионного платежа, что является предложением Вайлдберриз Продавцу о заключении Договора на условиях Оферты.

2.3. Договор считается заключенным с момента уплаты Продавцом Лицензионного платежа. Действия Продавца на Портале, предшествующие уплате Лицензионного платежа, считаются действиями, направленными на заключение указанного Договора.

2.4. По запросу Вайлдберриз Продавец обязуется предоставить дополнительное подтверждение о заключении Договора в указанной Вайлдберриз форме, например: в форме подписанных Продавцом заявления о присоединении к Оферте или текста Оферты.

3. Предмет Договора

3.1. Продавец поручает, а Вайлдберриз принимает на себя обязательства за вознаграждение совершать от имени и за счет Продавца действия по заключению и исполнению сделок купли-продажи Товаров с покупателями:

1) физическими лицами, приобретающими Товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, (далее – "Розничные покупатели"); и

2) иными не указанными в подпункте 1 настоящего пункта лицами (далее – «Оптовые покупатели»).

3.2. Вайлдберриз от имени Продавца принимает оплату за Товары и передает вырученные от реализации Товаров денежные средства Продавцу. Порядок исполнения поручения определяется Вайлдберриз самостоятельно за исключением случаев, предусмотренных Договором. Прием денежных средств связан исключительно с тем, что Вайлдберриз обеспечивает реализацию Товаров Продавца, в том числе предоставляет покупателем возможность заключить договор купли-продажи Товара с момента его оплаты и оплатить такой Товар.

3.3. Вайлдберриз также может оказывать Продавцу следующие услуги:

- Услуги, связанные с исполнением Вайлдберриз поручения Продавца, предусмотренные п. 6.4 Договора;

- Услуги по размещению предложений о бронировании товара, предусмотренные разделом 22 Оферты и оказываемые при условии отдельно выраженного Продавцу согласия Вайлдберриз на исполнение Договора таким способом (открытия соответствующего функционала на Портале).

При этом в случае оказания Вайлдберриз услуг по размещению предложений о бронировании товара, выполнение поручений о реализации товаров приостанавливается в отношении всех Карточек Товаров Продавца на период оказания таких услуг и к отношениям Сторон по оказанию таких услуг положения, связанные с регулированием отношений по агентскому договору, не применяются.

3.4. Продавец посредством безотзывной оферты предоставляет Вайлдберриз право выкупить Товар, то есть право заключить в отношении Товара, переданного Продавцом Вайлдберриз, один или несколько (без ограничений по количеству) договоров купли-продажи, согласно которым Продавец передает Товар Вайлдберриз в собственность, а Вайлдберриз обязуется принять и оплатить такой Товар. Порядок выкупа Вайлдберриз Товара предусмотрены Правилами выкупа Товара. Положения настоящего пункта не применяются к продовольственным Товарам.

3.5. Стороны используют Портал в порядке и на условиях, которые установлены в Правилах использования Портала. Продавец обязан самостоятельно на регулярной основе знакомиться с размещенной на Портале информацией.

3.6. В целях соблюдения законодательства о защите прав потребителей в Карточках Товара указано наименование Продавца. Вайлдберриз принимает денежные средства у Покупателей за Товар и формирует и выдает Розничному покупателю кассовый чек, который содержит информацию о Продавце (наименование и ИНН), в соответствии с требованиями Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" от 22.05.2003 N 54-ФЗ. Вайлдберриз не обязано выдавать кассовый чек Оптовым покупателям.

3.7. Продавцы и Вайлдберриз могут заключить соглашение о совместной реализации товаров на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 18 Оферты.

3.8. Вайлдберриз вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц, в том числе привлекать субагентов. В случае привлечения субагента Вайлдберриз уведомляет о его привлечении Продавца. При исполнении Договора субагентом направленные субагентом Продавцу документы и произведенное субагентом исполнение признаются направленными или произведенными Вайлдберриз вне зависимости от того, указано ли на это в документах или при исполнении от такого субагента.

3.9. Условия, на которых Вайлдберриз от имени Продавца реализует Товары Розничным покупателям опубликованы на Сайте в виде Правил пользования торговой площадкой. Условия, на которых Вайлдберриз от имени Продавца реализует Товары Оптовым покупателям опубликованы на Сайте в виде общих условий: https://legal.wildberries.ru/obshchie-usloviya-realizatsii-tovarov-yuridicheskim-litsam-na-sayte-wildberries/country/ru/lang/ru/ (далее – «Общие условия»).

3.10. В случае заказа Продавцом услуг третьих лиц, когда такая возможность предусмотрена функционалом Портала, Продавец поручает Вайлдберриз:

заключать за счет Продавца договоры с третьими лицами на оказание услуг, действуя от имени Продавца или от своего имени, в зависимости от условий оказания услуг, размещенных на Портале;

уплачивать таким третьим лицам денежные средства в счет оплаты стоимости услуг за счет Продавца, то есть в результате такой выплаты Вайлдберриз приобретает к Продавцу право требования на ту же сумму, которое сальдируется с иными обязательствами по договору в порядке, предусмотренном пунктом 6.9.

Поручение является безотзывным и действует до момента отказа продавца от услуг.

4. Продажа Товара.

4.1. Продажа Товара может осуществляться одним из следующих способов:

1) со склада Продавца, то есть Товар в момент заключения договора купли-продажи с покупателем находится на складе Продавца, с передачей Товара Вайлдберриз для доставки покупателю («**Маркетплейс**» (FBS)):

   a. при этом Продавец передает Товар Вайлдберриз для доставки покупателю на складе Вайлдберриз или в пункте выдачи заказов; или

   b. при этом Продавец передает Товар Вайлдберриз для доставки покупателю на складе Продавца, что возможно при условии отдельно выраженного Продавцу согласия Вайлдберриз на исполнение Договора таким способом (открытия соответствующего функционала на Портале);

   c. при этом Продавец на своем складе передает Товар Вайлдберриз для курьерской доставки покупателю без перемещения Товара на склад Вайлдберриз («**Курьер WB**» (DBW)), что возможно при условии отдельно выраженного Продавцу согласия Вайлдберриз на исполнение Договора таким способом (открытия соответствующего функционала на Портале);

2) со склада Продавца без передачи Товара Вайлдберриз для доставки Покупателю:

   a) при этом Продавец передает Товар Покупателю по адресу, указанному Покупателем, осуществляя доставку Товара своими силами (в том числе с привлечением третьих лиц) и за свой счет («Витрина» (DBS)); или

   b) при этом Продавец передает Товар Покупателю по адресу, указанному Покупателем, осуществляя доставку Товара в срок от 30 минут до 4 часов своими силами (в том числе с

привлечением третьих лиц) и за свой счет («Витрина Экспресс» (EDBS)); или

с) при этом Продавец передает Товар Покупателю по указанному на Сайте адресу стационарного торгового объекта Продавца («Самовывоз из магазина продавца» (C&C)).

3) со склада Вайлдберриз «**Склад WB**» (FBW), то есть Товар в момент заключения договора купли-продажи с покупателем находится на складе Вайлдберриз.

4.2. В случае продажи Товара способом "Витрина" (DBS) и "Витрина Экспресс" (EDBS) Продавец обязан своими силами (в том числе с привлечением третьих лиц) и за свой счет передать Товар покупателю в срок, согласованный Продавцом и Покупателем при оформлении заказа. В случае продажи Товара способом «Самовывоз из магазина продавца» (C&C) Продавец обязан в срок и по адресу, которые согласованны Продавцом и покупателем при оформлении заказа, обеспечить готовность Товара к передаче и передать Товар по требованию покупателя. Условия Договора, устанавливающие права и обязанности Сторон, связанные с передачей Товара Продавцом Вайлдберриз, к исполнению поручения и оказанию услуг в отношении Товара, реализованного способами "Витрина" (DBS), «Витрина Экспресс» (EDBS) и «Самовывоз из магазина продавца» (C&C), не применяются.

4.2.1. Продажа Товаров из категории «Транспортные средства» (автодома, автомобили, прицепы, специальная техника, мотоциклы, мопеды, гидроцикл, багги, квадроциклы мопеды, сноубайк, снегоходы) осуществляется в соответствии с условиями, указанными в разделе 21. К таким продажам не применяются условия Договора, связанные с передачей Товара Вайлдберриз.

4.3. В случае продажи Товара способом "Маркетплейс" (FBS) Продавец обязан:

4.3.1. за свой счет передать Товар Вайлдберриз для доставки покупателю в ассортименте и количестве, согласованном на Портале в разделе https://seller.wildberries.ru/marketplace-orders-new/new-tasks/to-warehouse (Сборочные задания), а также в соответствии с указанным местом сдачи (склад или пункт выдачи заказов – далее «Пункт сдачи») в течение 120 часов с момента размещения на Портале информации о приобретении Товара Покупателем (за исключением случая, предусмотренного в п.4.3.3). Порядок приемки Товара Вайлдберриз по способу Маркетплейс определен в п.12.7.5-12.7.8.

4.3.2. В случае продажи сверхгабаритного Товара (далее – СГТ) или при использовании способа продажи («Курьер WB» (DBW)) до реализации Товара покупателю указать на Портале адрес своего склада, на который может быть осуществлен возврат, и номер телефона для связи с Продавцом в случае осуществления возврата.

4.3.3. при использовании способа продажи («Курьер WB» (DBW)) передать Товар Вайлдберриз на складе Продавца в дату доставки Товара покупателю, указанную на Портале покупателем или Вайлдберриз.

4.4. Если Продавец нарушил сроки, указанные в п. 4.3 Договора, Продавец обязан уплатить Вайлдберриз штраф в размере, предусмотренном Перечнем штрафов.

4.5. В случае передачи Товара Вайлдберриз для продажи способом «Склад WB» (FBW) Продавец обязан:

1) заблаговременно до передачи Товара создать на Портале соответствующую заявку (далее – «Поставка», а совокупность нескольких Поставок – «План поставок»), в которой указать достоверные сведения об ассортименте и количестве Товаров, которые он планирует передать Вайлдберриз, складе, на котором планируется произвести передачу Товара, и дате передачи Товара (Поставка признается созданной с момента заполнения Продавцом на Портале всей совокупности указанных сведений), а также о распределении Товаров по коробам, в которые будет упакован Товар, или

в случае передачи Товара с использованием QR-кодов без создания Поставок (далее - QR-поставка), указать достоверные сведения о количестве коробов, которые Продавец планирует передать Вайлдберриз, без конкретизации ассортимента и количества Товаров в коробах

2) передать Товар Вайлдберриз:

- в случае наличия Плана поставок в ассортименте и количестве, согласованном в Плане поставок, а также в соответствии с указанным в Плане поставок распределением по коробам в дату, время и место, указанные Продавцом в Плане поставок и подтвержденные Вайлдберриз на Портале, или

- при QR-поставках в коробах, количество которых соответствует заявленному на Портале, с наклеенными на них QR-кодами, содержащими информацию о QR-поставке, в дату и место, согласованные Вайлдберриз и Продавцом на Портале.

4.5.1 Правила приемки Товаров для продажи со склада Вайлдберриз предусмотрены Пунктом 11.1. настоящей Оферты.

4.6. В случае передачи Товара Вайлдберриз по любым основаниям Продавец обязан:

1) в отношении Товаров, которые по закону подлежат обязательной маркировке средствами идентификации:

a) передавать Вайлдберриз коды идентификации Товаров:

- при передаче Товара для продажи со склада Вайлдберриз и в случае, предусмотренном п. 4.10 – в направляемом по ЭДО не позднее 3-х рабочих дней с момента получения акта приемки универсальном передаточном документе (УПД), содержащем коды идентификации Товаров;

- при передаче Товара для продажи способом "Маркетплейс" – путем указания кодов идентификации на Портале до передачи Товаров Вайлдберриз.

b) исполнять предусмотренные законом обязанности по предоставлению сведений об обороте товаров оператору информации об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации; при продажах "Маркетплейс" самостоятельно предоставлять информацию об обороте товаров и выводе из оборота товаров оператору информации об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;

c) в случае возврата такого Товара Продавцу подписывать полученный от Вайлдберриз УПД, содержащий коды идентификации, нанесенные на возвращенный Товар, в течение 3 календарных дней с момента получения УПД;

d) при продаже Товара Оптовым покупателям:
в течение 24 часов с момента получения УПД, содержащего коды идентификации такого Товара, от Вайлдберриз посредством ЭДО подписать полученный УПД.

2) в отношении Товаров, относящихся к ювелирным изделиям, изделиям из драгоценных металлов или драгоценных камней, которые по закону подлежат обязательной маркировке:

a) передавать Вайлдберриз УИН Товаров:

- при передаче Товара для продажи со склада Вайлдберриз и в случае, предусмотренном п. 4.10 – в передаваемой не позднее 5 дней с момента получения акта приемки через систему оператора информации об обороте товаров спецификации, содержащей УИН Товаров;

- при передаче Товара для продажи способом "Маркетплейс" – путем указания УИН на Портале до передачи Товаров Вайлдберриз;

b) обеспечить наличие учета Продавца в качестве участника оборота таких изделий, наличие в отношении каждого изделия УИН и передачу сведений об обороте изделий в ГИИС ДМДК и выполнение других требований правил оборота таких изделий;

c) исполнять предусмотренные законом обязанности по предоставлению сведений об обороте Товаров оператору информации об обороте товаров, относящихся к ювелирным изделиям, изделиям из драгоценных металлов или драгоценных камней, подлежащих обязательной маркировке; при продажах способом «Маркетплейс» самостоятельно предоставлять информацию об обороте Товаров и выводе из оборота Товаров оператору информации об обороте товаров, относящихся к ювелирным изделиям, изделиям из драгоценных металлов или драгоценных камней, подлежащих обязательной маркировке, с указанием в ГИИС ДМДК сведений о том, что Вайлдберриз, принимая товар, выступает в качестве курьерской компании ;

d) подписывать полученную от Вайлдберриз спецификацию, содержащую УИН, нанесенные на возвращенный Товар, в течение 3-х календарных дней с момента получения спецификации.

e) в случае, если Товары при продажах способом «Маркетплейс» не были получены покупателем:

- не позднее 3-х рабочих дней с даты возвращения Товара от покупателя сформировать и направить оператору информации об обороте товаров, относящихся к ювелирным изделиям, изделиям из драгоценных металлов или драгоценных камней, подлежащих обязательной маркировке, обратную спецификацию, содержащую УИН возвращенных Товаров и указание на то, что Вайлдберриз, выступающее в качестве курьерской компании, является грузоотправителем;

- в случае дальнейшей продажи Товаров со склада Вайлдберриз передать Вайлдберриз УИН Товаров в порядке, предусмотренном пп. a) настоящего пункта.

3) в отношении Товара, относящегося к подконтрольным товарам, подлежащим сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, согласно Приказу Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648, оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС Меркурий) до передачи Товара Вайлдберриз. Информация о порядке реализации подконтрольных товаров размещена на Портале по ссылке: https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/A-51.

4) в отношении Товара, относящегося к категории «Электроника» (смартфоны и телефоны):

a) при передаче такого Товара для продажи способом «Маркетплейс» (FBS) – передавать Вайлдберриз уникальный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) в отношении каждой единицы Товара;

b) при передаче такого Товара для продажи способом «Маркетплейс» (FBS) и/или «Склад WB» (FBW) – не дублировать уникальный идентификатор мобильного оборудования (IMEI), ранее присвоенный другой единице Товара.

4.7. Продавец обязан обеспечить соответствие Товара, его упаковки и маркировки требованиям, изложенным в Правилах упаковки и маркировки Товара в момент передачи Вайлдберриз Товара. В случае нарушения указанных Правил Продавец несет ответственность за сохранность Товара до момента его передачи Покупателю.

4.8. Продавец обязуется не включать в План поставок и не передавать на склад Вайлдберриз Товары с остаточным сроком годности, не соответствующим следующим требованиям:

1) при сроке годности от 3 до 5 месяцев (включительно) – остаточный срок должен быть не менее 90% от общего;

2) при сроке годности от 5 до 12 месяцев (включительно) – остаточный срок должен быть не менее 70% от общего;

3) при сроке годности от 12 до 17 месяцев (включительно) – остаточный срок должен быть не менее 60% от общего;

4) при сроке годности более 17 месяцев (включительно) – остаточный срок должен быть не менее 50% от общего.

Продавец обязан контролировать истечение срока годности или срока службы Товаров, переданных им на склад Вайлдберриз, при продажах со склада Вайлдберриз и незамедлительно инициировать возвращение находящихся на складе Вайлдберриз Товаров с истекшим сроком годности или сроком службы либо прекращение размещения Карточки Товара на Портале. Продавец признается нарушившим указанную в настоящем пункте обязанность, если Товар с истекшим сроком годности или сроком службы передается покупателю.

4.9. Вайлдберриз вправе отказаться от приемки Товара и исполнения поручения в отношении Товара в случае, если:

1) Продавец нарушил срок передачи Товара при продажах "Маркетплейс" (FBS) (пункт 4.3);

2) Вайлдберриз не подтвердил План поставок, в котором был указан Товар;

3) Продавец нарушил любую из обязанностей в отношении товаров, указанных в пункте 4.6;

4) Продавец не обеспечил соответствие Товара, его упаковки и маркировки требованиям, изложенным в Правилах упаковки и маркировки Товара, или ассортименту, указанному Продавцом в Плане поставок;

5) такой Товар относится к товарам, запрещенным к реализации договором (подпункт 3 пункта 9.2.3) или законом, или к товарам, которые могут быть реализованы исключительно способами «Витрина» (DBS), «Витрина Экспресс» (EDBS) и («Самовывоз из магазина продавца» (C&C).

6) невозможно осуществить приемку в связи с отсутствием штрихкода поставки, в том числе в случае, если Товар поставлен в составе сборного груза (совместно с поставками иных Продавцов) и отсутствует возможность идентифицировать поставки Продавцов в составе сборного груза по штрихкодам поставки.

4.10. В случае, если Вайлдберриз осуществлял доставку Товара и Покупатель отказался от получения Товара, такой Товар остается на складе Вайлдберриз и его продажа будет осуществляться со склада Вайлдберриз.

4.11. Превышение Коэффициентом проблемного товара (пункт 11.6) значения 5% является основанием для блокировки функционала в соответствии с пунктом 9.11.11. На время блокировки Продавцу будут доступны только способы продажи «Витрина» (DBS), «Витрина Экспресс» (EDBS) и «Самовывоз из магазина продавца» (C&C), а продажи способами «Маркетплейс» (FBS) или «Склад WB» (FBW)» будут заблокированы. Со дня блокировки Вайлдберриз не принимает от Продавца Товары.

4.12. При передаче Товара Стороны руководствуются Правилами приемки и возврата Товара.

5. Цена Товара, отчетность и расчеты.

5.1. Продавец самостоятельно устанавливает и изменяет цену Товаров на Портале. Продавец вправе устанавливать скидки на Товар, в том числе в рамках подключенной программы софинансирования предоставляемых покупателям рассрочек. Скидки, установленные с согласия Продавца, признаются скидками, установленными Продавцом. Вайлдберриз реализует Товар по цене, указанной Продавцом на Портале на момент оформления покупателем заказа, с учетом установленных Продавцом скидок (далее – "Розничная цена Продавца").

5.2. Розничная цена Продавца включает стоимость Товара, упаковки и маркировки, доставки, иные расходы Продавца, предусмотренные настоящим Договором, а также все применимые косвенные налоги.

5.3. Вайлдберриз вправе отступать от указаний Продавца о цене продажи Товара без предварительного согласования с ним посредством применения скидок Вайлдберриз к Розничной цене Продавца.

5.4. Вайлдберриз перечисляет Продавцу денежные средства, вырученные от реализации Товара, в размере Розничной цены Продавца. Если Вайлдберриз применил скидки Вайлдберриз к Розничной цене Продавца, такие скидки не уменьшают сумму, которую Вайлдберриз обязан перечислить Продавцу, за исключением скидок, предварительно согласованных с Продавцом.

5.5. Вайлдберриз предоставляет Продавцу Отчет о продажах (далее – "Отчет") в течение 7 (семи) календарных дней, следующих за Отчетным периодом. Отчетный период равен 1 (одной) календарной неделе (далее – «Отчетный период»). Форма Отчета определяется Вайлдберриз.

5.6. Отчет размещается на Портале. Продавец вправе в течение 7 (семи) календарных дней с момента размещения Отчета предоставить мотивированные замечания на него. По истечении указанного срока при отсутствии замечаний Отчет о продажах считается утвержденным обеими Сторонами.

5.7. С момента утверждения Отчета обеими Сторонами, указанного в пункте 5.6, Продавец вправе востребовать выплату указанных в Отчете денежных средств. Вайлдберриз выплачивает Продавцу денежные средства, полученные от реализации Товара покупателям, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня востребования Продавцом такой выплаты (создания электронной заявки на Портале в личном кабинете Продавца), при условии что сумма, востребованная Продавцом, равна или превышает 500 (пятьсот) рублей. Выплата денежных средств может осуществляться без создания заявок в случаях, когда Продавец подключил соответствующую услугу в Тарифном конструкторе на Портале.

5.8. Доступная к выплате сумма (с учетом удержаний, указанных в пункте 6.9) указана на Портале в личном кабинете Продавца, учитывает продажи Товаров Продавца и его обязательства перед Вайлдберриз на день ее отображения и обновляется ежедневно.

5.9. Вайлдберриз вправе приостановить исполнение обязанностей по выплате Продавцу денежных средств, полученных от реализации Товара, в случае:

1) если Продавец не предоставил подтверждение заключения Договора (пункт 2.4) в течение 5 дней после запроса от Вайлдберриз либо не исполнил обязанность по выбору места передачи возвращаемого Товара – до устранения нарушения без уведомления Продавца о такой приостановке;

2) если Вайлдберриз начал проверку Продавца на предмет возможного недобросовестного поведения, имеющего признаки нарушения условий Договора, прав потребителей или законодательства РФ - однократно (без возможности повторной приостановки) на срок до 21 дня с предварительным уведомлением Продавца о такой приостановке.

5.9.1. В целях применения пп. 2 п. 5.9. признаками возможного недобросовестного поведения продавцов являются:

5.9.1.1. обнаружение существенных несоответствий между заявленными в Карточке Товара характеристиками Товара (изображение, описание, товарная категория и иные характеристики предложения о продаже Товара, указанные в Карточке товара) и фактических характеристик Товара или иных характеристик предложения о продаже Товара на всех этапах взаимодействия Продавца с Порталом;

5.9.1.2. существенное изменение характеристик Товара в Карточке Товара по сравнению с характеристиками Товара, изначально указанными в Карточке Товара (например, существенное изменение назначения Товара);

5.9.1.3. совершение продавцом с использованием Портала сделки с покупателем по цене Товара, более чем на 500% превышающей уровень средних цен товаров в соответствующей категории Товаров на Портале;

5.9.1.4. обнаружение потенциальной взаимосвязи покупателя Товара и/или сотрудника склада Вайлдберриз и/или сотрудника пункта выдачи заказа с продавцом Товара, если при этом есть основания полагать, что такая взаимосвязь используется или может быть использована для совершения обманных и/или иных неправомерных действий;

5.9.1.5. обнаружение аномальной динамики продаж Товара продавца (например, кратный рост продаж Товаров, не обусловленный факторами сезонности, праздников, распродаж и/или иными факторами, объективно влияющими на спрос; кратное изменение средней цены единицы проданного товара, не обусловленное объективными экономическими факторами; иные обстоятельства, свидетельствующие об аномальной динамике продаж Товара).

5.10. В случае если:

- Вайлдберриз вернул покупателю денежные средства за Товар,
- Товар был возвращен покупателем до его оплаты или
- покупатель не оплатил Товар по независящим от Вайлдберриз причинам,

Вайлдберриз указывает такой Товар в разделе "Возвраты" Отчета (если ранее Товар был указан в Отчете как реализованный) и не перечисляет Продавцу денежные средства за такой Товар. Если Вайлдберриз уже перечислил денежные средства, то:

1) Вайлдберриз вправе удержать сумму в том же и последующих отчетных периодах в порядке, предусмотренном пунктом 6.9; или,

2) если удержание указанной суммы в том же отчетном периоде не состоялось, потребовать от Продавца путем размещения в личном кабинете Продавца на Портале информации о задолженности возвратить неверно уплаченную сумму в течение 5 дней с даты получения требования.

5.11. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ, Тарифы, другие цены, суммы неустоек, суммы обязательств и другие денежные суммы на Портале, в Договоре и в Отчетах указаны в рублях РФ, если после числа не указана иная валюта. Платежные обязательства Вайлдберриз считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Вайлдберриз.

5.12. Продавец поручает Вайлдберриз при реализации Товаров Оптовым покупателям формировать и подписывать от имени Продавца следующие документы: универсальный передаточный документ (УПД), универсальный корректировочный документ (УКД) (далее совместно – «документы о НДС»). Во избежание сомнений, Вайлдберриз не будет формировать и подписывать от имени Продавца счета-фактуры при поступлении от покупателя авансовых платежей. Вид формируемого документа зависит от системы налогообложения Продавца, указанной им в Личном кабинете. Вайлдберриз определяет номера документов о НДС самостоятельно; Продавец обязуется регистрировать документы о НДС в регистрах налогового учета в соответствии с данными и реквизитами, указанными Вайлдберриз в документе.

5.13. В случае, если Продавец отключил функцию «Возврат НДС покупателям» на Портале, Вайлдберриз при реализации Товаров Оптовым покупателям не формирует и не подписывает документы о НДС и передает Товары покупателю с направлением в адрес последнего УПД со статусом «2»; а Продавец обязан самостоятельно выписывать документы о НДС и направлять их Оптовым покупателям, а также обязан исполнять иные предусмотренные законом обязанности, связанные с расчетом и уплатой налогов. Продавец самостоятельно несет ответственность за корректность ставки НДС в документах, в том числе обязуется предоставлять Вайлдберриз достоверную информацию о ставке НДС в Карточке товара. Если Продавец не указал ставку НДС в Карточке Товара, Вайлдберриз вправе определить ее самостоятельно исходя из категории Товара, указанной в Карточке Товара; при этом Вайлдберриз не несет ответственности за последствия неверного указания ставки, если Вайлдберриз действовал разумно либо указал ставку выше, чем ставка, применимая к реализации Товара согласно закону.

5.14. В случае предъявления к Вайлдберриз любых требований Оптовых покупателей, связанных с невозможностью предъявить к вычету сумму НДС по операциям реализации Товаров, Продавец обязуется

самостоятельно обеспечить устранение нарушений, в том числе в документах о НДС, и возместить Покупателю и/или Вайлдберриз (в случае, если Вайлдберриз уплатил любые суммы покупателю в связи с допущенным нарушением) убытки, включающие в том числе суммы НДС, уплаченные Покупателем на основании указанных решений (требований) налоговых органов.

6. Вознаграждение и иные выплаты Продавца.

6.1. Вознаграждение (п. 6.2), возмещаемые Продавцом издержки (пункт 6.3), стоимость оказанных услуг (пункт 6.7), суммы неустоек (штрафов) и возмещаемых Продавцом убытков, а также суммы иных обязательств Продавца перед Вайлдберриз удерживаются из денежных средств, вырученных от реализации Товаров и подлежащих перечислению Продавцу.

6.2. Продавец обязуется уплатить Вайлдберриз Вознаграждение за реализацию Товара от имени Продавца. Расчет Вознаграждения осуществляется в соответствии с Правилами расчета Вознаграждения.

6.3. Продавец обязуется возместить Вайлдберриз издержки, понесенные на исполнение поручения и включенные Вайлдберриз в Отчет. Вайлдберриз не предоставляет Продавцу документы, подтверждающие несение издержек, за исключением случаев, указанных в Правилах расчета Вознаграждения.

6.4. При исполнении поручения Вайлдберриз оказывает Продавцу, а Продавец обязуется оплатить услуги по:

1) организации доставки Товара Покупателям и доставки Товара от Покупателя на склад Вайлдберриз в случае отказа Покупателя от Товара;

2) хранению и складской обработке Товара на складе Вайлдберриз;

3) утилизации Товара;

4) предоставлению дополнительного функционала на Портале;

5) продвижению Товаров на Сайте: "ВБ.Бренд-зона", "ВБ.Магазин", "ВБ.Продвижение";

6) размещению рекламных материалов: "ВБ.Медиа", "ВБ.Наружная реклама".

6.5. Порядок оказания и расчета стоимости услуг определен в Правилах оказания услуг и Правилах оказания услуг по продвижению Товаров на сайте. Задание Продавца на оказание услуг, предусмотренных пунктом 6.4, действует с момента заключения Договора.

6.6. Размер Вознаграждения определяется в соответствии с разделом 12 Договора. Цена услуг Вайлдберриз определяется в соответствии с разделом 13 Договора и следующими условиями:

6.6.1. Размеры тарифов, на основании которых рассчитывается цена услуг, размещены на странице Портала: https://seller.wildberries.ru/dynamic-product-categories/delivery , а также иных страниц Портала, когда это предусмотрено условиями об отдельных услугах.

6.6.2. Цена услуг по доставке Товара до покупателя (при способе продаж «Склад WB» (FBW)) и хранения зависит от того, на каком складе находится Товар, в отношении которого оказывается соответствующая услуга, в связи с чем цена таких услуг зависит от применяемых к тарифу коэффициентов, как это указано в пунктах 13.1.10 и 13.2.4.

6.6.3. Цена услуг по доставке Товара до покупателя (при способе продаж «Склад WB» (FBW)) и по хранению, рассчитывается на основании действующего на момент создания Продавцом Поставки коэффициента склада, в котором Продавец передал Товар Вайлдберриз. Указанный коэффициент применяется для расчета цены услуг, оказанных в течение Периода фиксации тарифа, составляющего:

1) для услуг по доставке Товара до покупателя (при способе продаж «Склад WB» (FBW)) 90 дней с момента передачи Продавцом Товара Вайлдберриз - для Товаров категорий спортивная одежда, обувь, аксессуары для малышей, одежда для малышей, белье для малышей, одежда, головные уборы; 60 дней с момента

передачи Продавцом Товара Вайлдберриз – для Товаров остальных категорий.

2) для услуг по хранению Товара – период времени с момента передачи Продавцом Товара Вайлдберриз до момента реализации Товара покупателю, возврата Товара Продавцу или утилизации товара

6.6.4. В случае, если Продавец передал Вайлдберриз Товар в количестве, превышающем указанное в Поставке, или одновременно с Товаром, указанным в Поставке, передал Товар, не указанный в Поставке, и Вайлдберриз приняло такой Товар, к такому Товару применяются положения пункта 6.6.3 так, как если бы он был указан в Поставке.

6.6.5. Если Продавец передал Товар с нарушением даты, указанной в Поставке в качестве даты отгрузки, для расчета цены услуг, оказанных в течение Периода фиксации тарифа, применяется коэффициент склада, в котором Продавец передал Товар Вайлдберриз, действующий на момент передачи Товара Продавцом.

6.6.6. После истечения Периода фиксации Тарифа, цена услуг определяется на основании коэффициента склада, на который Товар был передан, действующего на момент оказания услуги по доставке Товара до покупателя.

6.6.7. Функционал "Калькулятор тарифов", размещенный на Портале, предоставляет Продавцу возможность рассчитать приблизительную предварительную стоимость услуг и не гарантирует оказание услуг по указанной в нем цене.

6.7. Объем и стоимость оказанных услуг определяется в Отчете на основании сведений, полученных в результате автоматического учета операций с Товаром во внутренней электронной системе Вайлдберриз. Услуги считаются принятыми Продавцом как надлежащим образом оказанные с момента утверждения Сторонами Отчета (пункт 5.6).

6.8. В случае, если Продавец не является плательщиком НДС, счета-фактуры при исполнении Вайлдберриз поручения Продавца и оказании Вайлдберриз услуг Продавцу не составляются. В случае, если Продавец является плательщиком НДС или не является резидентом РФ, Вайлдберриз составляет счета-фактуры и направляет их посредством системы электронного документооборота. Продавец обязуется подключиться к системе электронного документооборота. Продавец не вправе ссылаться на то, что Вайлдберриз не предоставил счета-фактуры, если Продавец не является участником системы электронного документооборота.

6.9. Требования Вайлдберриз к Продавцу об уплате сумм, указанных в пункте 6.1, и требования Продавца к Вайлдберриз о перечислении вырученных за Товар денежных средств, а также уплате любых других сумм, включая требования о возмещении убытков сальдируются в момент указания сумм таких требований в Отчете. Такое сальдирование прекращает требования в соответствующей части и происходит автоматически без дополнительных заявлений от любой из Сторон. По результатам такого сальдирования:

1) Если сумма требований Продавца была больше, Вайлдберриз перечисляет оставшуюся после удержаний сумму в предусмотренном Договором порядке (пункт 5.7)

2) Если сумма требований Вайлдберриз была больше, Продавец обязан уплатить сумму разницы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Отчета, в котором производились удержания, или Вайлдберриз вправе осуществить удержания в оставшейся сумме на основании следующего Отчета.

6.10. В случае, если обязательство Продавца по уплате вознаграждения, оплате услуг или любое иное денежное обязательство Продавца по Договору не было исполнено в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 6.9, в том числе не было прекращено в порядке сальдирования (далее в разделе 20 Договора – «просроченное обязательство»), Товары Продавца удерживаются до исполнения такого обязательства. Порядок и последствия такого удержания установлены разделом 20 Договора.

6.11. Продавец поручает Вайлдберриз осуществлять переводы денежных средств в пользу ООО «МКК «ВБ Финанс» в целях исполнения Продавцом обязательств по договору займа, заключенному им с ООО «МКК

«ВБ Финанс» (далее – Договор займа). Вайлдберриз осуществляет удержания из средств, причитающихся Продавцу в даты их перечисления согласно условиям Договора займа. Вайлдберриз осуществляет переводы денежных средств в пользу ООО «МКК «ВБ Финанс» в сроки согласно условиям Договора займа с ООО «МКК «ВБ Финанс». Поручение является безотзывным и действует до момента полного прекращения Договора. В случае уступки ООО «МКК «ВБ Финанс» прав требования по Договору займа поручение Продавца продолжает действовать и в отношении лица, которое приобрело право требования. Суммы переводов рассчитываются исходя из условий Договора Займа и отображаются в Личном кабинете Продавца.

7. Изменение Договора.

7.1. Вайлдберриз вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения (далее – Изменения) в Договор.

7.2. Изменения вступают в силу с 00 часов 00 минут:

1) дня, указанного в уведомлении о внесении Изменений; при этом, если Изменения содержат изменение порядка расчета сумм вознаграждения, возмещаемых издержек, стоимости услуг за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, неустоек, то такой день не должен наступать ранее чем по истечении 6 (шести) полных суток с даты опубликования уведомлении о внесении Изменений;

2) дня, следующего за днем опубликования на Портале уведомления о внесении Изменений, если изменяется величина Тарифа и/или Тарифов, если более поздняя дата не указана в уведомлении;

3) седьмого дня с даты опубликования на Портале уведомления о внесении Изменений – если в таком уведомлении не указана иная дата вступления их в силу.

7.3. Уведомление о внесении Изменений публикуется в виде новости с указанием на содержание Изменений, текстом Изменений или текстом Договора с учетом Изменений.

7.4. Правила пунктов 7.2 и 7.3 Договора не применяются при изменении Тарифов, происходящем в связи с изменением обстоятельств и совершении Продавцом действий, от которых такие Тарифы зависят, а также в связи с автоматическим пересчетом таких Тарифов. В этом случае Тариф применяется с момента его опубликования на Портале.

8. Заключительные положения.

8.1. Любая переписка сторон, включая направление уведомлений, претензий, первичных документов, осуществляется исключительно через Портал. Сообщение или документы доставленные любыми иными средствами связи признаются полученными другой стороной только при условии направления их копии посредством Портала.

8.2. Каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения Договора полностью или в части, при этом Вайлдберриз вправе отказаться от исполнения Договора только по основаниям, предусмотренным пунктом 8.3. В случаях отказа Вайлдберриз от исполнения Договора Продавец обязан принять от Вайлдберриз и вывезти Товар в установленный Вайлдберриз срок. .

8.3. Основаниями для одностороннего внесудебного отказа Вайлдберриз от исполнения Договора являются:

1) отсутствие активности Продавца на Портале в течение 1 (одного) года, если в течение этого срока Товар Продавца ни разу не был реализован способами «Маркетплейс» (FBS), «Витрина» (DBS), «Витрина Экспресс» (EDBS) или «Самовывоз из магазина продавца» (C&C) и не передавался Продавцом на склад Вайлдберриз для дальнейшей реализации со склада Вайлдберриз;

2) нарушение Продавцом положений Договора, предусмотренных пунктом 9.11.3 Оферты;

3) иные случаи, предусмотренные законодательством РФ.

8.3.1. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 8.3, Вайлдберриз направляет Продавцу через Портал предупреждение о намерении в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. Если активность Продавца на Портале, подтверждаемая фактами реализации Товара способами «Маркетплейс» (FBS), «Витрина» (DBS), «Витрина Экспресс» (EDBS) и «Самовывоз из магазина продавца» (C&C) или передачи Товара Продавцом Вайлдберриз для дальнейшей реализации со склада Вайлдберриз, не будет возобновлена в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения предупреждения, Вайлдберриз уведомляет Продавца об одностороннем отказе Вайлдберриз от Договора.

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 8.3, Вайлдберриз уведомляет Продавца об одностороннем отказе Вайлдберриз от Договора.
Односторонний отказ Вайлдберриз от Договора влечет удаление аккаунта Продавца в связи с прекращением Договора

.

8.4. Вайлдберриз вправе приостановить исполнение обязательств по основаниям, предусмотренным пунктами 9.11.5, 9.11.11, 9.11.13. Приостановление исполнения обязательств Вайлдберриз в таких случаях осуществляется посредством применения одной из форм блокировки личного кабинета Продавца на Портале, предусмотренных пунктом 9.11.4

8.4.1. Вайлдберриз через Портал уведомляет Продавца о блокировке личного кабинета Продавца с указанием оснований для блокировки, формы блокировки и срока и/или условий для снятия блокировки. Если Продавец считает, что его личный кабинет на Портале заблокирован по ошибке, Продавец вправе с использованием Портала направить в Вайлдберриз обращение о восстановлении заблокированного личного кабинета.

8.5. В случае предъявления к Вайлдберриз каких-либо претензий, требований, исков со стороны третьих лиц, связанных с:

- нарушением их исключительных прав, вызванных неправомерным введением Товара в гражданский оборот, незаконным использованием в отношении Товара товарных знаков, правообладателями которых являются данные третьи лица, или

- несоответствием Товара требованиям и гарантиям, установленным Договором или законодательством РФ, или

- предоставления недостоверных/поддельных/не соответствующих требованиям законодательства РФ/полученных с нарушением требований законодательства РФ сертификатов/деклараций соответствия, либо нарушения Продавцом установленного Договором срока предоставления документов,

Вайлдберриз вправе передать лицу, предъявившему претензию, требование или иск, сведения о Продавце Товара, включая наименование, адрес, ИНН, адрес электронной почты и контактный телефон, а Продавец обязуется оказывать Вайлдберриз необходимое содействие в урегулировании таких претензий, требований, исков, а также возместить Вайлдберриз все понесенные им убытки, вызванные такими претензиями, требованиями и исками, включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов и компенсаций и иные суммы, взысканные судебным актом, вынесенным по делу, прямо или косвенно связанным с таким нарушением, в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней с даты получения от Вайлдберриз соответствующего документально подтвержденного требования

8.6. Вайлдберриз не несет ответственности за косвенные убытки или упущенную выгоду Продавца или третьих лиц, независимо от того, могло ли Вайлдберриз предвидеть причинение таких убытков.

8.7. С момента заключения Договора Продавец уполномочивает Вайлдберриз представлять интересы Продавца в отношении переданного Продавцом Вайлдберриз Товара перед правоохранительными органами РФ, Министерством внутренних дел, Следственным комитетом РФ, органами полиции Прокуратурой РФ, а именно, давать объяснения, пояснения, собирать и подавать необходимые справки и документы, заверять копии документов, знакомиться с материалами уголовных дел, получать выписки и снимать копии с

материалов уголовных дел, а также выполнять иные действия необходимые для защиты интересов Продавца при производстве по уголовным делам и проверках по фактам хищения, утраты, гибели и повреждения Товара Продавца. При обращении в правоохранительные органы передача Продавцом Вайлдберриз Товара может быть подтверждена УПД или заверенной Вайлдберриз копией отчета об утрате.

8.8. К отношениям сторон Договора, связанным с заключением, исполнением, прекращением и действительностью Договора, применяется право Российской Федерации.

8.9. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, подлежат досудебному претензионному урегулированию. Претензия в адрес Вайлдберриз направляется через Портал в разделе «Поддержка», категория «Претензии» - «Досудебная претензия». Другая Сторона обязана ответить на предъявленную претензию в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения. Стороны допускают предоставление ответа на претензии посредством электронной почты. В случае недостижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области.

8.10. Неотъемлемыми частями настоящей Оферты являются:

1) Правила использования Портала;

2) Правила упаковки и маркировки;

3) Правила приемки и возврата;

4) Правила расчета Вознаграждения;

5) Правила оказания услуг;

6) Правила выкупа Товара;

7) Правила оказания услуг по продвижению Товаров;

8) Правила оказания услуг по размещению рекламных материалов;

9) Форма заявки на оказание услуг ВБ.Медиа;

10) Соглашение продавцов о реализации товаров;

11) Соглашение об обработке персональных данных;

12) Удержание товаров;

13) Правила продажи транспортных средств;

14) Перечень штрафов;

15) Перечень запрещенных товаров.

16) Правила оказания услуг по размещению предложений о бронировании товара

8.11. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Продавец, его аффилированные (взаимосвязанные) лица, представители, работники или посредники, прямо или косвенно участвующие в исполнении обязательств Продавца, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу каких-либо ценностей прямо или косвенно любым прямо или косвенно связанным с Вайлдберриз лицам для оказания влияния на действия или решения, которые привели или могут привести к предоставлению Продавцу преимуществ по сравнению с другими контрагентами, предоставлению каких-либо гарантий, ускорению существующих процедур, иным

последствиям, не соответствующим принципам прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

8.12. Требования Вайлдберриз к Продавцу по Договору, в том числе требования об уплате неустоек и возмещении убытков, могут быть уступлены Вайлдберриз третьим лицам без получения предварительного согласия Продавца.

8.13. Исключен

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА

9.1. Регистрация и идентификация на Портале.

9.1.1. Продавец самостоятельно проходит регистрацию на Портале https://seller.wildberries.ru/. В случаях, когда личным кабинетом Продавца на Портале (далее – «Личный кабинет») пользуются несколько пользователей, владелец Личного кабинета в разделе «Мой Профиль» добавляет Пользователей. Ответственность за все действия, произведенные в Личном кабинете, в том числе Пользователями, и информацию, указанную в нем, лежит на Продавце.

9.1.2. Продавец признает, что использование им логина (номер телефона, указанный при регистрации) и пароля (смс или push-уведомление), является надлежащей и достаточной идентификацией Продавца на Портале (в Личном кабинете), подтверждением права совершать операции на Портале и является аналогом собственноручной подписи Продавца. Действия, совершенные с использованием логина и пароля Продавца, считаются совершенными самим Продавцом. Операции и сделки, совершенные Продавцом на Портале, также считаются совершенными в простой письменной форме.

9.1.3. Продавец обязан обеспечить безопасное и конфиденциальное хранение логина (номер телефона, указанный при регистрации) и пароля (смс или push-уведомление). В случае их утраты или обнаружения несанкционированного Продавцом доступа третьих лиц к Личному кабинету на Портале Продавец обязан незамедлительно уведомить об этом Вайлдберриз.

9.1.4. Период несанкционированного доступа определяется Вайлдберриз согласно предоставленным Продавцом судебным актам или документальным доказательствам, достоверно подтверждающим наличие несанкционированного доступа к ЛК Продавца, но в любом случае, датой окончания такого доступа является дата обнаружения Продавцом такого несанкционированного доступа, наступающая не позднее даты первого после несанкционированного доступа входа в Личный кабинет Продавца или добавленного им Пользователя, или иного лица, ранее получавшего доступ в Личный кабинет.

9.1.5. Продавец признает, что при регистрации и заполнении анкеты Продавец для цели исполнения Договора самостоятельно своими действиями делает доступными неограниченному кругу лиц следующие данные: организационно-правовая форма Продавца, наименование Продавца, а также иные сведения, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в том виде, в котором он указал их при регистрации).

9.1.6. Продавец соглашается, что указанные им при регистрации данные, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" , могут быть опубликованы и использованы Вайлдберриз на Сайте, а также в иных сервисах и приложениях, принадлежащих Вайлдберриз и / или аффилированным (взаимосвязанным) с Вайлдберриз лицам без дополнительного согласия Продавца в случаях, предусмотренных Договором.

9.2. Информация на Портале.

9.2.1. Карточка товара – это совокупность информации о Товаре, размещенной Продавцом на Портале, включая: наименование и описание, технические характеристики, страну изготовления, изготовителя, нанесенные на Товар объекты интеллектуальной собственности, фотографии и видеоизображения, за исключением информации о цене Товара.

9.2.2. Для размещения предложений о реализации Товаров на сайте Продавец создает Карточки Товаров в Личном кабинете на Портале.

9.2.3. Продавец определяет содержание Карточки товара и самостоятельно размещает ее на Портале. Вайлдберриз не вправе вносить изменения в Карточку товара. При создании карточек Товара Продавец обязуется:

1) предоставлять достоверную информацию о Товаре, его параметрах, свойствах, способах его применения, производителе, габаритах и т. п., а также, подлежит ли Товар обязательной маркировке средствами идентификации, и в отношении Товара, подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации - ТН ВЭД;

2) использовать фотографии и изображения, на которые имеет разрешение для коммерческого использования правообладателем;

3) не размещать товары, запрещенные для продажи или предложения к продаже в сети Интернет законодательством РФ и других стран, в которые осуществляется доставка, а также товары, указанные в Перечне запрещенных товаров, являющемся неотъемлемой частью Договора, размещенном на Портале по адресу https://static-basket-02.wbbasket.ru/vol20/folder/restricted/Perechen_zapreshchennykh_tovarov_20250424.pdf

(далее – Перечень запрещенных товаров);

4) не создавать дублирующиеся карточки Товара;

5) не использовать маркетинговые надписи (например, «Топ продаж», «Продано более…раз» и т.п.), контактные данные Продавца и ссылки на иные сайты/группы/сообщества на фотографиях Товара;

6) не размещать информацию, законных прав на которую Продавец не имеет (торговые знаки, изображения, описание, документацию, персональные данные, включая фотоизображения, информацию о частной жизни третьих лиц, и т.п.);

7) не размещать предложения о продаже товара, произведенного, ввезенного в РФ или реализуемого с нарушением законодательства или прав третьих лиц;

8) не размещать Товар в не соответствующей ему товарной категории. Перечень товарных категорий и правила отнесения товара к определенной товарной категории размещены по ссылке;

9) указывать ставку НДС, применимую при реализации Товара, кроме случаев, когда налогообложение производится по ставке 20% или Продавец не является плательщиком НДС;

10) не использовать фотографии, вводящие покупателей в заблуждение в отношении наличия или отсутствия товара и его доступности к заказу, в том числе фотографии, использующие надписи «Товар закончился», «скоро в продаже», «временно недоступен» и аналогичные по смыслу;

11) в случае размещения предложений о продаже материалов (в том числе книг), которые должны сопровождаться специальным текстовым указанием в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", указывать в начале описания такого Товара прописными буквами, а также на заглавной фотографии предусмотренное законодательством текстовое указание, знак информационной продукции в виде цифры "18" и знака "плюс" и текстовое предупреждение в виде словосочетания "возрастное ограничение", а также соответствующим образом заполнять графу «возрастные ограничения»;

12) не размещать предложения о продаже Товара, бывшего в употреблении или имеющего дефекты, о которых Продавцу известно (за исключением предложений о продаже восстановленных iPhone, а также букинистических товаров);

9.2.4. При выявлении нарушения обязанностей Продавца, предусмотренных пунктом 9.2.3, или гарантий, предусмотренных пунктом 9.2.7, Карточка Товара на Портале блокируется, а также взимается неустойка (штраф) в случаях и в размере, предусмотренных Перечнем штрафов.

При выявлении нарушения обязанности Продавца, предусмотренной пп. 8 пункта 9.2.3., Вайлдберриз вправе самостоятельно изменить товарную категорию на соответствующую информации, указанной Продавцом в Карточке товара. При выявлении нарушения обязанности Продавца, предусмотренной пп. 5 п. 9.2.3, Вайлдберриз вправе скрыть фотографию, содержащую запрещенный текст, из Карточки товара.

9.2.5. Продавец вправе с использованием Портала направить в Вайлдберриз обращение о восстановлении заблокированной Карточки Товара при условии устранения им нарушений.

9.2.6. Продавец несет полную ответственность за качество, работоспособность, комплектность и иные характеристики Товара, информацию о нем, размещенную на Портале. Продавец заверяет Вайлдберриз в том, что:

1) информация о Товаре, указанная в Карточке Товара, соответствует действительности;

2) продажа Товара Продавцом не нарушает законодательство Российской Федерации;

3) Продавец намерен передать покупателю именно тот Товар, который указан в Карточке Товара.

9.2.7. Продавец гарантирует соответствие информации о Товаре законодательству о защите прав потребителей.

9.2.8. Размещенная Продавцом на Портале информация может быть предоставлена Вайлдберриз третьим лицам для анализа, хранения или обработки с целью повышения качества оказываемых Вайлдберриз услуг, а также органам государственной власти по их запросам или в рамках исполнения Вайлдберриз предусмотренных законом обязанностей или осуществления предоставленных законом прав.

9.2.9. Продавец вправе размещать предложения о реализации услуг только при условии отдельно выраженного Продавцу согласия Вайлдберриз на размещение таких предложений.

9.2.10. Продавец вправе размещать на Портале информацию, которая подлежит обязательному размещению в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», контактные данные Продавца (сведения о собственном сайте в сети Интернет, телефоне, адресе электронной почты и иных контактных данных при наличии) могут передаваться Продавцом покупателям в Чате с продавцом.

9.2.11. На Портале Продавцу может быть доступна функция направления партнерам Вайлдберриз заявлений о предоставлении Продавцу товаров, работ, услуг таких партнеров. В случае, если для предоставления Продавцу предложений по товарам, работам, услугам, в том числе по запросу Продавца, партнеру Вайлдберриз необходима информация о Продавце, использовании Портала Продавцом или иная информация, имеющаяся в распоряжении Вайлдберриз, такая информация может быть предоставлена без дополнительного согласия Продавца.

9.2.12. Вайлдберриз вправе отображать в Карточке товара на Сайте Розничную цену Продавца вместе со стоимостью дополнительных услуг, оказываемых Вайлдберриз покупателю. Указанное отображение не влечет возникновения у Продавца обязанности оказать покупателю указанную услугу, не создает дополнительных правоотношений между Продавцом и Вайлдберриз, не изменяет Розничную цену Продавца.

9.2.13. На Портале Продавцу может быть представлена возможность использования сервисов по созданию и редактированию контента, в том числе сервисов, использующих технологии, работающие на основе искусственного интеллекта (далее – «ИИ Сервис»). Если Продавец при использовании ИИ Сервиса самостоятельно загружает в сервис информацию в любой форме (в том числе изображения), он гарантирует, что соблюдает применимое законодательство и права третьих лиц, и самостоятельно несет ответственность за нарушение законодательства и указанных прав. Используя ИИ Сервис,

Продавец принимает на себя все риски, в том числе связанные с нарушением прав третьих лиц, самостоятельно отвечает за соответствие запроса и полученных результатов законодательству РФ и обязан до использования сгенерированного контента проводить его проверку на предмет точности, достоверности, актуальности, законности. Продавец принимает тот факт, что созданный с использованием ИИ Сервиса контент может быть неуникальным, и результаты, полученные Продавцом в ходе использования ИИ Сервиса, могут быть аналогичны или сходны результатам, которые получают иные лица, использующие ИИ Сервис. Вайлдберриз не несет ответственности за содержание информации в созданном с использованием ИИ Сервиса контенте..

9.3. Правила взаимодействия с покупателями, специалистами поддержки продавцов на Портале и другими продавцами.

9.3.1. При размещении Товара на Портале Продавец имеет право просить покупателей оставить отзыв о приобретенном Товаре посредством описания к Товару, вкладышей в упаковку Товара и т.п. При этом недопустимо для стимуляции покупателей использовать обещание денежного или иного вознаграждения. Продавец не вправе предлагать Покупателям совершать действия, нарушающие Правила пользования торговой площадкой, размещенные на Сайте (https://www.wildberries.ru/services/pravila-polzovaniya-torgovoy-ploshchadkoy)

9.3.2. При поступлении от пользователя вопроса о Товаре через функционал «Вопросы», Продавец обязуется предоставить ответ в течение 24 часов - для способов продажи «Витрина» (DBS), «Витрина Экспресс» (EDBS) и «Самовывоз из магазина продавца» (C&C), 3 рабочих дней - для остальных способов продажи, с момента поступления вопроса в раздел «Вопросы и отзывы» Личного кабинета Продавца.

9.3.3. При размещении ответов на вопросы и отзывы о Товаре на Портале, Продавец обязуется:

- предоставлять покупателю достоверную информацию;
- соблюдать деловой стиль общения;
- не размещать информацию рекламного характера о сторонних сайтах, группах, каналах и пр., а также о товарах или услугах, не представленных на Портале;
- не оскорблять пользователя или сотрудника Вайлдберриз, оставившего вопрос/отзыв;
- не использовать ненормативную лексику в явном или завуалированном виде;
- не обвинять пользователя, который оставил вопрос/отзыв в нечестности;
- не размещать информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Вайлдберриз, его сотрудников и иных лиц, а также информацию, размещение которой нарушает требования применимого законодательства, включая персональные данные.

9.3.4. Претензии и обращения покупателей доставляются до Продавца с использованием раздела Портала "Чат с Продавцом". Продавец обязуется отвечать на претензию и обращение Покупателя аргументировано в полном объеме, в соответствии с этикетом делового письма в течение 10 дней с момента появления претензии или обращения в ЛК Продавца на Портале. Не считается надлежащим ответом на претензию или обращение односложные ответы, нецензурная брань, грубое общение с покупателем, отказ от удовлетворения претензии без обоснованной аргументации.

9.3.5. При взаимодействии между Продавцом и Покупателем в Чате Продавец обязуется соблюдать следующие условия:

- Не оскорблять Покупателя, не использовать ненормативную лексику, завуалированных высказываний, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы,

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

- Соблюдать деловой стиль общения, вежливость и уважительное отношение к Покупателю.
- Предоставлять актуальную и достоверную информацию о товаре, работе или услуг не нарушающей законодательство РФ либо права третьих лиц.
- Не вводить в заблуждение Покупателя относительно потребительских свойств товаров, работ и услуг.
- Не высказываться негативно в адрес Вайлдберриз, сотрудников, товаров, работ, услуг, организаций, брендов и других продавцов Вайлдберриз.
- Не употреблять приемов, сравнений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию конкурентов Вайлдберриз и их продукцию.
- Не мотивировать Покупателя перейти на другую площадку, социальную сеть, мессенджер (за исключением предоставления покупателю сведений о собственном сайте в сети Интернет, телефоне, адресе электронной почты и иных контактных данных при наличии)
- Не осуществлять сбор, хранение и распространение персональных данных покупателей.
- Не рекламировать либо упоминать сторонние ресурсы, организации, продавцов в том числе путем направления ссылок покупателю на внешние ресурсы. (за исключением предоставления покупателю сведений о собственном сайте в сети Интернет, телефоне, адресе электронной почты и иных контактных данных при наличии)

9.3.6. Взаимодействие со специалистами поддержки продавцов на Портале осуществляется в корректной, деловой форме. При использовании ненормативной лексики Вайлдберриз оставляет за собой право не предоставлять ответы на вопросы Продавцов до поступления вопроса в корректной форме.

9.3.7. Срок предоставления ответа на вопрос Продавца, поступивших в личном кабинете в разделе «Поддержка», не превышает 30 дней. В случае, если Продавец не предоставляет всю необходимую информацию для ответа на вопрос, срок предоставления ответа может быть увеличен.

9.3.8. Продавец не вправе вводить в заблуждение других продавцов на Портале путем направления им предложений об оказании услуг от лица Вайлдберриз или оказания услуг с использованием технических средств, принадлежащих или управляемых Вайлдберриз.

9.4. Правила использования раздела «Бренды»

Порядок предоставления доступа к разделу «Бренды»

9.4.1. Продавец может получить доступ к разделу «Бренды» с использованием функционала Личного кабинета Продавца, при выполнении следующих условий:

1) Продавец является (1) правообладателем или (2) исключительным лицензиатом или (3) неисключительным лицензиатом в отношении словесного или комбинированного товарного знака, который охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров (далее – Товарный знак), и имеет право на защиту такого Товарного знака. Если Продавец является (3) неисключительным лицензиатом, то также необходимо, чтобы он был аффилирован с правообладателем Товарного знака;

2) на дату рассмотрения Вайлдберриз запроса Продавца на получение доступа к разделу «Бренды» срок действия исключительного права на Товарный знак истекает не ранее, чем через 1 месяц;

3) на дату рассмотрения запроса Продавца на получение доступа к разделу «Бренды» срок лицензии на Товарный знак, лицензиатом по которой выступает Продавец, и права на защиту Товарного знака истекают не ранее, чем через 1 месяц (в случае, если Продавец является лицензиатом);

4) на дату рассмотрения запроса Продавца на получение доступа к разделу «Бренды» юридическое лицо Продавца не находится в стадии ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства;

5) доступ к разделу «Бренды» в отношении Товарного знака не получил ранее другой Продавец.

9.4.2. Для предоставления доступа к разделу «Бренды» Продавец заполняет все сведения, предусмотренные функционалом Личного кабинета Продавца для доступа к разделу «Бренды», а также предоставляет документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпунктах 1-3 пункта 9.4.1 (загружает скан-копии). В случае предоставления документов на иностранных языках, требуется прикладывать к ним нотариально заверенный перевод на русский язык.

9.4.3. В момент совершения действий, указанных в пункте 9.4.2. Продавец заверяет Вайлдберриз о том, что:

1) Продавец является правообладателем или лицензиатом в отношении Товарного знака и имеет право на защиту Товарного знака. В случае, если Продавец является неисключительным лицензиатом, то он также заверяет, что является аффилированным лицом по отношению к правообладателю Товарного знака;

2) Продавец не заключал сделок, которые ограничивали бы его право на защиту Товарного знака;

3) на дату подачи обращения с целью получения доступа к разделу «Бренды» юридическое лицо Продавца не находится в стадии ликвидации, реорганизации в отношении него не введена процедура банкротства;

4) предоставленные документы и сведения согласно пункту 9.4.2. достоверны и действительны.

9.4.4. Вайлдберриз проверяет предоставленные Продавцом документы и сведения на их соответствие требованиям подпунктов 1-3 пункта 9.4.1, а также проверяет соблюдение подпунктов 4-5 пункта 9.4.1. Вайлдберриз вправе запросить у Продавца, а Продавец обязан предоставить в течение 3 (трех) календарных дней дополнительные документы, необходимые для подтверждения обстоятельств, указанных в подпунктах 1-5 пункта 9.4.1.

9.4.5. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 9.4.4. и выполнения условий, указанных в пункте 9.4.1. Продавцу предоставляется доступ к разделу «Бренды» в отношении Товарного знака (далее Продавец, которому предоставлен такой доступ – «**Правообладатель**»).

Порядок использования раздела «Бренды»

9.4.6. Раздел «Бренды» предоставляет Правообладателю следующий функционал:

1) функционал по просмотру списка Продавцов, реализующих товары с использованием Товарного знака в Карточке товара в поле «бренд»;

2) автоматическое присвоение отметки «оригинал» Товарам Правообладателя, для которых в Карточке товара в поле «бренд» используется Товарный знак;

3) функционал по присвоению отметки «оригинал» Товарам выбранных Продавцов, для которых в Карточке товара в поле «бренд» используется Товарный знак путем одобрения их заявки на присвоение их Товарам отметки «оригинал» или по собственной инициативе;

4) иной функционал, доступный в разделе «Бренды».

9.4.7. Отметка «оригинал» присваивается Правообладателем на срок 1 календарный год или на меньший срок по усмотрению Правообладателя. В связи с этим Правообладателю доступен функционал, указанный в подпункте 3 пункта 9.4.6., только при выполнении следующих условий:

1) срок действия исключительного права на Товарный знак истекает не ранее, чем через год с даты присвоения отметки «оригинал»;

2) срок лицензии на Товарный знак, лицензиатом по которой выступает Правообладатель, и права на защиту Товарного знака истекают не ранее, чем через год с даты присвоения отметки «оригинал» (в случае, если Правообладатель является лицензиатом).

9.4.8. Заявки Продавцов на присвоение их Товарам отметки «оригинал» в отношении товаров, для которых в Карточке товара в поле «бренд» используется Товарный знак, отображаются в разделе «Бренды». Правообладатель имеет возможность в течение 5 (пяти) календарных дней отклонить заявку или удовлетворить ее и присвоить отметку.

9.4.9. В случае если Правообладатель не рассмотрел заявку на присвоение отметки «оригинал» в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения или отклонил ее, Вайлдберриз вправе самостоятельно проверить обоснованность такой заявки и принять решение о присвоении или отказе в присвоении отметки на основании предоставленных документов и сведений. При этом Правообладатель может прокомментировать свое решение по заявке и Вайлдберриз вправе руководствоваться таким комментарием при рассмотрении заявки.

9.4.10. Правообладатель также может присвоить отметку «оригинал» по собственной инициативе без заявки Продавца.

9.4.11. В момент присвоения Правообладателем отметки «оригинал» Товарам выбранных Продавцов, для которых в Карточке товара в поле «бренд» используется Товарный знак, Правообладатель заверяет Вайлдберриз в том, что Товары, которым присвоена такая отметка не нарушают исключительные права третьих лиц. Правообладатель несет ответственность за присвоение отметки «оригинал» Товарам, которые нарушают исключительные права третьих лиц, а также за отклонение заявки в отношении Товаров, для которых Товарный знак используется законно, что достоверно подтверждено документами заявки.

9.4.12. В случае нарушения заверений, указанных в пунктах 9.4.3., 9.4.11. Правообладатель обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, а также возместить Вайлдберриз все убытки, вызванные нарушением таких заверений.

9.5. Порядок присвоения отметки «оригинал».

9.5.1. Продавец может получить отметку «оригинал» на Сайте для выбранных Товаров путем подачи обращения через Портал в разделе «Поддержка» при выполнении следующих условий:

1) используемое Продавцом в Карточке Товара в поле «бренд» обозначение охраняется на территории Российской Федерации в качестве словесного или комбинированного товарного знака в отношении Товара Продавца, для которого запрашивается отметка «оригинал» (далее – «Товарный знак»);

2) Продавец имеет право использования Товарного знака, либо Товар был введен в оборот правообладателем Товарного знака или с его согласия на территории государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или на иной территории, если в результате произошло исчерпание исключительного права на Товарный знак;

3) Товар, для которого запрашивается отметка «оригинал», имеет сертификат (декларацию) соответствия, свидетельство о государственной регистрации Товара, если наличие таких

документов является обязательным для реализации Товара в соответствии с действующим законодательством;

4) Товар, для которого запрашивается отметка «оригинал», и Карточка товара не нарушают законодательство Российской Федерации (в том числе исключительные права третьих лиц);

5) на дату рассмотрения запроса Продавца на присвоение отметки «оригинал» юридические лица Продавца и правообладателя Товарного знака не находится в стадии ликвидации, реорганизации, в отношении них не введена процедура банкротства;

6) если Продавец применяет специальный налоговый режим для самозанятых граждан (НПД), его деятельность по реализации Товара, для которого запрашивается отметка «оригинал», не противоречат Федеральному закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ;

9.5.2. Продавец также может получить отметку «оригинал» на Сайте для выбранных Товаров путем подачи обращения через Портал в разделе «Поддержка» при выполнении следующих условий:

1) используемое Продавцом в Карточке Товара в поле «бренд» обозначение охраняется на территории государства-члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или иного государства в качестве словесного или комбинированного товарного знака в отношении Товара Продавца, для которого запрашивается отметка «оригинал» (далее – «Обозначение»);

2) на территории Российской Федерации не охраняется в качестве товарного знака обозначение тождественное или сходное с Обозначением;

3) Товар был введен в оборот правообладателем Обозначения или с его согласия на территории государства, где Обозначение охраняется в качестве словесного или комбинированного товарного знака в отношении Товара Продавца;

4) Товар, для которого запрашивается отметка «оригинал», имеет сертификат (декларацию) соответствия, свидетельство о государственной регистрации Товара, если наличие таких документов является обязательным для реализации Товара в соответствии с действующим законодательством;

5) Товар, для которого запрашивается отметка «оригинал», и Карточка товара не нарушают законодательство Российской Федерации (в том числе исключительные права третьих лиц);

6) на дату рассмотрения запроса Продавца на присвоение отметки «оригинал» юридические лица Продавца и правообладателя Обозначения не находится в стадии ликвидации, реорганизации, в отношении них не введена процедура банкротства;

7) если Продавец применяет специальный налоговый режим для самозанятых граждан (НПД), его деятельность по реализации Товара, для которого запрашивается отметка «оригинал», не противоречат Федеральному закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

9.5.3. Для присвоения отметки «оригинал» Продавец заполняет все сведения, предусмотренные функционалом Портала в разделе «Поддержка» для создания обращения, а также предоставляет документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 9.5.1 или 9.5.2. (загружает скан-копии). В случае предоставления документов на иностранных языках, требуется прикладывать к ним нотариально заверенный перевод на русский язык.

9.5.4. В момент совершения действий, указанных в пункте 9.5.3., Продавец заверяет Вайлдберриз о том, что условия, указанные в пункте 9.5.1 или 9.5.2. выполняются.

9.5.5. Вайлдберриз проверяет предоставленные Продавцом документы и сведения на их соответствие требованиям пунктов 9.5.1. или 9.5.2. Вайлдберриз вправе запросить у Продавца, а Продавец обязан предоставить в течение 3 (трех) календарных дней дополнительные документы, необходимые для

подтверждения обстоятельств, указанных в пункте 9.5.1. или 9.5.2.

9.5.6. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 9.5.5., Товару присваивается отметка «оригинал».

9.5.7. Отметка «оригинал» присваивается:

— если Продавец является правообладателем Товарного знака - на срок действия исключительного права на Товарный знак;

— если Продавец является лицензиатом в отношении Товарного знака – на срок действия лицензионного договора;

— в иных случаях - на срок 1 календарный год.

Вайлдберриз вправе установить иной срок действия отметки «оригинал», не превышающий срок действия исключительного права на Товарный знак, учитывая предоставленные документы и/или иные имеющиеся сведения. Продавец вправе повторно обратиться к Вайлдберриз с заявлением о присвоении отметки «оригинал».

9.5.8. В случае нарушения заверений, указанных в пункте 9.5.4., Продавец обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, а также возместить Вайлдберриз все убытки, вызванные нарушением таких заверений.

9.5.9. Вайлдберриз вправе не присваивать отметку «оригинал», а если она уже присвоена, в одностороннем порядке без предварительного уведомления Продавца снять ее в случаях, если:

1) не были выполнены условия, указанные в пункте 9.5.1. или 9.5.2.;

2) в адрес Вайлдберриз поступило обоснованное обращение правообладателя (представителя правообладателя, исключительного лицензиата), о нарушении исключительных прав на Товарный знак, использованный Продавцом в Карточке Товара в поле «бренд», или о нарушении исключительных прав на иные объекты интеллектуальной собственности, использованные в Товаре или Карточке Товара;
3) имеются иные основания полагать, что использование Продавцом Товарного знака является незаконным или Товар, для которого присвоена отметка «оригинал», или Карточка Товара, нарушают законодательство Российской Федерации (в том числе исключительные права третьих лиц).

9.6. Правила взаимодействия с правообладателями на Портале («Цифровой Арбитраж»).

9.6.1. Для взаимодействия правообладателей (в том числе представителей правообладателей) с Продавцом по вопросам нарушения исключительных прав правообладателей на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности, использованные в Товаре или Карточке Товара Продавца, предусмотрен специальный сервис «Цифровой Арбитраж», который состоит из функционала для направления обращений правообладателями непосредственно Продавцу в отношении его Товаров и Карточек Товаров, и функционала для рассмотрения обращений правообладателей Продавцом и предоставления ответа на них (далее – Сервис).

9.6.2. Обращения правообладателей (в том числе представителей правообладателей) связанные с нарушением исключительных прав правообладателей на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности, использованные в Товаре или Карточке Товара Продавца, поступают в специальный раздел Личного кабинета Продавца «Обращения правообладателей».

9.6.3. Продавец обязан рассмотреть обращение правообладателя и направить ответ на него в течение 10 календарных дней с момента поступления обращения в Личный кабинет Продавца. Предоставляемый срок на рассмотрение обращения и ответ на него может быть изменен.

9.6.4. В случае наличия возможного факта нарушения исключительных прав правообладателя в Товаре/Карточке товара или отсутствия у Продавца документов, подтверждающих отсутствие возможного нарушения исключительных прав, Продавец в указанный срок обязан:

1) устранить возможные нарушения: прекратить реализацию спорного Товара и обеспечить прекращение предложения и размещения Товара на Сайте, в том числе путем удаления всех текстовых и графических материалов в Карточке товара и полной блокировки Карточки Товара на Портале, или внести изменения в содержание Карточки Товара, обеспечивающие прекращение использования объектов интеллектуальной собственности правообладателя, и

2) направить в адрес правообладателя (его представителя) через Сервис ответ об устранении возможных нарушений.

9.6.5. В случае наличия мотивированных возражений по обращению правообладателя Продавец в указанный срок обязан направить в адрес правообладателя через Сервис аргументированный ответ с приложением документов, однозначно подтверждающих отсутствие нарушения исключительных прав правообладателя (документов, подтверждающих наличие у Продавца прав на использование объекта интеллектуальной собственности и (или) документов, подтверждающих происхождение Товара от лица, имеющего право на введение Товара в гражданский оборот с согласия правообладателя).

9.6.6. К документам, подтверждающим отсутствие нарушения исключительных прав правообладателя, могут относиться:

1) документы, подтверждающие, что на Товаре или в Карточке Товара использован не объект интеллектуальной собственности, исключительное право на который принадлежит правообладателю, а объект интеллектуальной собственности, исключительное право на который принадлежат Продавцу: свидетельство на товарный знак/изобретение/полезную модель/промышленный образец, договор авторского заказа с закрывающими документами, включающий сведения о передаче оригинальных изображений с их визуализацией, договор отчуждения исключительных прав на изображения с закрывающими документами, включающий сведения о передаче оригинальных изображений с их визуализацией, и т.п.;

2) документы, подтверждающие наличие у Продавца права использования объекта интеллектуальной собственности в Товаре или Карточке Товара: лицензионный или дистрибьюторский договор, согласие правообладателя на использование объекта интеллектуальной собственности;

3) документы, подтверждающие исчерпание исключительных прав (введение в гражданский оборот Товара правообладателем или с его согласия на территории Евразийского экономического союза или на территории иных государств в предусмотренных законом случаях): договоры и передаточные документы, подтверждающие законное происхождение Товара.

9.6.7. В случае, если обращение правообладателя не было рассмотрено Продавцом и на него не был дан ответ в указанный срок, а также в случае подтверждения по истечении указанного срока наличия факта возможного нарушения исключительных прав правообладателя или непредоставления Продавцом документов, однозначно подтверждающих отсутствие нарушения исключительных прав правообладателя, Карточка Товара на Портале блокируется, а также взимается штраф в размере, предусмотренном Перечнем штрафов.

9.6.8. Возврат Продавцу Товара, Карточка которого была заблокирована в соответствии с п. 9.6.7

осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 11.2.

9.7. Предоставление документов.

9.7.1. Продавец обязан по запросу от Вайлдберриз и/или потребителя предоставить все необходимые документы на реализуемый Товар (декларации о соответствии, сертификаты соответствия, свидетельство о государственной регистрации продукции, регистрационное удостоверение на медицинское изделие и т. п.), либо разместить в карточке товара на Портале в специальном поле данные о документе, подтверждающем прохождение оценки соответствия, в течение 3 рабочих дней с момента поступления запроса. Если документы не будут предоставлены, Карточка Товара, в отношении которого был отправлен запрос, блокируется.

9.7.2. Вайлдберриз вправе в любое время запросить у Продавца:

1) документы, подтверждающие право на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, используемых в Карточке товара;

2) документы, подтверждающие качество Товара и соответствие Товара обязательным требованиям, в том числе, но не ограничиваясь: сертификаты соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о регистрации Товара;

3) корректную информацию о любых характеристиках Товара и документы, подтверждающие такие характеристики;

4) иные документы, подтверждающие соответствие информации, содержащейся в Карточке Товара, законодательству РФ.

9.7.3. Запрос может быть направлен Вайлдберриз Продавцу посредством Портала или на адрес электронной почты, указанный Продавцом на Портале. Продавец обязан предоставить Вайлдберриз электронные скан-копии запрашиваемых документов (по требованию Вайлдберриз такие скан-копии должны быть заверены подписью и печатью Продавца). Продавец должен выполнить предусмотренную настоящим пунктом обязанность независимо от того, были ли им предоставлены такие документы ранее (в том числе по ранее поступившим запросам Вайлдберриз).

9.7.4. Продавец обязан в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дня с даты направления Вайлдберриз соответствующего запроса, предоставить указанные документы.

9.7.5. Вайлдберриз вправе запрашивать указанные в пункте 9.7.2 документы, действовавшие как на дату размещения Товара на сайте Вайлдберриз, так и действующие в течение всего периода с даты размещения и до даты запроса Вайлдберриз.

9.8. Рейтинги и заявки на возврат.

9.8.1. В личном кабинете Продавца отражаются рейтинги:

1) Рейтинги доставки:

- Рейтинг доставки заказов по способу продажи Маркетплейс (FBS) за исключением товаров, относящихся к СГТ, (**Рейтинг доставки Маркетплейс**);

- Рейтинг доставки заказов по способу продажи Маркетплейс, относящихся к СГТ - доставка сверхкрупногабаритных товаров, (**Рейтинг доставки СГТ**);

- Рейтинг доставки заказов по способам продажи Витрина (DBS) и Витрина Экспресс (EDBS). (**Рейтинг доставки Витрина и Витрина Экспресс**).

- Рейтинг доставки заказов по способу продажи «Самовывоз из магазина продавца» (C&C);

- Рейтинг доставки забронированных Товаров.

Рейтинг доставки рассчитывается ежедневно отдельно для каждого способа продажи (в том числе, отдельно для товаров СГТ) и бронирования по формуле:

Рейтинг доставки (Рд) = Кд / Кп ∗ 100%, где:

Кд – это Количество Заказов, доставленных путем осуществления соответствующего способа продажи; или Заказов, в отношении которых было совершено бронирование с последующим заключением договора купли-продажи между покупателем и Продавцом; Заказ означает один или несколько Товаров, предназначенных для одного покупателя и доставляемых одновременно.

Кп – это количество поступивших Заказов в отношении соответствующего способа продажи или при бронировании.

Расчетный период равен 365 (тремстам шестидесяти пяти) календарным дням, предшествующим дню расчета Рейтинга доставки.

2) Рейтинг продавца, который зависит от оценок покупателей и рассчитывается как средняя оценка Товаров Продавца покупателями

В случае если на Товары Продавца оставлено менее 1000 оценок, то при расчете используются все оценки, проставленные покупателями. В случае если на Товары Продавца оставлено 1000 и более оценок, то при расчете используются не более 20 000 оценок, проставленных покупателями за последние 1000 дней. Оценки за пределами последней тысячи оценок, поставленные позднее 90 дней от даты расчета, считаются с коэффициентом, который уменьшается пропорционально давности проставления оценки.

При этом при расчете не учитываются оценки из отзывов, которые были дополнены, признанные спамом, не относящиеся к Товару, в отношении которого оставлены, а также носящие оскорбительный характер или нарушающие правила Портала. Оценки могут быть признаны спамом на основании применяемых Вайлдберриз технических и автоматических алгоритмов, информации из открытых источников или иных обстоятельств, позволяющих с разумной степенью достоверности установить то, что оценки созданы не с целью оставления добросовестного отзыва о товаре.

3) Рейтинг карточек товара, который зависит от оценок покупателей и рассчитывается как как средняя оценка покупателями Товара в рамках конкретной Карточки товара.

В случае если на Товары Продавца оставлено менее 15 оценок, то при расчете используются все оценки, проставленные покупателями. В случае если на Товар оставлено 15 и более оценок, то при расчете используются не более 20 000 оценок, проставленных покупателями за последние 720 дней, но оценки за пределами последних пятнадцати оценок, поставленные позднее 182 дней от даты расчета, используются с коэффициентом, который уменьшается пропорционально давности проставления оценки.

При этом при расчете не учитываются оценки из отзывов, которые были дополнены, признанные спамом, не относящиеся к Товару, в отношении которого оставлены, а также носящие оскорбительный характер или нарушающие правила Портала. Оценки могут быть признаны спамом на основании применяемых Вайлдберриз технических и автоматических алгоритмов, информации из открытых источников или иных обстоятельств, позволяющих с разумной степенью достоверности установить то, что оценки созданы не с целью оставления добросовестного отзыва о товаре.

4) Рейтинг заполнения карточек товара, который зависит от полноты и корректности

заполнения Карточки Товара, в том числе указания в ней названия, описания и характеристик товара, а также загрузки релевантных фотографий товара.

9.8.2. Исключен.

9.8.3. Продавец обязан обрабатывать заявки покупателей о возврате товаров в связи с обнаружением в них недостатков в течение 10 дней, а для товаров, реализованных способом Витрина (DBS), Витрина Экспресс (EDBS) и «Самовывоз из магазина продавца» (C&C) – в течение 24 часов с момента их появления на Портале в разделе «Товары» - «Возвраты товаров покупателями» и принимать одно из следующих решений:

- одобрить заявку покупателя и при необходимости поручить Вайлдберриз принять товар;

- отклонить заявку.

При отсутствии решения Продавца по истечение 10 дней с момента появления на Портале заявки, в отношении которой предусмотрен 10-дневный срок одобрения, такая заявка покупателя признается одобренной. В указанном случае инициируются процедуры возврата товаров в связи с обнаружением в них недостатков и возврата денежных средств покупателю в соответствии с п. 4.10 и п. 5.10.

В случае оспаривания покупателем решения продавца Вайлдберриз вправе пересмотреть решение продавца в целях обеспечения прав и законных интересов потребителей, если в действиях продавца усматриваются признаки недобросовестного поведения, определенные в пп. 5.9.1.1 и 5.9.1.2. Договора, а также непредоставления Продавцом документов, запрошенных Вайлдберриз в порядке п. 9.7.1, и принять решение об удовлетворении отдельных требований покупателя.

9.8.4. Вайлдберриз вправе не отображать в результатах поисковой выдачи на сайте или при поиске пользователями Товаров через каталог предложения о продаже Товаров Продавцов, Рейтинг которых ниже 4, а также Товаров, Карточки которых имеют рейтинг заполнения ниже 4. Продавец может увидеть такие товары на Портале по ссылке: https://seller.wildberries.ru/analytics-reports/banned-products/shadowed.

9.8.5. Рейтинг Продавца может влиять на ранжирование Товаров Продавца в поисковой выдаче на сайте. Подробную информацию о факторах, влияющих на ранжирование Товаров в поисковой выдаче, можно увидеть по ссылке: https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/A-48.

9.8.6. Продажа со склада Вайлдберриз (пп.3 п.4.1) Товара Продавцами, рейтинг которых ниже 4, осуществляется при условии отдельно выраженного Продавцу согласия Вайлдберриз на исполнение Договора таким способом. Такое согласие может быть выражено предоставлением Продавцу возможности включения таких Товаров в План поставок.

9.8.7. Подробную информацию о факторах, влияющих на рейтинг заполнения карточки товара можно увидеть в инструкции по ссылке:

https://static-basket-02.wb.ru/vol20/portal/education/instruction/Rekomendatsii_i_oshibki_pri_zapolnenii_kartochek_tovarov.pdf.

9.9. Интеллектуальная собственность

9.9.1. Продавец посредством размещения Карточки Товара на Портале дает Вайлдберриз согласие на использование:

— товарного знака, который используется в Карточке Товара и/или нанесен на Товар,

— коммерческого обозначения и/или фирменного наименования Продавца,

— объектов авторских прав, используемых в Карточке Товара и/или нанесенных на Товар,

— иных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, связанных с Товаром;

исключительно в целях обеспечения:

— размещения, воспроизведения и доведения до всеобщего сведения Карточки товара, содержащей такие объекты интеллектуальной собственности, через Сайт и/или Портал, в том числе в виде статей и/или инструкций справочного раздела Портала;

— доступа посетителей к страницам сайтов в сети Интернет, содержащим Карточку товара, в том числе посредством использования в гиперссылке и при иных способах адресации.

Продавец посредством размещения Карточки Товара на Портале также дает Вайлдберриз согласие на безвозмездное использование всех объектов интеллектуальной собственности, которые содержатся в Карточке Товара, следующими способами: воспроизведение, доведение до всеобщего сведения, публичный показ, публичное исполнение, переработка исключительно в целях наполнения справочно-информационным материалом в виде каталога товаров (работ, услуг) и рекламы иных ресурсов Вайлдберриз (сайты и мобильные приложения), в том числе на период тестирования таких ресурсов. Указанное согласие может быть отозвано Продавцом путем направления уведомления об отзыве через Портал.

9.9.2. Продавец заверяет Вайлдберриз, что он управомочен дать Вайлдберриз предусмотренное в п.9.9.1. согласие в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, используемых продавцом в Карточке Товара и/или в связи с введением Товара в оборот. Запрещается использование Продавцом объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых он не управомочен предоставить Вайлдберриз согласие по п.9.9.1.

9.9.3. Согласие, указанное в п. 9.9.1, действует с момента размещения Продавцом Карточки товара на Портале и в течение 6 месяцев с момента прекращения Договора.

9.9.4. Портал, представляющий собой в совокупности программы для ЭВМ, а также порождаемые графические и аудиовизуальные отображения, пользовательский интерфейс в целом, элементы дизайна, текст, графические изображения и иная информация, размещенная Вайлдберриз, являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит Вайлдберриз.

9.9.5. С момента уплаты Лицензионного платежа Вайлдберриз предоставляет Продавцу на весь срок действия Договора неисключительную непередаваемую лицензию на использование Портала в части, относящейся непосредственно к Продавцу, а именно, право использовать функционал Портала исключительно для целей реализации прав и обязанностей по Договору, в том числе: для регистрации и идентификации на Портале, создания Продавцом Карточек Товара для размещения предложений о продаже Товаров на Сайте, для взаимодействия со специалистами поддержки продавцов на Портале, с покупателями, с правообладателями относительно использования Продавцом объектов интеллектуальной собственности, для взаимодействия с Вайлдберриз по вопросам коммерческой деятельности Продавца с использованием Портала и Сайта, в том числе, но не ограничиваясь, с целью получения предусмотренных Договором услуг, передачи и возврата Товаров, для запроса и получения информации, отчетов, актов, иной деловой корреспонденции в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

9.9.6. Продавец вправе осуществлять автоматическую интеграцию стороннего программного обеспечения с Порталом только при помощи Публичного API, доступ к которому предоставляется в Личном Кабинете Продавца. Условия интеграции с Порталом при помощи Публичного API постоянно размещены по адресу: https://dev.wildberries.ru.

9.9.7. Продавец не вправе:

1) использовать Портал, его отдельные элементы способами и/или с целями, не предусмотренными п.9.9.5;

2) осуществлять любые действия, связанные с модификацией исходного кода Портала;

3) предоставлять право использования Портала, в том числе предоставлять ключи доступа к Порталу, третьим лицам в целях, не предусмотренных п.9.9.5;

4) осуществлять автоматическую интеграцию с Порталом иначе, чем предусмотрено п.9.9.6.

9.9.8. Продавец не вправе использовать фирменное наименование Вайлдберриз, РВБ, товарные знаки Вайлдберриз, РВБ и обозначения, сходные с ними до степени смешения, в том числе, но не ограничиваясь, «Вайлдберриз», «Wildberries», «ВБ», «РВБ», «WB», «RWB», «WB.RU», намеренно искаженные, в том числе, но не ограничиваясь, «Вайлдберрис», «Валберрис», «Wildbris», содержащие частичную транслитерацию, в том числе, но не ограничиваясь, «WildБерриз», «Wайлдберриз», а равно иным образом создавать ложное впечатление об аффилированности или иной связи Продавца с Вайлдберриз, о происхождении Товаров и/или услуг Продавца из общего коммерческого источника с Вайлдберриз. Не допускается в том числе размещение таких обозначений в Карточке Товара, в названии магазина Продавца, иным образом на Портале, Сайте или сайтах, принадлежащих третьим лицам, а также на самих Товарах.

9.9.9. Регистрируясь на Портале, Продавец полностью и безоговорочно соглашается с условиями использования Портала, а также иной интеллектуальной собственности Вайлдберриз. В случае нарушения Продавцом условий использования Портала и/или иной интеллектуальной собственности Вайлдберриз, включая, но не ограничиваясь, средств индивидуализации Вайлдберриз (п. 9.9.8), Карточка Товара, в которой допущено нарушение, блокируется в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.11.5, с Продавца взимается неустойка (штраф) в соответствии с Перечнем штрафов. Стоимость вознаграждения Вайлдберриз за использование Продавцом Портала включена в сумму вознаграждения Вайлдберриз, предусмотренного п. 6.2.

9.9.10. Вайлдберриз предоставляет Продавцу право использования Портала на условиях «как есть». Вайлдберриз не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные негативные последствия какого-либо использования или невозможности использования Портала и/или прямые или косвенные убытки, причиненные Продавцу и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования Портала или отдельных его компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Портала.

9.9.11. Продавец обязан уплатить Лицензионный платеж. Сумма Лицензионного платежа включает в себя сумму, подлежащих уплате согласно закону косвенных налогов. В случае расторжения Договора уплаченный Лицензионный платеж возврату не подлежит.

9.9.11.1. С 06 05 25 обязанность Продавца по внесению Гарантийного взноса прекращается, внесенные Гарантийные взносы зачитываются в счет Лицензионного платежа в следующем порядке: требования Продавца о возврате денежных средств, ранее предоставленных Продавцом Вайлдберриз в подтверждение заключения Договора и обеспечение обязательств Продавца по возмещению убытков и уплате неустоек в случаях нарушения Договора (Гарантийный взнос), зачитываются против требований Вайлдберриз к Продавцу об уплате Лицензионного платежа.

9.10. Ответственность сторон.

9.10.1. В случае нарушения Продавцом обязанностей, предусмотренных Договором, в том числе настоящими Правилами, или несоответствия действительности заверений Продавца, указанных в п. 9.9.2, с Продавца взимается неустойка (штраф) в размерах, указанных в приложении к Договору "Перечень штрафов", размещенном по ссылке:

https://static-basket-02.wbbasket.ru/vol20/folder/fines/Perechen_shtrafov_po_oferte_20250424.pdf

9.10.2. Одним фактом нарушения признается нарушение Продавцом обязанностей при размещении 1 карточки Товара. В случае допущения нарушения при размещении нескольких карточек Товара количество фактов нарушения равно количеству карточек Товара, размещенных с нарушением либо в которых содержится нарушение. Копия страницы сайта в сети Интернет (в том числе снимок такой страницы), сделанная и сохраненная Вайлдберриз или третьим лицом, содержащая информацию о Карточке товара (url-адрес) и ее содержании, в том числе частичном, является достаточным доказательством нарушения Продавцом. При обнаружении нарушения Вайлдберриз направляет Продавцу в личный кабинет Портала акт, составленный Вайлдберриз в одностороннем порядке, об обнаружении нарушения.

9.10.3. Продавец обязуется возместить Вайлдберриз любые имущественные потери и расходы, возникшие в связи с требованиями, претензиями и исками третьих лиц (включая государственные органы), предъявляемыми в отношении Товаров (или иным образом связанными с исполнением Договора), включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов и компенсаций и иные суммы, взысканные судебным актом, вынесенным по делу, прямо или косвенно связанным с таким нарушением, в срок, не превышающий 7 (Семь) рабочих дней с даты получения от Вайлдберриз соответствующего документально подтвержденного требования.

9.10.4. В случае, если Договором предусмотрено право Вайлдберриз требовать уплаты неустоек, Вайлдберриз при наличии согласно ст. 333 ГК РФ признаков явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения, допущенного Продавцом, вправе требовать уплаты неустоек в сумме меньшей, чем предусмотренный Договором размер неустойки. .

9.10.5. Вайлдберриз имеет право в одностороннем порядке без предварительного уведомления Продавца утилизировать Товары, входящие в Перечень запрещенных товаров, любым способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации, собственными силами или с привлечением третьих лиц. При этом компенсация стоимости утилизированных Товаров Продавцу не производится.

9.10.6. Ответственность Продавца за нарушения, указанные в Перечне штрафов с пометкой «Ответственность Продавца ограничена», ограничивается в следующем порядке:

1) **При Обороте Продавца до 50 000 рублей**: совокупная сумма штрафов за один вид нарушения за период, равный 31 календарному дню (30 календарных дней до Расчетного дня + Расчетный день), не может превышать 5 000 рублей.

2) **При Обороте Продавца в диапазоне от 50 000 до 200 000 рублей**: сумма штрафов за один вид нарушения за период, равный 31 календарному дню (30 календарных дней до Расчетного дня + Расчетный день), не может превышать наименьшее из двух значений: 10% от Оборота Продавца или 15 000 рублей.

3) **При Обороте Продавца в диапазоне от 200 000 по 1 500 000 рублей**: сумма штрафов за один вид нарушения за период, равный 31 календарному дню (30 календарных дней до Расчетного дня + Расчетный день), не может превышать наименьшее из двух значений: 7,5% от Оборота Продавца или 75 000 рублей.

4) **Если Оборот Продавца превышает 1 500 000 рублей**, а сумма штрафов за один вид нарушения за период, равный 31 календарному дню (30 календарных дней до Расчетного дня + Расчетный день), не может превышать 5% от Оборота Продавца.

Далее указанные выше максимальные значения штрафа (суммы штрафов) —максимальный порог.Каждый последующий штраф за тот же вид нарушения, обнаруженного в Расчетный день, **после достижения максимального порога в каждой из четырех групп выше** будет составлять 0,01 рублей.

При этом в целях применения настоящего пункта Договора:

1) Оборот Продавца - разница между общей стоимостью Товаров, реализованных Продавцом на Сайте за 30 календарных дней до Расчетного дня, и общей стоимостью возвращенных покупателями за тот же период товаров, при этом указанные стоимости рассчитываются исходя из Розничных цен Продавца (пункт 5.1), действующих на момент реализации каждой единицы Товара.

2)Расчетный день - каждый календарный день, в который производится перерасчет сумм штрафов, указанный выше.

Указанное в настоящем пункте ограничение не распространяется на убытки, которые могут быть взысканы Вайлдберриз в части, не покрытой неустойкой.

9.11. Блокировка и удаление личного кабинета Продавца.

9.11.1. Независимо от наложения штрафа в рамках 9.10.1. Оферты, Вайлдберриз в целях пресечения нарушения Продавцом обязательств по Договору, в том числе на будущий период, и/или защиты прав третьих лиц (в том числе, потенциальных покупателей Товара, правообладателей средств индивидуализации Товаров) осуществляет блокировку (в формах, предусмотренных пунктом 9.11.4) либо удаляет Личный кабинет Продавца (9.11.3).

9.11.2. Удаление Личного кабинета Продавца является следствием одностороннего отказа Вайлдберриз от исполнения Договора, предусмотренного пунктом 8.3. Оферты:

9.11.3. Удаление Личного кабинета при нарушении Договора Продавцом осуществляется в случаях:

1) неоднократного (более 2 раз) размещения на Портале предложений о продаже товаров, относящихся к запрещенным, согласно Перечню запрещенных товаров, или реализации таких запрещенных товаров посредством размещения Карточек товаров, не относящихся к запрещенным;

2) совершения Продавцом преступления в связи или при использовании Портала, в т.ч. в случае выявления факта совершения Продавцом, его аффилированными (взаимосвязанными) лицами, представителями, работниками или посредниками действий коррупционного характера в связи с использованием Портала (пункт 8.11), подтвержденным вступившим в законную силу решением (приговором) суда;

3) после подтверждения по итогам проведения Вайлдберриз проверки наличия в действиях Продавца нарушения условий Договора, предусмотренных подпунктом 7 пункта 9.11.13, а именно нарушений, влекущих угрозу безопасности, жизни и (или) здоровью покупателей, безопасности и (или) стабильности работы Портала, включая передачу покупателю или курьеру, иному представителю Вайлдберриз для доставки покупателю Товара, запрещенного к продаже посредством использования Портала законодательством РФ и других стран, в которые осуществляется доставка, а также Товара, указанного в Перечне запрещенных товаров; совершение действий, направленных на создание сбоев в функционировании Портала; умышленное предоставление информации, не соответствующей действительности, при создании личного кабинета; направление покупателю ссылки на страницы сайта сети «Интернет» с вредоносным содержанием

9.11.4. Блокировка личного кабинета Продавца осуществляется в одной из следующих форм:

1) блокировка Карточки Товара;

2) блокировка для Продавца части функционала Портала – технической возможности совершать определенные Договором действия на Портале;

3) блокировка аккаунта Продавца.

9.11.5. Блокировка Карточки товара осуществляется в случае::

1) нарушения обязанностей Продавца по заполнению Карточки Товара, предусмотренных пунктом 9.2.3;

2) нарушения Продавцом гарантий соответствия информации о Товаре законодательству о защите прав потребителей, предусмотренных пунктом 9.2.7;

3) нарушения Продавцом обязанностей по предоставлению необходимых документов на реализуемый Товар (деклараций о соответствии, сертификатов соответствия,

свидетельства о государственной регистрации продукции, регистрационного удостоверения на медицинское изделие и т. п.) в нарушение пункта 9.7.1;

4) если обращение правообладателя не было рассмотрено Продавцом в порядке, предусмотренном пунктом 9.6, а также в случае подтверждения возможности нарушения в карточке Товара Продавца исключительных прав правообладателя или непредставления Продавцом документов, однозначно подтверждающих отсутствие нарушения исключительных прав правообладателя (пункт 9.6.7);

5) в случае нарушения предусмотренных пунктами 9.7.1-9.7.4 обязанностей Продавца по предоставлению документов.

9.11.6. Блокировка Карточки товара прекращается в случае устранения Продавцом нарушения, в том числе по итогам рассмотрения Вайлдберриз обращения Продавца о восстановлении заблокированной Карточки товара (пункт 9.2.5) при условии подтверждения устранения нарушения. Обращение Продавца о восстановлении заблокированной Карточки товара рассматривается в срок не позднее 30 дней с момента получения Вайлдберриз обращения. Указанный срок может быть продлен на срок не более 15 дней в случае необходимости получения дополнительной информации для принятия решения без учета времени, требуемого продавцу для предоставления соответствующей информации

9.11.7. Блокировка возможности создания (размещения) Карточки Товара с указанием отдельных обозначений в поле «бренд» для отдельных категорий Товара осуществляется, если установлено два и более фактов значимой блокировки Карточек Товаров. Один факт значимой блокировки Карточек Товара Продавца – блокировка одной или нескольких Карточек Товара одной категории, для которых указано одно обозначение в поле «бренд», на основании подпункта 4 пункта 9.11.5. в течение суток. Категория Товара устанавливается в соответствии с пунктом 12.5.2.

9.11.8. Блокировка возможности создания (размещения) Карточки Товара, указанная в пункте 9.11.7., осуществляется по истечении 14 календарных дней со дня, в котором установлено два факта значимой блокировки Карточек Товара. Блокировка возможности создания (размещения) Карточки Товара осуществляется также по истечении 14 календарных дней со дня установления каждого последующего факта значимой блокировки Карточек Товара.

9.11.9. Продавец вправе предоставить документы, однозначно подтверждающие отсутствие нарушения исключительных прав правообладателя (пункт 9.6.7), в течение 7 календарных дней со дня установления факта значимой блокировки, указанного в пункте 9.11.7. При положительном результате проверки, факт значимой блокировки Карточек Товара, в отношении которого были предоставлены документы, не учитывается для целей пунктов 9.11.7., 9.11.8.

9.11.10. Период блокировки, указанной в пункте 9.11.7., определяется в зависимости от количества установленных фактов значимой блокировки Карточек Товара:

1) 30 календарных – при установлении двух фактов значимой блокировки Карточек Товара;

2) 30 календарных дней, умноженное на количество фактов значимой блокировки Карточек Товара - для каждого последующего факта значимой блокировки Карточек Товара.

9.11.11. Блокировка для Продавца части функционала на Портале осуществляется в случае

1) снижения рейтинга доставки Продавца:

- Рейтинга доставки Маркетплейс ниже 70%;

- Рейтинга доставки СГТ ниже 80%;

- Рейтинга доставки Витрина и Витрина экспресс - ниже 70%.

- Рейтинга доставки «Самовывоз из магазина продавца» (C&C) - ниже 60%;

- Рейтинга доставки забронированного Товара - ниже 60%.

в форме блокировки возможности осуществления продаж с использованием соответствующего способа продаж, по которому допущено снижение рейтинга. Блокировка применяется со дня, следующего за днём, в котором зафиксировано такое снижение, в отношении заказов, поступивших после начала блокировки. Срок блокировки способа продажи товара (в том числе отдельно для товаров СГТ) составляет 5 (пять) календарных дней при первом снижении значения рейтинга доставки ниже установленных пороговых значений. При каждом последующем случае снижения рейтинга доставки срок блокировки увеличивается на 5 (пять) календарных дней. По окончании срока блокировки доступ к заблокированному функционалу восстанавливается автоматически.

При превышении указанного значения рейтинга доставки Продавца до истечения срока блокировки, в частности, за счет выполнения заказов, поступивших до начала соответствующей блокировки, возможность осуществления продаж с использованием указанного способа продаж восстанавливается со дня, следующего за днем, когда значение рейтинга доставки превысило установленное настоящим пунктом пороговое значение.

2) превышения Коэффициентом проблемного товара (пункт 11.6) значения 5% в форме блокировки продаж способами «Маркетплейс» или «со склада Вайлдберриз».

При выявлении превышения Коэффициента проблемного товара Продавцу посредством Портала направляется уведомление о превышении. Если по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента направления уведомления Коэффициент проблемного товара не стал ниже 5% или равен (пяти процентов), Продавцу направляется повторное уведомление о превышении. Если по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента повторного уведомления Коэффициент проблемного товара не стал ниже или равен 5% (пяти процентов), применяется блокировка способов продажи «Маркетплейс» (FBS) и «Склад WB» (FBW).

Со дня блокировки Продавцу будут доступны только способы продажи «Витрина» (DBS), «Витрина Экспресс» (EDBS) и «Самовывоз из магазина продавца» (C&C) (пункт 4.11). Срок блокировки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней.

По истечении срока блокировки доступ к заблокированному функционалу восстанавливается автоматически.

При повторном повышении коэффициента до уровня выше 5% Продавцу направляются уведомления в порядке, указанном выше, и в случае неснижения коэффициента в период действия уведомлений блокировка способов продаж «Маркетплейс» (FBS) и «Склад WB» (FBW) осуществляется до момента снижения коэффициента до уровня ниже порогового значения.

При снижении Коэффициента проблемного товара ниже порогового значения в период блокировки, в частности, за счет выполнения заказов, поступивших до начала или во время соответствующей блокировки, возможность осуществления продаж способами «Маркетплейс» (FBS) или «Склад WB» (FBW) восстанавливается со дня, следующего за днем, когда показатель Коэффициента проблемного товара Продавца снизился ниже порогового значения;

3) нарушения Продавцом условий размещения ответов на отзывы о товаре, предусмотренных пунктом 9.3.3, в форме блокировки возможности направления Продавцом новых ответов до удаления ответов, ставших основанием для блокировки;

4) нарушения Продавцом условий использования чата с покупателем, предусмотренных пунктом 9.3.5, в форме блокировки возможности направления Продавцом новых ответов в Чате до удаления ответов, ставших основанием для блокировки

9.11.12. Если в результате устранения оснований для блокировки части функционала на Портале соответствующий функционал не был разблокирован, как это предусмотрено п. 9.11.7, Продавец вправе с использованием Портала направить в Вайлдберриз обращение о восстановлении заблокированной части функционала на Портале. Обращение Продавца о восстановлении заблокированной части функционала на Портале рассматривается в срок не позднее 30 дней с момента получения Вайлдберриз обращения. Указанный срок может быть продлен на срок не более 15 дней в случае необходимости получения дополнительной информации для принятия решения без учета времени, требуемого продавцу для предоставления соответствующей информации

9.11.13. Блокировка аккаунта Продавца на Портале осуществляется в случае:

1) Неоднократного (более 2 раз) нарушения любой из обязанностей Продавца при размещении Карточки Товара, предусмотренных пунктом 9.2.3, или нарушения гарантий соблюдения законодательства, предусмотренных пунктом 9.2.7.

2) обещания Продавцом денежного или иного вознаграждения за предоставление покупателем отзыва о приобретенном Товаре (пункт 9.3.1);

3) неоднократного (при выявлении 3 или более случаев) обнаружения в таре переданного Продавцом Товара грызунов, насекомых, птиц и других вредителей, а также следов их пребывания (пункт 11.1.6);

4) повторного (при выявлении 2 или более случаев) нарушения (здесь и далее в настоящем пункте под нарушением понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение) Продавцом обязанности по соблюдению пункта 9.3.3 условий предоставления ответов на вопросы и отзывов о Товаре путем оскорбления пользователя, оставившего вопрос/отзыв, использования ненормативной лексики;

5) повторного (при выявлении 2 или более случаев) нарушения обязанности по соблюдению условий использования чата с покупателем, предусмотренных пунктом 9.3.5, путем оскорбления покупателя, использования в отношении него ненормативной лексики, оскорбительных завуалированных высказываний, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям;

6) в случае неоднократного (при выявлении 3 или более случаев) нарушения предусмотренных пунктами 9.7.1 – 9.7.4 обязанностей Продавца по предоставлению документов;

7) совершения мнимых или притворных сделок в отношении товаров с использованием Портала;

8) наличия в действиях Продавца по использованию Портала признаков нарушения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 9.11.3, или иного нарушения законодательства и (или) существенного нарушения условий Договора, влекущего угрозу безопасности, жизни и (или) здоровью покупателей, безопасности и (или) стабильности работы Портала, включая передачу покупателю или курьеру, иному представителю Вайлдберриз для доставки покупателю Товара, запрещенного к продаже посредством использования Портала законодательством РФ и других стран, в которые осуществляется доставка, а также Товара, указанного в Перечне запрещенных товаров; совершение действий, направленных на создание сбоев в функционировании Портала; умышленное предоставление информации, не соответствующей действительности, при создании личного кабинета; направление покупателю ссылки на страницы сайта сети «Интернет» с

вредоносным содержанием

9.11.14. Продавец вправе с использованием Портала направить в Вайлдберриз обращение о восстановлении заблокированного аккаунта при условии устранения им нарушений. Блокировка аккаунта прекращается по итогам рассмотрения Вайлдберриз обращения Продавца при условии подтверждения устранения нарушения. Обращение Продавца о восстановлении заблокированной Карточки товара рассматривается в срок не позднее 30 дней с момента получения Вайлдберриз обращения. Указанный срок может быть продлен на срок не более 15 дней в случае необходимости получения дополнительной информации для принятия решения без учета времени, требуемого продавцу для предоставления соответствующей информации.

9.11.15. Вайлдберриз вправе по запросу Продавца, направленному через функционал «Техническая поддержка», возвратить Продавцу Гарантийный взнос при условии, что Продавец с момента его внесения не размещал на Сайте предложения о продаже Товаров, ни одного Товара Продавца не было реализовано на Сайте и на складах Вайлдберриз отсутствуют Товары Продавца. Возврат Гарантийного взноса влечет частичную блокировку Личного кабинета Продавца. В случае повторного внесения Гарантийного взноса посредством функционала «Техническая поддержка» Вайлдберриз снимает частичную блокировку Личного кабинета.

ПРАВИЛА УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ ТОВАРА

10.1. Продавец обязуется осуществлять упаковку и маркировку Товара в соответствии с требованиями, изложенными на Портале

10.2. Информация о требованиях к маркировке Товара размещена на Портале по ссылке: https://static-basket-02.wbbasket.ru/vol20/portal/education/instruction/Markirovka_tovara.pdf

10.3. Информация о правилах отгрузки товара размещена на Портале по ссылке: https://static-basket-02.wbbasket.ru/vol20/folder/package/Pravila_otgruzki_postavki_20250317.pdf.

10.4. Информация о работе с СГТ Товаром, в том числе о его упаковке, размещена на Портале по ссылке: https://static-basket-02.wbbasket.ru/vol20/portal/education/instruction/Gabaritnyi_tovar_SKGT_SGT_KBT_Sozdanie_rabota_i_upakovka.pdf

10.5. Информация о подробных требованиях к упаковке Товара размещена на Портале по ссылке: https://static-basket-02.wbbasket.ru/vol20/folder/package/Pravila_upakovki_20250424.pdf.

11. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ВОЗВРАТА ТОВАРА

11.1. Передача Товара Продавцом для продаж со склада Вайлдберриз

11.1.1. Если Продавец доставил Товар до склада Вайлдберриз и предложил Вайлдберриз принять такой Товар (в том числе осуществив разгрузку Товара из транспортного средства), и Продавец не обеспечил соответствие Товара, его упаковки и маркировки требованиям, изложенным в Правилах упаковки и маркировки Товара, и Вайлдберриз отказался от приемки такого Товара, то Продавец обязан уплатить Вайлдберриз штраф в размере, предусмотренном Перечнем штрафов.

11.1.2. Вайлдберриз производит приемку товара по количеству мест (паллет) на своем складе путем сканирования штрих-кода поставки, присваиваемого при внесении Продавцом соответствующей поставки в План поставки и размещенного на соответствующих тарных местах (паллетах). Приемка по количеству мест (паллет) осуществляется Вайлдберриз в момент получения тарных мест (паллет) с товаром от Продавца, которые Продавец обязан передать Вайлдберриз в дату, предусмотренную Планом поставки. По итогам приемки по количеству мест (паллет) формируется транспортная накладная, в которой отражено количество принятых грузомест (паллет), доступная в личном кабинете Продавца.

В случае отказа Вайлдберриз в приемке Товара по количеству мест (паллет) при отсутствии нарушений порядка передачи Товара со стороны Продавца, Вайлдберриз обязан выплатить Продавцу штраф в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, подлежащий сальдированию против денежных требований Вайлдберриз к Продавцу в порядке, предусмотренном пунктом 6.9

11.1.3. Вайлдберриз производит приемку по количеству единиц и ассортименту в одностороннем порядке в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приемки по количеству мест (паллет). По результатам приемки Вайлдберриз составляет Акт приемки Товаров (форма Акта приемки Товаров утверждена Вайлдберриз) и направляет указанный акт посредством размещения на Портале. При превышении срока приемки Товара по количеству единиц, ассортименту и качеству индивидуальной упаковки хранение несвоевременно принятой единицы Товара на складе Вайлдберриз оплачивается с момента, когда соответствующая единица Товара была принята и указана в Акте приемки.

11.1.4. Выявление в результате приемки Товара, не соответствующего требованиям к маркировке, изложенным в «Правилах упаковки и маркировки Товара», является основанием для возвращения товара Продавцу на пункт выдачи заказов, указанный в личном кабинете Продавца для возврата товаров.

11.1.5. В случае несогласия с Актом приемки Товаров Продавец вправе в течение 7 дней со дня опубликования Акта приемки Товаров на Портале заявить мотивированные возражения на Акт приемки Товаров, разместив их на Портале. В случае отсутствия возражений Продавца, Акт приемки Товаров признается согласованным со стороны Продавца. В случае предъявления Продавцом возражений стороны согласовывают Акт приемки Товара в окончательной редакции.

11.1.6. При приемке товара Вайлдберриз вправе выборочно вскрыть тару (паллет, коробка и прочее) и проверить наличие в ней грызунов, насекомых, птиц и других вредителей, а также следов их пребывания. При выборочном вскрытии тары Вайлдберриз составляет акт осмотра, а также производит фото-и видеосъемку производимых действий. В случае обнаружения в таре грызунов, насекомых, птиц и других вредителей, а также следов их пребывания Продавец обязан уплатить Вайлдберриз штраф в размере, предусмотренном Перечнем штрафов. При неоднократном выявлении (при наличии 3 или более случаев) нарушений Продавца, указанных в настоящем пункте, Личный кабинет Продавца на Портале блокируется.

11.1.7. Вайлдберриз на Портале указывает номер ворот, через которые осуществляется разгрузка Товара, относящегося к крупной бытовой технике или сверхгабаритному товару, Передача Продавцом такого Товара должна осуществляется через указанные на Портале ворота. Продавец для передачи Товара, относящегося к крупной бытовой технике или сверхгабаритному товару, не вправе использовать ворота, иные чем указаны на Портале для такого Товара.

11.1.8. В случае передачи Продавцом Вайлдберриз товара на складе Продавца (DBW), наличие у лица, принимающего Товар от имени Вайлдберриз, авторизованного доступа в мобильное приложение WB GO является достаточным подтверждением наличия полномочий такого лица на приемку Товара от имени Вайлдберриз. Продавец вправе передать Товар такому лицу только после того, как последнее считало маркировку на Товаре с помощью мобильного приложения WB GO. Продавец обязан убедиться в том, что статус Товара на Портале изменился на статус, указывающий, что передача Товара совершена, незамедлительно после его передачи. В случае, если статус Товара на Портале не изменился соответствующим образом, то незамедлительно передать информацию об этом в Вайлдберриз.

11.2. Возврат Товара Продавцу:

11.2.1. Возврат Товара Продавцу от Вайлдберриз осуществляется посредством доставки Товара силами Вайлдберриз до пункта выдачи заказов Вайлдберриз (за исключением случаев, предусмотренных Договором). После передачи возвращаемого товара, Продавцу в пункте выдачи заказов Вайлдберриз направляет в течение 30 календарных дней в личный кабинет Продавца электронный документ (акт возврата), содержащий сведения о наименовании и количестве возвращенного Товара. В случае отсутствия мотивированных возражений от Продавца в течение 3 рабочих дней с момента размещения акта возврата на Портале такой акт признается утвержденным Продавцом.

11.2.2. Продавец определяет основной адрес места передачи возвращаемого Товара, и дополнительные адреса из перечня пунктов выдачи заказов (ПВЗ), размещенного на Портале. Продавец обязуется выбрать указанные адреса в количестве, указанном на Портале, сразу после заключения Договора. Вайлдберриз осуществляет доставку возвращаемого Товара на один из указанных Продавцом адресов ПВЗ, предварительно отображая информацию о выбранном для возврата ПВЗ в отчете о возвратах. Вайлдберриз принимает во внимание интерес Продавца по осуществлению возврата на основной адрес ПВЗ, указанный Продавцом.

11.2.3. Вайлдберриз вправе в любое время заявить о возврате Товара Продавцу. Продавец обязан самостоятельно отслеживать информацию о возврате Товара и принять Товар в месте его передачи, определенном согласно пункту 11.2.2.

11.2.3.1. В случае возврата Товара Продавцу по любым основаниям информация о возвращаемом Товаре, дате поступления в пункт выдачи, адресе пункта выдачи указываются в Личном кабинете на Портале в Отчете по возвратам и перемещению товаров. Продавец обязан самостоятельно отслеживать указанную информацию и осуществить приемку Товара в месте передачи, определенном согласно п.11.2.2 Оферты в течение срока, указанного на Портале или Договоре.

11.2.4. Продавец вправе в любое время потребовать возврата нереализованного Товара, для чего направляет через Портал заявку на возврат. В рамках заявки Продавец вправе потребовать вернуть через один Пункт Выдачи Заказов Товар в объеме, не превышающем 3 кубометра. В случае превышения указанной нормы объема возвращаемого Товара, Товар в части, превышающей норму, будет возвращен на склад, а Продавец обязуется оплатить стоимость доставки Товара до Пункта Выдачи Заказов и с Пункта Выдачи Заказов до склада. Возврат крупногабаритных товаров через пункт выдачи заказов не производится. Приемка Товара по количеству и качеству производится в момент передачи Товара на Пункте Выдачи Заказов.

11.2.5. Продавец обязуется оплатить доставку Товара до ПВЗ. Стороны установили, что стоимость вышеуказанной доставки Товара рассчитывается согласно Тарифам, размещенных на Портале. Стоимость доставки невостребованного возврата обратно на склад Вайлдберриз в соответствии с п. 11.2.4 составляет 250 (двести пятьдесят) рублей за каждый факт оказания услуги, в том числе НДС.

11.2.6. В случае не подписания Продавцом УПД на услуги по доставке Товара и не предоставления мотивированных замечаний на указанные документы в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения УПД либо размещения Вайлдберриз УПД на Портале, в зависимости от того, что наступит ранее, услуги по доставке Товара считаются принятыми Продавцом и согласованными обеими сторонами. При этом Вайлдберриз вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму своей

задолженности на стоимость оказанных услуг по доставке/сборке Товара.

11.2.7. Вайлдберриз вправе потребовать от представителя Продавца документы, подтверждающие его право на получение Товара, или подтверждение наличия у такого представителя кода (QR-кода или числового кода), удостоверяющего право на получения Товара. Если возможность получения Товара подтверждается QR-кодом или числовым кодом, который был направлен Продавцу с использованием Портала или Сайта, то Продавец обязан сохранять конфиденциальность такого кода.

11.2.8. Продавец обязан обеспечить приемку Товара на складе:

- при осуществлении возврата СГТ –на складе, указанном Продавцом в соответствии с п. 4.3.1 Договора;

- при осуществлении возврата Товара, который был передан Вайлдберриз на складе Продавца – на том же складе, где Товар был передан;

незамедлительно после получения информации на Портале о возврате Товара покупателем или отказе покупателя от получения Товара; Вайлдберриз передает Товар Продавцу в течение 72 часов с момента передачи покупателем товара Вайлдберриз или отказа покупателя от его приемки.

11.2.9. В случае возврата Товара Продавцу по любым основаниям, в том числе возврата товара с недостатками (бракованного товара), Вайлдберриз вправе выплатить Продавцу добровольную компенсацию части расходов Продавца, связанных с продажей возвращенной Продавцу единицы Товара, в том числе логистических расходов. Во избежание сомнений, такая добровольная компенсация направлена на поддержку лояльности Продавца и не является признанием Вайлдберриз вины в нарушении Договора.

11.3. Компенсация утраченных и поврежденных товаров:

11.3.1. Если по истечении 60 (шестидесяти) дней с момента предъявления Продавцом требования о возврате Товара Вайлдберриз не возвратил Товар Продавцу (не доставил Товар на выбранный Продавцом Пункт выдачи заказов), Товар признается утраченным, за исключением случаев, когда Вайлдберриз сообщил Продавцу о необходимости инвентаризации Товара до истечения указанного срока. Если в течение 90 (девяноста) дней с момента сообщения о проведении инвентаризации Вайлдберриз не возвратил Товар Продавцу, Товар признается утраченным.

11.3.2. Также Товар признается утраченным, если Вайлдберриз сообщил Продавцу об утрате Товара, в том числе до истечения срока, указанного в пункте 11.3.1. Вайлдберриз может сообщить об утрате Товара Продавцу посредством размещения в Личном кабинете сведений о перечне, количестве и стоимости утраченного Товара, определенной на основании подпункта 2 пункта 11.3.5, в том числе посредством включения такой информации в Отчет о реализации Товара или ежедневные отчеты на Портале.

11.3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 11.3.1, Товар признается утраченным с истечения соответствующего срока возврата Товара. В случае, предусмотренном пунктом 11.3.2, Товар признается утраченным с момента получения Продавцом сообщения.

11.3.4. В случае утраты Товара, за исключением случаев, когда такая утрата является следствием обстоятельств непреодолимой силы, Вайлдберриз обязуется возместить Продавцу реальный ущерб, размер которого определяется в соответствии с Договором. Упущенная выгода, в том числе упущенная выгода в размере разницы между Розничной ценой продавца (пункт 5.1) и суммой определенного в предусмотренном Договором порядке ущерба, а также любые иные косвенные убытки возмещению не подлежат.

11.3.5. Размер компенсации в случае утраты Товара за исключением случаев, предусмотренных пунктам 11.3.7., определяется равным размеру расчетной стоимости Товара (Св), определяемой по формуле:

Св = (Ц - Ц * кВВ) / (1 + Н), где:

Ц – Потенциальная цена, определяемая в порядке, предусмотренном пунктом 11.3.6;

кВВ - Коэффициент Вознаграждения Вайлдберриз, рассчитываемый согласно пункта 12.5 на дату утраты Товара;

Н – размер ставки налога на добавленную стоимость в зависимости от Товара и того, является ли Продавец плательщиком НДС на дату выплату компенсации утраты Товара.

11.3.6. Потенциальная цена (Ц) рассчитывается при условии, если Товар был продан не менее 10 раз, как среднее значение Розничных цен Продавца (пункт 5.1) на Товар при каждой продаже Товара за 365 дней, предшествующих дате последней продажи Товара на Сайте. Если Потенциальная цена, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, превышает Максимальную цену по Предмету, равную значению максимальной Розничной цены Продавца (пункт 5.1) из Розничных цен на относящиеся к тому же Предмету товары всех продавцов, реализующих товары на Сайте, Потенциальная цена признается равной Максимальной цене по Предмету.

11.3.7. Вайлдберриз вправе запросить у Продавца документы, подтверждающие закупочную стоимость. Продавец обязан в течение 10 дней с момента получения запроса предоставить документы, подтверждающие размер расходов на приобретение Товара или производство Товара Продавцом (далее – «Себестоимость»), к которым относятся: договоры, товарные накладные, акты приема-передачи товара и универсальные передаточные документы, счета-фактуры и документы, подтверждающие оплату расходов, понесенных на приобретение/изготовление Товара. Компенсация в случае утраты Товара устанавливается в размере Себестоимости в случае, если Вайлдберриз выразило согласие с выплатой компенсации в размере, определенном на основании представленных Продавцом документов. Компенсация покрывает все убытки Продавца, связанные с утратой Товара.

11.3.8. Вайлдберриз выплачивает компенсации, предусмотренные настоящим разделом Договора, в течение 30 рабочих дней с момента предъявления требования Продавцом либо с момента предоставления Продавцом документов о Себестоимости, если они были запрошены Вайлдберриз

11.3.9. Вайлдберриз признается исполнившим обязанность по возмещению ущерба с момента отражения суммы возмещения ущерба в Личном кабинете Продавца как доступной к востребованию. Вайлдберриз компенсирует ущерб посредством перечисления денежных средств на счёт Продавца в течение 5 рабочих дней с момента востребования денежных средств Продавцом, которое должно быть осуществлено только с использованием Личного кабинета на Портале, как это предусмотрено пунктом 5.7.

11.3.10. Условия пунктов 11.3.1 – 11.3.9 не применяются к отношениям сторон по возмещению Продавцу ущерба, причиненного утратой Товара в результате пожара, состоявшегося 13.01.2024 на складе Вайлдберриз в г.Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары, Московское шоссе, 153, корп. 2.

11.3.11. Продавец не вправе требовать возмещения ущерба в случае утраты Товара, если такой ущерб был возмещен Продавцу страховщиком как страхователю или выгодоприобретателю. В случаях, когда Продавец получил выплату страхового возмещения в отношении утраченных и/или поврежденных Товаров и Вайлдберриз возместил ущерб в отношении тех же Товаров, Продавец обязан возвратит Вайлдберриз уплаченное последним возмещение в течение 10 дней со дня наступления указанных в настоящем предложении обстоятельств.

11.4. Компенсация за Товары, утраченные вследствие пожара, произошедшего 13.01.2024

11.4.1. В отношении ущерба, причиненного утратой Товара в результате пожара, состоявшегося 13.01.2024 на складе Вайлдберриз в г.Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары, Московское шоссе, 153, корп. 2, Вайлдберриз сообщает об утрате Товара путем размещения Отчета о компенсации в формате .xls на странице Портала «Компенсация за товары в Шушарах». Размещение такого Отчета о компенсации не признается сообщением об утрате Товара. Отчет о компенсации стоимости утраченного Товара является предложением Вайлдберриз о возмещении ущерба, причиненных утратой указанного в Отчете о компенсации товара, в размере и сроки, определенные в Отчете о компенсации.

11.4.2. Продавец вправе принять Отчет о компенсации посредством нажатия кнопки «Согласиться с Отчетом» на странице Портала, где размещен Отчет. Принятие Продавцом Отчета означает заключение Продавцом с Вайлдберриз соглашения, которым устанавливается размер понесенного Продавцом ущерба и сроки его возмещения, на условиях, указанных в Отчете. Принимая Отчет, Продавец подтверждает, что сумма компенсации покрывает все убытки Продавца, вызванные утратой Товара в результате пожара, состоявшегося 13.01.2024 на складе Вайлдберриз в г.Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары, Московское шоссе, 153, корп. 2, и что Продавец не имеет к Вайлдберриз иных претензий и требований, связанных с указанным событием.

11.4.3. Компенсация, согласованная в порядке, предусмотренном пунктом 11.4.2, уплачивается при условии ее востребования Продавцом в следующем порядке:

1) Сумма компенсации или ее часть, предусмотренная графиком, являющимся неотъемлемой частью Отчета, будет отражена в Личном кабинете Продавца на Портале как доступная к выплате не позднее даты, указанной в таком графике. Сумма компенсации может отражаться в Личном кабинете Продавца на Портале частями до истечения такого срока. С момента отражения компенсации в Личном кабинете Продавца на Портале:

- Вайлдберриз признается исполнившим обязанность по выплате компенсации в соответствующей части;

- Продавец вправе востребовать выплату компенсации в сумме, отраженной в Личном кабинете.

2) Продавец вправе востребовать выплату только с использованием Личного кабинета на Портале, как это предусмотрено пунктом 5.7, путем нажатия кнопки – «Вывести».

3) Вайлдберриз уплачивает сумму компенсации посредством перечисления денежных средств на счёт Продавца, указанный на Портале, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента востребования денежных средств Продавцом.

11.4.4. Стороны признают, что доступная к востребованию сумма на Портале будет включать в себя компенсацию по предусмотренному пунктом 11.4.2 соглашению и денежные средства, вырученные от реализации Товаров и подлежащие перечислению Продавцу, за вычетом требований Вайлдберриз к Продавцу, существующих на момент окончания последнего отчетного периода по Договору о реализации (об уплате вознаграждения, возмещении издержек, оплате услуг и неустоек, и исполнении иных предусмотренных Договором обязательств Продавца). Вайлдберриз не признается нарушившим обязанность по уплате компенсации в случае, если сумма доступная к востребованию будет меньше, чем сумма компенсации, в связи с указанным в настоящем пункте обстоятельством.

11.4.5. Если Продавец не согласен с Отчетом о компенсации Продавец предоставляет документы, подтверждающие стоимость приобретения Товара Продавцом или стоимость производства Продавцом Товара, к которым относятся: договоры, товарные накладные, акты приема-передачи товара и универсальные передаточные документы, счета-фактуры и документы, подтверждающие оплату расходов, понесенных на приобретение Товара. Вайлдберриз вправе запросить дополнительные документы в подтверждение несения таких расходов. В случае, если Вайлдберриз выразит согласие с возмещением ущерба в размере документально подтвержденной стоимости приобретения Товаров, ущерб будет возмещен в размере такой стоимости.

11.5. Правила поведения на территории Вайлдберриз

11.5.1. На территории, принадлежащей или находящейся в пользовании и владении Вайлдберриз, установлены следующие правила поведения, обязательные для соблюдения всеми лицами (в том числе Продавцом, его работниками и иными привлеченными им лицами):

- проезд на территорию разрешается только при наличии специального пропуска;

- пеший проход под шлагбаумом или проход в обход турникета запрещены;
- не разрешается проникновение в здания через доки, предназначенные для погрузки товарно-материальных ценностей в автомобили;
- курение разрешается только в специально отведенных для этого местах;
- оставление или складирование мусора разрешено только в специально отведенных для этого местах;
- не разрешается нахождение на территории в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения либо с запрещенными к обороту на территории РФ жидкостями и/или веществами.
- не разрешается передвижение по территории со скоростью более 20 км/ч;
- не разрешается ремонт автомобиля или допущение розлива технических жидкостей;
- не разрешается бездействие при предъявлении требований сотрудников охраны Вайлдберриз о перемещении автомобиля по территории Вайлдберриз;
- не разрешается совершение противоправных действий, ответственность за которые предусмотрена гражданским, уголовным и административным законодательством РФ.

Продавец обязан проинформировать работников и иных привлекаемых им лиц о правилах поведения на территории Вайлдберриз, указанных в настоящем пункте. В случае нарушения Продавцом, его работниками или иными привлеченными им лицами правил поведения на территории Вайлдберриз на Продавца налагается штраф в случаях и размере, предусмотренных Перечнем штрафов.

11.5.2. В случае фиксации Вайлдберриз противоправных действий, совершенных работниками Продавца или иными привлекаемыми им лицами, Продавец обязан по запросу представить Вайлдберриз имеющуюся у него информацию в отношении таких правонарушителей и осуществлять содействие, необходимое для привлечения правонарушителей к ответственности. Под фиксацей понимается как фиксация правонарушения при помощи технических средств (системы аудио или видеонаблюдения, уличные камеры дорожного движения), так и наличие свидетельских показаний, результатов проведения внутренних проверок и оперативно-следственных мероприятий.

11.5.3. Продавец подтверждает, что ознакомился с Положением по организации пропускного и внутриобъектового режима на территории, принадлежащей или находящейся в пользовании и владении Вайлдберриз, размещенном по ссылке https://static-basket-03.wbbasket.ru/vol47/legalterms/ru/accessmode-rwb.html, согласен с ним и обязуется соблюдать установленные Положением правила, а также понимает, что в случае нарушения этих правил Продавец несет ответственность в соответствии с предусмотренными в Положении штрафами.

11.6. Коэффициент проблемного товара

11.6.1. Коэффициент проблемного товара (Кпт) рассчитывается еженедельно по формуле:

Кпт = (ПТ / Т) * 100%, где

ПТ – количество единиц Товаров Продавца, в которых за расчетный период обнаружены:
- повреждения и недостатки, в том числе тары, упаковки или маркировки;
- некомплектность и неполнота комплекта;
- несоответствия Товара информации в карточке Товара или маркировке на упаковке Товара (подмены, пересортица и т.п.); или
- иные дефекты, влекущие утрату или снижение потребительской ценности;

Т – количество принятых покупателями за расчетный период единиц Товаров Продавца, за

исключением возвращенных покупателями Товаров.

11.6.2. Расчетный период в пункте 11.6.1 равен 90 (девяноста) дням, предшествующим дню расчета Коэффициента проблемного товара.

11.6.3. Коэффициент проблемного товара публикуется в Личном кабинете Продавца.

12. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ДЛЯ СПОСОБА «МАРКЕТПЛЕЙС» (FBS)

12.1. Продавец обязуется предоставить Вайлдберриз Вознаграждение за реализацию Товара в Отчетном периоде. Вознаграждение указывается в Отчете с включением в его сумму НДС.

12.2. Вознаграждение Вайлдберриз, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.9, и разделом 21 Договора, рассчитывается в Отчете о продажах по следующей формуле:

В = Рц ∗ (кВВ - кМ + кС) − И , где

В - Вознаграждение Вайлдберриз за исполнение поручения в отношении Товара;

Рц – Розничная цена Продавца, включая предоставленные Продавцом скидки на Товар, действующая на момент заказа Товара покупателем;

кВВ – Коэффициент Вознаграждения Вайлдберриз;

кМ – Коэффициент маркетинговых мероприятий;

кС – Коэффициент при продажах со склада Продавца;

И – Сумма издержек, понесенных Вайлдберриз при исполнении поручения в отношении Товара и подлежащих возмещению Продавцом согласно Договору, за исключением издержек, указанных в пункте 12.10.

Если значение выражения (кВВ – кМ + кС) менее 1%, то оно признается равным 1%.

12.3. Размер Коэффициента Вознаграждения Вайлдберриз (кВВ) определяется в соответствии с пунктом 12.5 и зависит от товарной категории, к которой относится Товар, за реализацию которого уплачивается Вознаграждение, наличия и размера скидки у покупателя, предоставляемой ему Вайлдберриз (далее – Скидка WB), а также того, какие дополнительные услуги, выбраны Продавцом в Тарифном конструкторе на Портале и оказываются ему в момент передачи Товара.

12.3.1. Продавец может заказывать оказание дополнительных услуг (далее – «**Опции**») в Тарифном конструкторе, размещенном на Портале по адресу: https://seller.wildberries.ru//tariff-constructor . Любая из Опций действует с момента создания Продавцом соответствующей заявки на Портале (выбора и акцепта Опции в Тарифном конструкторе) и до момента ее отмены Продавцом, при этом отмена возможна только по истечении срока, о котором Продавец информирован при выборе Опции. Правила оказания указанных дополнительных услуг размещаются на Портале в разделе Тарифный конструктор.

12.4. Вайлдберриз предоставляет Покупателю Товара Скидку WB. Скидка WB признается скидкой, установленной с согласия Продавца. Иные, не относящиеся к Скидке WB скидки, предоставленные Вайлдберриз, не учитываются при расчете кВВ.

12.5. Правила определения размера коэффициента вознаграждения Вайлдберриз (КВВ):

12.5.1. Стороны соглашаются с тем, что отнесение наименований/артикулов Товаров к указанным в таблице категориям осуществляется в соответствии с внутренней товарной классификацией Вайлдберриз.

12.5.2. Коэффициент вознаграждения Вайлдберриз (КВВ) рассчитывается по формуле:

КВВ = (X + Y – скидка WB в %), где

X – это значение в %, определяемое по таблице, опубликованной на странице портала: ссылка; в зависимости от категории Товара;

Y – это значение в %, определяемое в зависимости от того, какие Опции применил Продавец, и отображаемое на Портале в Тарифном конструкторе в графе «Тариф активен».

При этом КВВ в любом случае не может быть менее 1%.

Стороны соглашаются с тем, что отнесение наименований/артикулов Товаров к указанным в таблице категориям осуществляется в соответствии с внутренней товарной классификацией Вайлдберриз

12.6. Размер Коэффициента маркетинговых мероприятий (кМ) устанавливается исходя из условий Акции, размещенных на Портале по адресу: https://seller.wildberries.ru, с учетом следующего:

12.6.1. Если в период проведения Акции Розничная цена Продавца (Рц), на определенный Товар меньше Среднего значения розничных цен (Сц), коэффициент маркетинговых мероприятий (кМ) применяется к расчету Вознаграждения за реализацию такого Товара по цене, меньшей чем Сц.

12.6.2. В иных случаях, не предусмотренных пунктом 12.6.1, применяется значение кМ равное 0 (нулю).

12.6.3. Вайлдберриз вправе по собственному усмотрению определять периоды проведения маркетинговых мероприятий на сайте (Акций), о чем Вайлдберриз уведомляет Продавца не позднее чем за 1 день до начала Акции. Уведомление направляется в личный кабинет Продавца на Портале и содержит:

1) период проведения Акции;

2) порядок определения Среднего значения розничных цен (Сц);

3) значение кМ или порядок его определения.

12.6.4. Период проведения Акции начинается с 0 часов 0 минут первого дня Акции, указанного в уведомлении, и прекращает действие в момент окончания последнего дня Акции, если в уведомлении не указано иное.

12.7. Размер Коэффициента при продажах со склада Продавца (кС) определяется в следующем порядке:

12.7.1. Если Товар продан способом «Маркетплейс» (FBS), то Коэффициент при продажах со склада Продавца (кС) рассчитывается по формуле:

кС = (Тф – Тн) * 0,1, где:

Тф – это количество полных часов с момента размещения на Портале информации о заказе Покупателя до момента передачи Товара Продавцом Вайлдберриз;

Тн – это базовое количество часов, определенное Вайлдберриз в порядке, предусмотренном пунктом 12.7.6, которое в любом случае не может быть менее 24 (двадцати четырех).

12.7.2. Если Товар продан способом «Витрина Экспресс», (EDBS) то Коэффициент при продажах со склада Продавца (кС) рассчитывается по формуле:

кС = (Тэ – Тв) * 1, где:

Тэ – это количество полных часов, прошедших с наступления часа, открывшего временной интервал, в течении которого Продавец был обязан исполнить обязательство по доставке Товара, до момента передачи Товара Продавцом Покупателю,

Тв – количество полных часов, содержащихся во временном интервале, в течении которого Продавец был обязан исполнить обязательство по доставке Товара Покупателю.

12.7.3. Если Коэффициент при продажах со склада Продавца (кС), рассчитанный по указанным в п 12.7.1 и 12.7.2 формулах, меньше 0 (нуля), то кС признается равным 0 (нулю).

12.7.4. В иных случаях применяется значение кС равное 0 (нулю).

12.7.5. Время передачи Товара Продавцом Вайлдберриз определяется по времени поступления Товара на склад или иной указанный Вайлдберриз пункт приемки, которое определяется моментом сканирования штрих-кода поставки, присваиваемого соответствующей партии Товара Продавца согласно Сборочному заданию и размещенного на соответствующих тарных местах (паллетах). С указанного момента время для расчета Коэффициента при продажах со склада Продавца (кС), указанное в пункте 12.7.1, останавливается. Вайлдберриз презюмирует, что в момент передачи Товара Продавцом Товар передан в полном соответствии со Сборочным заданием (по количеству и ассортименту), если такая презумпция не опровергнута в порядке, предусмотренном пункте 12.7.6. Окончательная проверка Товара на предмет количества единиц и ассортимента осуществляется Вайлдберриз в результате сортировки, предусмотренной пункте 12.7.6.

12.7.6. После передачи Товара Продавцом Вайлдберриз производит сортировку Товара (т.е. проверку по количеству единиц и ассортименту) в одностороннем порядке (далее – «срок сортировки»). Срок сортировки устанавливается не более 6 часов.

Сортировка производится путем сканирования стикера на индивидуальной упаковке единицы Товара, содержащего необходимые сведения для идентификации Товара и заказа покупателя. После сканирования штрихкода на упаковке единицы Товара в Личном кабинете Продавца на Портале отражается статус и время сортировки конкретной единицы Товара.

По итогам сортировки в отношении Товаров, отсутствующих по результатам сортировки, статус «в «процессе сортировки» сохраняется. В указанном случае Продавец обязан в течение срока, указанного в п. 4.3.1, передать Вайлдберриз отсутствующие единицы Товара в соответствии со Сборочным заданием. При этом срок (время) для расчета коэффициента кС, предусмотренного п. 12.7.1 Оферты, в отношении таких товаров считается с момента размещения заказа Покупателем и до момента фактической передачи такого Товара Вайлдберриз без приостановления на время сортировки. При нарушении срока сортировки в отношении таких недостающих товаров для целей расчета коэффициента кС учитывается срок сортировки 6 часов.

12.7.7. Если штрихкод на упаковке единицы Товара был отсканирован Вайлдберриз с нарушением срока сортировки, что повлекло отмену заказа и наложение на Продавца штрафа в соответствии с п. 14 Перечня штрафов, Вайлдберриз, наряду с аннулированием штрафа, наложенного на Продавца, обязан выплатить Продавцу штраф в размере 50% (Пятьдесят процентов) от розничной цены Товара, в отношении которого допущено нарушение, но не менее 100 (Ста) рублей. Штраф подлежит сальдированию с денежными требованиями Вайлдберриз к Продавцу в порядке, предусмотренном пунктом 6.9

12.7.8. Отказ Вайлдберриз в приемке товара в соответствии с п. 12.7.5 настоящей Оферты при отсутствии нарушений порядка передачи Товара со стороны Продавца влечет ответственность Вайлдберриз в виде штрафа в размере 30% от общей стоимости каждого необоснованно не принятого заказа, но не менее 100 (ста) и не более 100 000 (Ста тысяч) рублей. Соответствующий штраф выплачивается на основании письменного обращения (требования) продавца, которое рассматривается Вайлдберриз в течение 30 дней с даты обращения, если не установлено, что отказ явился следствием злоупотребления со стороны продавца, в т.ч. в виде сговора с сотрудником склада/сортировочного центра

12.7.9. Вайлдберриз определяет базовое количество часов (Тн), указанное в пункте 12.7.1, в одностороннем порядке с уведомлением Продавца посредством Портала о новом значении Тн не позднее чем за 2 дня до дня начала его применения. Значение Тн публикуется на Портале в разделе Новости. Значение Тн не может быть менее 24 часов.

12.8. Продавец вправе устанавливать скидки на Товар с использованием Портала. Размер Розничной цены Продавца определяется с учетом установленных Продавцом скидок и скидок, установленных с согласия Продавца. К скидкам, установленным с согласия Продавца, относятся скидка WB (пункт 12.4) и скидка, применяемая автоматически в следующем порядке (Скидка по Автоакции, Автоакция). Принимая оферту, Продавец подтверждает, что он проинформирован об условиях применения Скидки по Автоакции, порядке проведения Автоакций и праве отказаться от применения Скидки по Автоакции.

12.8.1. Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня применения Скидки по Автоакции Вайлдберриз уведомляет Продавца в личном кабинете на Портале о:

1) сроке начала Автоакции;

2) размере скидки, устанавливаемой на период Автоакции, в процентах;

3) перечне Товаров, которые предложены для применения Скидки по Автоакции.

12.8.2. Продавец вправе отказаться от участия в Автоакциях. Такой отказ Продавца совершается в форме определенных функционалом Портала действий и может быть установлен на срок, указанный на Портале, либо без ограничения срока. В случае отказа Продавца от участия в Автоакциях Скидки по Автоакции к его Товарам не применяются. Отказ Продавца от участия в Автоакциях не препятствует Продавцу принимать участие во всех Автоакциях, проводимых Вайлдберриз, путем добавления своих Товаров в Автоакции посредством использования функционала Портала.

12.8.3. Как до, так и в течение всего срока проведения Автоакции Продавец вправе исключить все или некоторые Товары из Автоакции посредством функционала Портала. К Товарам, исключенным в соответствии с настоящим пунктом, Скидка по Автоакции не применяется.

12.8.4. Скидка по Автоакции применяется с 00 часов 00 минут дня, указанного в уведомлении, если в нем не предусмотрено другое время.

12.8.5. С момента применения Скидки по Автоакции Розничная цена Продавца уменьшается на соответствующий размер такой скидки.

12.8.6. Продавец посредством Портала вправе установить минимальную цену реализации Товара в рамках Автоакции. В случае, если в результате применения Скидки по Автоакции Розничная цена на Товар будет меньше, чем установленная Продавцом минимальная цена реализации, скидка по Автоакции к такому Товару не применяется,

12.9. Вознаграждение Вайлдберриз за реализацию Услуги по доставке Товара покупателю, оказываемой Продавцом в случае продажи Товара способами «Витрина» (DBS) и «Витрина Экспресс» (EDBS), составляет 1% вне зависимости от выбранных Опций Тарифного конструктора.

12.10. Сумма издержек, понесенных Вайлдберриз на исполнение поручения Продавца в части принятия денежных средств в оплату Товаров от покупателей (пункт 3.2), составляющих комиссии (вознаграждения) кредитных организаций, платежных систем и участников платежных систем за проведение платежа, зачисление платежа на расчетный счет, организацию расчетов в сети Интернет и другие действия, необходимые для обеспечения возможности покупателя совершить платеж за Товар Продавца на Сайте, не включается в сумму издержек, вычитаемую из суммы вознаграждения Вайлдберриз согласно пункту 12.2, и возмещается (пункт 6.3) сверх такого вознаграждения. Размер издержек равен сумме возникающего у Вайлдберриз обязательства по оплате услуг/действий, указанных в настоящем пункте лиц.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

13.1. Услуги по организации доставки товаров до Покупателя и доставки возвращенных покупателем Товаров.

13.1.1. В случае передачи Продавцом товаров для их доставки до Покупателя (в том числе в случае передачи через транзитный склад) независимо от того, состоялась такая передача до или после появления Заказа Покупателя, а также в случае возврата Покупателем Вайлдберриз Товара Вайлдберриз оказывает Продавцу услуги по организации доставки Товара или, соответственно, по организации доставки возвращенного Покупателем Товара от Покупателя до склада Вайлдберриз (или до склада Продавца в случаях, прямо указанных в Договоре), в том числе в случае, если Покупатель находится за пределами РФ и, соответственно, доставка осуществляется за пределы территории РФ.

13.1.2. Услуга Вайлдберриз по организации доставки является транспортно-экспедиционной услугой и может включать в себя следующие действия Вайлдберриз:

1) услуги по оформлению документов, необходимых для перевозки;

2) услуги по перевозке Товаров собственными силами Вайлдберриз;

3) погрузочно-разгрузочные услуги, включая погрузку и выгрузку транспортных средств, в том числе автомобильного транспорта, соответственно в пунктах отправления и назначения и перегрузку Товара в пути следования;

4) информационные услуги по уведомлению Покупателя об отправке грузов по его адресу и о продвижении Товара;

5) услуги по организации и выполнению перевозки Товара, включая выбор перевозчика и заключение с ним договора перевозки, выполнение перевозки избранным перевозчиком согласно заключенному договору.

13.1.3. Вайлдберриз самостоятельно определяет маршруты перевозки Товара и порядок оказания услуги. Вайлдберриз вправе привлекать к перевозке Товара третьих лиц.

13.1.4. В случае, если условия договора купли-продажи, заключенного Вайлдберриз от имени Продавца с Покупателем, предусматривают выдачу Товара Покупателю в пункте выдачи заказов, то услуги третьих лиц по выдаче такого Товара покупателю в пункте выдачи заказов или приему от покупателя возвращаемого Товара в пункте выдачи заказов не являются частью оказываемой Вайлдберриз услуги по организации доставки. Не являются частью услуг по организации доставки Товара услуги по хранению и обработке Товара, предусмотренные разделом 13.2. Не являются частью услуг по организации доставки доставка Товара Покупателю от сортировочного центра Вайлдберриз в случае, когда такая доставка осуществляется Вайлдберриз по поручению покупателя.

13.1.5. Стороны используют следующие экспедиторские документы:

1) Настоящий Договор, включая настоящие Правила, определяющие перечень и условия оказания Вайлдберриз Продавцу услуг по организации доставки Товаров;

2) Акт приема-передачи, предусмотренный Правилами приемки и возврата Товара, подтверждающий факт получения Вайлдберриз от Продавца Товара в том числе для его последующей доставки;

3) Отчет о продажах, предусмотренный разделом 4 Договора, подтверждающий факт оказания услуги, в том числе ее объем;

13.1.6. Задание Продавца на оказание услуг (поручение экспедитору) по организации доставки Товара

выдано в момент заключения Договора и вступает в силу при условии передачи Товара Вайлдберриз и с момента заключения Вайлдберриз от имени Продавца договора купли-продажи Товара с Покупателем, предусматривающего обязанность Продавца доставить Товар до Покупателя и адрес доставки Товара.

13.1.7. Продавец обязуется оплатить Вайлдберриз услуги по организации доставки Товаров и доставки возвращенных Покупателем Товаров от Покупателя до склада Вайлдберриз по предусмотренной настоящими Правилами цене услуг за каждый факт оказания услуги.

13.1.8. Услуги, предусмотренные настоящим пунктом Правил, Стороны признают оказанными в момент наступления следующих обстоятельств (фактов оказания услуг):

1) получение покупателем Товара, доставленного Вайлдберриз, истечения срока хранения Товара на ПВЗ или отказа Покупателя от Товара, доставленного Вайлдберриз до покупателя или до ПВЗ;

2) передачи покупателем Товара на ПВЗ, истечения срока хранения Товара на ПВЗ или отказа покупателя от Товара, доставленного Вайлдберриз до покупателя или до ПВЗ – в отношении услуг по доставке возвращенных Покупателем товаров.

13.1.9. Цена услуг Вайлдберриз (при способе продажи «Маркетплейс» (FBS) определяется на основании Тарифов, размещенных на Портале на момент заказа покупателем Товара, в отношении которого оказывается услуга по доставке.

13.1.10. Цена услуг, оказываемых в отношении Товаров, реализуемых со склада Вайлдберриз, определяется на основании тарифа, коэффициента склада, на котором Продавец передал Товар Вайлдберриз, с учетом пункта 6.6 и индекса локализации.

Под Индексом локализации ("Ил") понимается величина, отражающая средневзвешенное значение коэффициента территориального распределения (Ктр) каждого заказа Продавца. Коэффициент территориального распределения (Ктр) показывает отклонение рассчитываемого в отношении Товаров Продавца значения доли локализации заказов каждого артикула Продавца от базового значения доли локализации заказов.

Доля локализации артикула - это доля заказов Товаров по отдельному артикулу место отправки (место, где товар находился в момент его заказа покупателем) которых и место передачи которых от Вайлдберриз покупателю находятся в одном федеральном округе РФ или группе объединенных в единый кластер округов.

Значение доли локализации артикула, порядок расчета Ил, порядок определения Ктр и принадлежность складов к федеральным округам размещены на странице Портала: https://seller.wildberries.ru/content-analytics/deliveries-by-region.

13.1.11. Применимые тарифы определяются на основании габаритов Товара и/или категории Товара, в зависимости от того, как это указано в Тарифах. Отнесение товаров, в отношении которых оказывается услуга, к категории товаров, перечисленной в Тарифах, осуществляется в соответствии с внутренней товарной классификацией Вайлдберриз.

13.1.12. Стоимость услуг Вайлдберриз по возврату единицы товара с пункта выдачи заказов до склада Вайлдберриз (обратная доставка) составляет 50 (пятьдесят) рублей за каждый факт оказания услуги, если иное не предусмотрено тарифами и пунктом 13.1.13.

13.1.13. В случае, если обратная доставка осуществляется после отказа покупателя от товара, реализуемого в рамках системы «Маркетплейс» (FBS), в связи с наличием в нем недостатков или в связи с тем, что истек срок годности или срок службы доставленного покупателю товара, то Продавец обязуется уплатить Вайлдберриз компенсацию в размере доведенной до сведения покупателя при оформлении заказа стоимости услуги по доставке Товара от ПВЗ до склада Вайлдберриз при отказе покупателя от Товара.

13.1.14. Стоимость услуг Вайлдберриз по организации доставки СГТ, стоимость услуг Вайлдберриз по организации доставки единицы возвращаемого СГТ до склада Продавца (обратная доставка до склада Продавца) и стоимость услуг Вайлдберриз по организации доставки единицы возвращаемого Товара, проданного способом «Курьер BW» (DBW), до Продавца (обратная доставка до склада Продавца) рассчитывается по формуле, указанной в пункте 13.1.10 исходя из Тарифа, увеличенного на 1 000 (одну тысячу) рублей.

13.1.15. В случае передачи Продавцом Товара через транзитный склад Вайлдберриз оказывает Продавцу дополнительную услугу по доставке Товара с транзитного склада на склад, на котором Товар будет храниться. Стоимость услуг по организации доставки товаров в таком случае увеличивается на указанную на Портале стоимость доставки Товаров с транзитного склада на выбранный Продавцом склад назначения.

13.2. Услуги по складской обработке и хранению Товара.

13.2.1. При передаче Продавцом Товара на склад Вайлдберриз Вайлдберриз оказывает Продавцу следующие услуги:

1) услугу по складской обработке Товара, состоящую в разгрузке Товара из транспортного средства и перемещении Товара в помещении склада при его разгрузке;

2) услугу по хранению Товара на складе Вайлдберриз в период с момента его поступления на склад до момента его убытия со склада.

13.2.2. Стоимость услуг (Со) по складской обработке Товара (Со):

Со = Е * (Ц * КП), где:

Е – объем всех единиц товара, переданного Продавцом на склад Вайлдберриз, в литрах;

Ц – указанная на странице «Коэффициенты приемки» Портала базовая стоимость складской обработки за 1 л.;

КП – коэффициент приемки, указанный на странице «Коэффициенты приемки» Портала для каждого склада.

Если Продавец создал Поставку, стоимость услуги (Со) рассчитывается на основании действующего на момент создания Продавцом Поставки коэффициента приемки, установленного для склада, в котором Продавец согласно такой Поставке намеревается передать Товар Вайлдберриз (далее – Плановый коэффициент приемки).

Если Продавец передал Товар на склад, отличный от указанного в Поставке, применяется Коэффициент приемки, установленный на момент передачи для склада, на котором Товар фактически передан.

Если:

1) Продавец увеличит количество единиц товара в ранее созданной Поставке более чем на 10%, но не менее чем на 100 единиц; или

2) Количество фактически переданных Продавцом единиц Товара будет превышать количество единиц в Поставке более чем на 10% от запланированного количества, но не менее чем на 100 единиц;

то, для определения стоимости услуги (Со) применяется Плановый коэффициент приемки, увеличенный на 1 (единицу), за исключением случаев, когда Плановый коэффициент приемки равен или больше 5 (пяти).

13.2.3. Итоговая стоимость услуг по складской обработке товара определяется по результатам Отчетного периода и включает в себя стоимость всех услуг по складской обработке, оказанных Продавцу в течение Отчетного периода.

13.2.4. Цена хранения единицы Товара за 1 календарный день определяется на основании тарифа и коэффициента склада, на котором Продавец передал Товар Вайлдберриз, с учетом пункта 6.6..

13.2.5. Перечень адресов складов Вайлдберриз, при передаче Товара на которых оказываются услуги по складской обработке и хранению указан в Тарифах. Отнесение товаров, в отношении которых оказываются услуги, к категории товаров, перечисленной в Тарифах, осуществляется в соответствии с внутренней товарной классификацией Вайлдберриз.

13.2.6. Поручение Продавца на оказание услуги вступает в силу с момента передачи Товара на склад Вайлдберриз.

13.2.7. Рассчитываемая согласно настоящему Разделу Правил цена услуг и цены услуг, указанные в Тарифах, включают НДС, если операция по реализации услуги признается объектом налогообложения по НДС.

13.2.8. Хранение Товара Продавца может осуществляться на складе Вайлдберриз на монопаллетах или в коробах. В случае если объем Товара на одной монопаллете составит менее 1 м^3, а также в случае, если изменение способа хранение необходимо для сохранения внешнего вида, потребительских свойств и качества Товара, Вайлдберриз вправе в одностороннем порядке изменить способ хранения Товара с «монопаллеты» на «короба» с соответствующим изменением стоимости услуг.

13.3. **Габариты Товара**

13.3.1. Продавец обязуется предоставлять достоверную информацию о габаритах Товара при создании Карточки Товара на Портале. Стоимость услуг по Договору определяется на основании Тарифов, размер которых зависит от:

- Указанных Продавцом в Карточке габаритов Товара, либо

- Действительного объема Товара, то есть произведения его Действительных, то есть полученных в результате обмера, проведенного в указанном ниже порядке, габаритных размеров (в случае, если такие обмеры были проведены).

13.3.2. Вайлдберриз до передачи Товара покупателю выборочно осуществляет обмеры единиц Товара с целью установления его Действительного объема путем определения трех измерений – длины, ширины и высоты (Действительных габаритов) в сантиметрах. Действительные габариты Товара включают габаритные размеры его тары и/или упаковки, в которых он был передан Продавцом.

13.3.3. Вайлдберриз выбирает единицы Товара для обмера на основе случайного отбора программного обеспечения Вайлдберриз с учетом дополнительных критериев, повышающих вероятность выбора единицы определенного Товара: указанные в Карточке Товара габариты (любой из габаритов) превышают усредненные габариты Товаров определенной категории, определенные на основании собственных аналитических расчетов Вайлдберриз, более чем на 40%.

13.3.4. Действительные габариты всех единиц Товара одного артикула, признаются установленными при условии, если проведено не менее 2 (двух) обмеров любой из единиц и в результате 2 (двух) последних обмеров любой из единиц, , разница в объемах Товара, полученных в результате каждого из 2 последних обмеров, составила менее 10%. В качестве действительных габаритов при этом указывается результат одного из 2 последних обмеров, при котором получено наибольшее из значений объема, соответствующее требованию к максимальной разнице в 10%. Результаты обмера Товара, выполненного Вайлдберриз в одностороннем порядке, являются достаточным доказательством несоответствия указанных Продавцом в Карточке товара габаритов Товара Действительным габаритам Товара. Вайлдберриз сообщает о таких результатах обмера Продавцу с

использованием Портала в течение 7 дней после обмера.

13.3.5. В результате проведенных обмеров Вайлдберриз размещает в личном кабинете Продавца (в подразделе «Аналитика // Отчеты // Отчет по удержаниям») значения Действительных габаритов и 3 фото обмера – по одному для каждого из измерений. В случае, если на фотографиях отсутствуют или не могут быть определенно установлены результаты обмера, или результаты обмера на фото не соответствуют установленным Действительным габаритам, Продавец вправе запросить дополнительный обмер.

13.3.6. Коэффициент габаритов ($К_г$) – это расчетный показатель, используемый для штрафа за неверное указание габаритов (пункт 13.3.7). Коэффициент габаритов ($К_г$) определяется в 1 (первый) день каждойкалендарной недели в отношении каждого наименования (артикула), в отношении которого осуществлялись одно и более измерение габаритов за последние 30 дней. Значение $К_г$ зависит от величины отклонения по артикулу, определяемой как отношение объема, рассчитанного по Действительным габаритам, к объему, рассчитанному по габаритам, указанным в карточке товаров:

Отклонение по артикулу	Значение $К_г$
Отклонение ≤ 1,1	0
1,1 < Отклонение ≤ 1,5	5
1,5 < Отклонение	10

Если объем Товара, рассчитанный на основании Действительных габаритов, меньше 2 литров или равен 2 литрам, то значение Кг всегда равно 0 (нулю).

13.3.7. За нарушение обязанности по предоставлению достоверных габаритов Товара Продавец обязуется уплатить Вайлдберриз штраф ($Ш_г$) на следующих условиях:

13.3.7.1. Штраф за неверное указание габаритов ($Ш_г$) рассчитывается в отношении каждой единицы Товара, в отношении которого в момент передачи такой единицы Товара покупателю или отказа Покупателя от Товара после доставки значение Коэффициента артикула ($К_г$) больше 0 (нуля). Сумма штрафов по каждой единице Товара составляет итоговый размер штрафа, уплачиваемого Продавцом за неверное указание габаритов.

13.3.7.2. Штраф по каждой единице Товара рассчитывается по следующей формуле:

$Ш_г = Т_л * К_г$, где:

$Т_л$ – Тариф, применимый к артикулу Товара при оказании услуги по организации доставки (пункт 13.1) исходя из Действительных габаритов Товара;

При этом, если сумма штрафа ($Ш_г$) за единицу Товара менее 100 рублей, то она признается равной 100 рублям, если более 10 000 рублей, то она признается равной 10 000 рублей.

13.3.8. Полученный в результате указанных выше расчетов Коэффициент габаритов ($К_г$), присвоенный каждому артикулу Товаров Продавца, действует в течение календарной недели, в первый день которой он рассчитан, и применяются при расчете стоимости услуг, оказанных в период срока его действия. Значения Коэффициента отображаются в личном кабинете Продавца на Портале.

13.3.9. Установление Действительных габаритов в результате обмера не влечет автоматического изменения габаритов в Карточке Товара. Продавец обязан самостоятельно изменять в Карточке Товара габариты на соответствующие Действительным.

13.3.10. В случае отсутствия в Карточке товара информации о габаритах Товара стоимость предусмотренный пунктом 13.1 услуг определяется как произведение Базового тарифа, указанного в Тарифах, и Коэффициента склада, указанного в Тарифах, и Коэффициента отсутствующих габаритов (Ког), размер которого составляет 25.

13.4. Услуги по утилизации Товара.

13.4.1. Продавец поручает Вайлдберриз утилизировать Товар. Поручение Продавца на утилизацию Товара вступает в силу в отношении соответствующего Товара в следующих случаях:

1) Товар приходит в негодность во время его нахождения на складе Вайлдберриз, в том числе в связи истечением срока годности Товара;

2) Вайлдберриз или Продавец заявили о возврате Товара в порядке, предусмотренном пунктами 11.2.3 или 11.2.4, или иных случаях, когда Товар подлежит возврату Продавцу, и Продавец не принял и не вывез Товар в срок, предусмотренный Договором или указанный на Портале.

13.4.2. Поручение Продавца вступает в силу с момента передачи Товара Покупателем во владение Вайлдберриз.

13.4.3. Вайлдберриз обязано утилизировать Товар незамедлительно после вступления в силу поручения Продавца собственными силами или с привлечением третьих лиц. В случае, если это не нарушает применимое законодательство о защите окружающей среды, Вайлдберриз вправе утилизировать невостребованный Товар посредством сдачи его специализированной организации по вывозу отходов, в том числе с использованием площадок по сбору отходов.

13.4.4. Стоимость услуги за утилизацию каждой единицы Товара предусмотрены Тарифами, размещенными на Портале.

13.5. Услуги по предоставлению дополнительного функционала на Портале

13.5.1. Вайлдберриз по заявке Продавца за плату может оказывать ему услуги по предоставлению дополнительного функционала на Портале. Продавец через Портал может сделать заявку на оказание следующих типов услуг:

- Услуги с ежемесячным автоматическим продлением периода оказания услуг (далее – Услуги в рамках подписки), при этом иная частота автоматического продления Услуг в рамках подписки может быть предусмотрена условиями таких Услуг на Портале;

- Дополнительные услуги, оказываемые Вайлдберриз в количестве, указанном на Портале, за отдельную плату и только при условии, что между Продавцом и Вайлдберриз в текущем периоде согласовано оказание Услуг в рамках подписки (далее – Дополнительные услуги в рамках подписки).

13.5.2. Информация о перечне и стоимости предлагаемых услуг по предоставлению дополнительного функционала размещена по ссылке: https://seller.wildberries.ru/monetization-services. Для Продавца, который получил доступ к разделу «Бренды» в порядке, предусмотренном п. 9.4.5, информация о перечне и стоимости услуг по предоставлению дополнительного функционала, связанного с доступом к разделу «Бренды», размещена по ссылке: https://seller.wildberries.ru/brands/subscription. Вайлдберриз вправе в одностороннем порядке изменять перечень и стоимость услуг по предоставлению дополнительного функционала на Портале в порядке, предусмотренном п. 7 Договора.

13.5.3. Продавец оплачивает услуги в порядке, указанном при выборе услуги. При наличии

соответствующей технической возможности могут быть доступны следующие способы и порядок оплаты:

1) Оплата услуг со счета или банковской карты Продавца в момент совершения действий по заказу услуг;

2) Оплата услуг путем удержания стоимости услуг в порядке, предусмотренном пунктом 6.9

13.5.4. Срок исполнения обязанности Продавца оплатить услуги по предоставлению дополнительного функционала на Портале признается наступившим с момента направления Продавцом заявки на оказание услуг.

13.5.5. В случае отказа Продавца от Услуг в рамках подписки, Продавец сохраняет право требовать предоставления услуг до окончания Периода оказания услуг, определяемого в соответствии с условиями, опубликованными на Портале, в котором было заявлено об отказе, и обязанность по оплате таких услуг до конца соответствующего Периода оказания услуг. Оказание данных Услуг в рамках подписки прекращается с момента начала нового Периода оказания услуг. К отношениям сторон, возникающих в рамках оказания Вайлдберриз Услуг в рамках подписки, применяются положения статьи 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.6. «Баллы за отзывы»

13.6.1. Вайлдберриз вправе по заявке Продавца на Портале предоставить Продавцу услугу «Баллы за отзывы». В рамках указанной услуги Вайлдберриз будет стимулировать покупателей оставлять отзывы на Товар Продавца путем начисления покупателям баллов за каждый оставленный отзыв, а Продавец обязан уплатить Вайлдберриз стоимость оказанных услуг.

Стоимость услуги «Баллы за отзывы» ($С_{БО}$) определяется по следующей формуле:

$С_{БО} = К_{б} + С_{ВБ} + С_{НДС}$, где

$К_{б}$ – это количество баллов, начисленных покупателю за отзывы, оставленные на Товар Продавца,

$С_{ВБ}$ – это ставка вознаграждения Вайлдберриз, взимаемого за оказание услуги «Баллы за отзывы», равная 1,2 (один и две десятых);

$С_{НДС}$ – это применимая ставка НДС (20%).

13.6.2. Подробная информация об условиях оказания услуги «Баллы за отзывы» доступна на Портале по ссылке: https://seller.wildberries.ru/points-for-reviews/promotions.

13.7. Услуга по переносу Карточек Товара

13.7.1. Вайлдберриз может по заявке Продавца предоставить Продавцу (здесь и далее в пункте 13.7 – Владельцу Карточки) и другому Продавцу (здесь и далее в пункте 13.7 – Получателю) платную услугу по обеспечению передачи прав на Карточку Товара (переноса Карточки Товара).

13.7.2. Результатом оказания услуги по переносу Карточки Товара является отображение переданной Карточки Товара в Личном кабинете Получателя и прекращение показа Карточки Товара в Личном кабинете Владельца Карточки.

13.7.3. Владелец Карточки Товара может с использованием Портала направить заявку на ее перенос. Заявка признается согласованной, и услуга подлежит оказанию при соблюдении всех следующих условий

1) Получатель подтвердил заявку Владельца Карточки в своем Личном кабинете;

2) Вайлдберриз выразил согласие на оказание услуги по переносу Карточки Товара путем выставления Владельцу Карточки и Получателю счетов на оплату, являющихся офертой на оказание услуги;

3) Владелец Карточки оплатил счет на оплату путем перечисления фиксированной части платы за услуги по переносу Карточки Товара на расчетный счет Вайлдберриз со своего расчетного счета (размер фиксированной части платы указан на Портале);

4) Получатель оплатил счет на оплату путем перечисления оставшейся части платы за услуги по переносу Карточки Товара на расчетный счет Вайлдберриз со своего расчетного счета (оставшаяся часть платы рассчитывается по формуле, указанной на Портале);

5) Продажи Товара из Карточки Товара не осуществлялись в течение 14 (четырнадцати) календарных дней включительно до даты подачи заявки.

13.7.4. Ничто в настоящем Договоре не может быть истолковано как обязанность Вайлдберриз оказать услугу по переносу Карточки, кроме принятия Владельцем Карточки и Получателем оферты, предусмотренной подпунктом 2 пункта 13.7.3. Информация о том, при каких условиях услуги по переносу Карточек Товара могут быть оказаны, размещается на Портале по ссылке https://seller.wildberries.ru/help-center/article/A-220; при этом выполнение всех таких условий не является основанием для предъявления Владельцем карточки Вайлдберриз требования об оказании услуги.

13.7.5. Стоимость услуги Вайлдберриз по переносу Карточки Товара определяется в счетах на оплату (подпункт 2 пункта 13.7.3). Информация о предварительной стоимости услуги может быть предоставлена Владельцу Карточки и Получателю на Портале.

13.7.6. Услуга признается оказанной с момента предоставления Получателю доступа к редактированию Карточки Товара.

13.7.7. Оплачивая счет на оплату (подпункт 3 пункта 13.7.3), Владелец Карточки гарантирует Вайлдберриз:

- отсутствие требований третьих лиц в отношении информации и объектов интеллектуальной собственности, включенных в Карточку Товара;

- отсутствие у Владельца Карточки требований к Вайлдберриз, связанных с реализацией Товара Владельца Карточки по переносимой Карточке Товара, включая, но не ограничиваясь: требований о возврате ранее переданного Товара или компенсации его стоимости (Владелец Карточки признает, что на момент ее переноса во владении Вайлдберриз отсутствуют Товары, относящиеся к этой Карточке Товара); требований о перечислении Владельцу Карточки денежных средств, вырученных от реализации Товара покупателям; требований, связанных с оспариванием сумм вознаграждения, стоимости услуг, неустоек и других выплат Владельца Карточки в пользу Вайлдберриз, связанных с реализацией указанного в Карточке Товара;

- отсутствие фактов приобретения Товара на протяжении не менее чем 14 (четырнадцати) календарных дней включительно до даты подачи заявки на оказание услуги по переносу Карточки Товара.

13.7.8. Владелец Карточки признает, что с момента подачи заявки на оказание услуги по переносу Карточки Товара и до момента оказания услуги у Владельца Карточки отсутствует возможность по формированию Плана поставок в отношении Товара из переносимой Карточки, по передаче Товара Вайлдберриз для продажи способом «Маркетплейс» (FBS), «Витрина» (DBS) и «Витрина Экспресс» (EBDS), а также возможность редактирования Карточки Товара.

13.7.9. Вайлдберриз не несет ответственности перед Владельцем Карточки, Получателем и третьими лицами за содержание переносимой Карточки Товара, а также за действительность заключенных между Владельцем Карточки и Получателем сделок, предметом которых является передача Карточки Товара.

13.7.10. С момента передачи прав на Карточку Товара все права и обязанности Владельца Карточки (Продавца по Договору) переходят Получателю.

13.8. Программа лояльности.

13.8.1. В случае соответствия Продавца одному из уровней лояльности Вайлдберриз предоставляет Продавцу скидку к стоимости отдельных услуг, а также осуществляет иные действия, которые прямо предусмотрены условиями уровня лояльности.

13.8.2. Уровень лояльности Продавца определяется 1 (первого) числа каждого месяца путем оценки данных о соответствии Продавца или результатов исполнения Договора критериям, опубликованным на Портале на странице https://seller.wildberries.ru/loyalty-program (далее – Критериям).

13.8.3. Состав и содержание Критериев, размеры скидок на Тарифы и перечень предоставляемых по уровню лояльности возможностей, а также состав уровней лояльности определяется Вайлдберриз и публикуется на Портале не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу, 1 числа которого производится оценка уровня лояльности Продавца.

13.8.4. Определенный в порядке, предусмотренном пунктом 13.6.2, уровень лояльности действует до 1 числа следующего месяца.

13.9. Услуга по смене логина (номера телефона)

13.9.1. Вайлдберриз по заявке Продавца оказывает ему платную услугу по смене логина (номера телефона, указанного при регистрации и используемого для идентификации Продавца на Портале) в течение трех рабочих дней с момента направления Продавцом заявки.

13.9.2. Подробная инструкция по смене логина (номера телефона) доступна на Портале по адресу: https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/A-370.

13.9.3. Стоимость услуги по смене логина указывается на Портале и подлежит оплате Продавцом путем перечисления денежных средств с расчетного счета Продавца, указанного в его Личном кабинете, на расчетный счет Вайлдберриз.

13.9.4. Для направления Заявки на оказание услуги по смене логина Продавец на Портале должен заполнить форму восстановления доступа к личному кабинету с указанием ИНН Продавца, нового логина (номера телефона) и приложением платежного поручения, подтверждающего оплату услуг.

13.9.5. Оплата стоимости услуги с расчетного счета Продавца признается достаточным подтверждением волеизъявления Продавца на изменение логина (номера телефона).

13.10. Услуга по организации приема платежей от агента покупателя

13.10.1. Вайлдберриз оказывает Продавцу услугу по организации приема оплаты покупателем Товара в безналичной форме (далее в настоящем разделе – Платежа) в следующих случаях:

1) если покупатель уполномочивает третье лицо на основании договора поручения совершать от его имени и по его поручению Платеж, и такой Платеж совершается без использования электронных средств платежа, электронных денежных средств или платежных карт; или

2) если покупатель при оплате Товара использует сервисы, исключающие ввод покупателем на Сайте данных электронных средств платежа, электронных денежных средств или платежных карт (платежные сервисы), кроме предоставляемого Вайлдберриз пользователям Сайта сервиса привязки карт,

Вайлдберриз оказывает Продавцу услугу по организации приема такого платежа.

13.10.2. В рамках оказания услуги по организации приема платежей Вайлдберриз:

1) обеспечивает возможность принятия таких платежей посредством технической интеграции используемых клиентами сервисов приобретения товаров по договору поручения и платежных сервисов;

2) обеспечивает обработку платежей, совершаемых с использованием таких сервисов, поступающих на счет Вайлдберриз, и учет сумм таких платежей с целью перечисления Продавцу полученной выручки.

13.10.3. Стоимость услуги составляет 1,5% от Розничной цены Продавца на оплаченный способом, указанным в пункте 13.10.1, Товар, включая предоставленные Продавцом скидки на Товар, действующей на момент заказа Товара покупателем и используемой для расчета суммы вознаграждения Вайлдберриз согласно пункту 12.2, включая НДС.

13.10.4. Объем и общая стоимость оказанных за Отчетный период услуг указывается в Отчете. Услуги признаются принятыми с момента утверждения Отчета (пункт 5.6).

14. ПРАВИЛА ВЫКУПА ТОВАРА.

Вайлдберриз вправе приобрести Товар, переданный ему Продавцом, в свою собственность в следующем порядке и на следующих условиях:

14.1. С момента передачи Продавцом Вайлдберриз Товара для реализации в исполнение условий, предусмотренных разделом 4 Договора, Продавец посредством безотзывной оферты предоставляет Вайлдберриз следующие права:

14.1.1. право заключить в отношении Товара, переданного Продавцом Вайлдберриз для реализации, один или несколько (без ограничений по количеству) договоров купли-продажи, согласно которым Продавец передает Товар Вайлдберриз в собственность, а Вайлдберриз обязуется принять и оплатить такой Товар. Право заключить указанные договоры предоставлено Вайлдберриз безвозмездно.

14.1.2. право заключить в отношении Товара, переданного в собственность Вайлдберриз в соответствии с п. 14.1.1 Договора, один или несколько (без ограничений по количеству) договоров купли-продажи, согласно которым Вайлдберриз передает Товар Продавцу в собственность, а Продавец обязуется принять и оплатить такой Товар. Право заключить указанные договоры предоставлено Вайлдберриз безвозмездно и действует в отношении каждого выкупленного Вайлдберриз Товара в течение 3 (трех) лет с момента заключения договора купли-продажи в соответствии с п. 14.1.1 Договора.

14.2. Договор купли-продажи в отношении Товара признается заключенным с момента направления Вайлдберриз Продавцу посредством Портала Уведомления о выкупе Товара или Уведомления об обратной реализации Товара, в котором указаны наименование и количество выкупаемого / реализуемого Товара. Формы уведомлений предусмотрены пунктом 14.11.

14.3. Право собственности на Товар переходит к Вайлдберриз / Продавцу в момент заключения договора купли-продажи в отношении Товара.

14.4. Цена Товара (включая НДС по применимой ставке), по которой Товар приобретается в собственность Вайлдберриз, определяется по формуле:

$Ct = RP * Ks - L$, где

Ct – Цена товара (включая НДС по применимой ставке);

RP – Розничная цена товара, указанная Продавцом в порядке, предусмотренном пунктом 5.1, на момент выкупа Товара (включая НДС);

Ks – Коэффициент выкупной цены, определяемый в порядке, предусмотренном пунктом 14.12;

L – Величина, равная:

1) в случае выкупа Товара после совершения покупателем заказа Товара у Вайлдберриз – стоимости услуг Вайлдберриз по доставке Товара до покупателя, предусмотренных пунктом 13.1, которые были бы оказаны Продавцу, если бы Товар был реализован покупателю от имени Продавца тому же Покупателю в соответствии с пунктом 3.1;

14.4.1. 2) во всех остальных случаях – равная 0. Вайлдберриз продает Товар Продавцу в соответствии с п. 14.1.2 Договора по цене (включая НДС по применимой ставке), по которой эта единица Товара ранее была выкуплена Вайлдберриз у Продавца в соответствии с п. 14.4 Договора.

14.5. Продавец обязуется по ЭДО предоставить Вайлдберриз универсальный передаточный документ, содержащий корректные сведения о наименовании, количестве и цене выкупленного Товара в течение 7 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи в отношении соответствующего Товара,

но в любом случае не позднее последнего числа календарного месяца, в котором в отношении соответствующего Товара заключен договор купли-продажи.

14.6. Поскольку Товар, выкупаемый Вайлдберриз, находится на момент заключения договора купли-продажи у Вайлдберриз, универсальный передаточный документ не подтверждает передачу Товара, но является счетом-фактурой и должен соответствовать требованиям Налогового кодекса РФ, применяемым к счетам-фактурам. Один универсальный передаточный документ может содержать сведения о Товарах, в отношении которых договоры купли-продажи заключены в разные даты, но не ранее чем за 5 рабочих дней до даты составления универсального передаточного документа.

14.7. Оплата Товара производится Вайлдберриз в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Продавцом универсального передаточного документа в отношении такого Товара и подписания такого документа Вайлдберриз. Исполнение Вайлдберриз обязанности по оплате Товара обусловлено надлежащим исполнением Продавцом обязанности по предоставлению Вайлдберриз УПД, предусмотренной пунктом 5 настоящего приложения. Неисполнение Продавцом обязанности по предоставлению Вайлдберриз УПД, предусмотренной пунктом 14.5, является основанием для приостановления оплаты без уведомления Продавца за выкупленный у Продавца Товар до момента надлежащего исполнения Продавцом соответствующей обязанности.

14.8. Непредоставление УПД в течение 7 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи является основанием для расторжения соответствующего договора купли-продажи в одностороннем порядке со стороны Вайлдберриз и предъявления требования к Продавцу принять Товар в месте, указанном Вайлдберриз, в том числе расположенном за пределами территории РФ. В случае расторжения договора купли-продажи по указанному основанию Продавец обязуется возместить Вайлдберриз убытки в полной сумме сверх предусмотренного настоящим пунктом договора штрафа в размере расходов, понесенных на любые операции с Товаром, совершенные после заключения договора купли- продажи..

14.9. В случае неисполнения Продавцом обязанности по предоставлению Вайлдберриз УПД, предусмотренной пунктом 14.5 настоящих Правил, с Продавца взимается штраф в размере 20% от Цены товара, указанной в соответствующем Уведомлении о выкупе Товара.

14.10. Настоящий Договор в отношении выкупленного Товара стороны признают прекращенным с момента заключения в отношении Товара договора купли-продажи (пункт 14.2), при этом право, предоставленное Продавцом Вайлдберриз в соответствии с п. 14.1.2 продолжает действовать. Выкуп товара Вайлдберриз не является реализацией Вайлдберриз Товара в порядке, предусмотренном Договором, и не влечет возникновения прав и обязанностей, связанных с такой реализацией.

14.11. Формы уведомлений:

14.11.1. Форма уведомления о выкупе.

== Начало формы ==

Уведомление о выкупе

Дата:

Настоящим ООО «РВБ» уведомляет Вас о приобретении в собственность в порядке, предусмотренном Правилами выкупа Товара к Договору о реализации товаров на площадке WILDBERRIES, следующего Товара:

№ п/п	Наименование Товара	Количество Товара	Цена Товара, руб., включая НДС	Стоимость Товара с НДС, руб.	Сумма НДС, руб.

Цена Товара определена в соответствие с условиями Правил выкупа Товара к Договору о реализации товаров на площадке WILDBERRIES.

Согласно пункту 14.5 Правил выкупа Товара просим предоставить УПД в отношении указанного Товара.

Подпись уполномоченного ООО «РВБ» лица.

== Конец формы ==

14.11.2. Форма уведомления об обратной реализации

== Начало формы ==

Уведомление об обратной реализации Товара
Дата:

Настоящим ООО «РВБ» уведомляет Вас о продаже и передаче Вам в собственность в порядке, предусмотренном Правилами выкупа Товара к Договору о реализации товаров на площадке WILDBERRIES, следующего Товара:

№ п/п	Наименование Товара	Количество Товара	Цена Товара, руб., включая НДС	Стоимость Товара с НДС, руб.	Сумма НДС, руб.

Цена Товара определена в соответствие с условиями Правил выкупа Товара к Договору о реализации товаров на площадке WILDBERRIES и равняется Цене Товара, по которой указанный Товар был ранее выкуплен у Вас Вайлдберриз.

Подпись уполномоченного ООО «РВБ» лица.

== Конец формы ==

14.12. Правила установления коэффициента выкупной цены:

КВЦ = 100% - X- Y, где

X - это значение в %, определяемое по таблице, опубликованной на странице портала: ссылка; в зависимости от категории Товара;
Y - это значение в %, определяемое в зависимости от того, какие Опции применены Продавцом и действуют в момент выкупа, и отображаемое на Портале в Тарифном конструкторе в графе «Тариф активен».

14.13. В случае, если после реализации Вайлдберриз права, предусмотренного в п. 14.1.2 Договора и перехода права собственности на Товар Продавцу такой Товар остается во владении Вайлдберриз, стороны признают его переданным Вайлдберриз в целях реализации по Договору. Цена Товара, подлежащая уплате Продавцом по договору купли-продажи удерживаются из денежных средств, вырученных от реализации Товаров и подлежащих перечислению Продавцу в соответствии с п. 6.1 Договора.

15. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ТОВАРОВ

15.1. Услуги «ВБ. Бренд-зона», ВБ «Магазин».

15.1.1. Вайлдберриз предоставляет Продавцу возможность, используя функционал Портала (его разделы «Брендзона», «Магазин»), самостоятельно разрабатывать страницы бренда (обозначения, индивидуализирующего Товары) внутри Сайта и(или) мобильного приложения Вайлдберриз, содержащие информацию о Товарах Продавца данного бренда (далее – «Бренд-зона») и / или страницу Продавца внутри Сайта и(или) мобильного приложения Вайлдберриз, содержащую информацию о Товарах Продавца (далее – «Магазин») согласно выбранному Продавцом шаблону и требованиям, размещенным на Портале, а также осуществлять подготовку и редактирование информационных материалов, содержащих информацию о Товарах и/или Продавце для наполнения Бренд-зоны, Магазина.

15.1.2. Продавец самостоятельно подготавливает и приводит Бренд-зону, Магазин в готовую для размещения форму, в соответствии с установленными в настоящих Правилах и на Портале требованиями.

15.1.3. При подготовке, создании, изменении Бренд-зоны, Магазина Продавец обязан соблюдать все требования Вайлдберриз, установленные в Правилах и на Портале, а также все применимые нормы и требования действующего законодательства РФ, в том числе законодательства об интеллектуальной собственности, Федерального закона «О защите конкуренции», но не ограничиваясь перечисленным. Информационные материалы продавца не должны содержать указания на товары из Перечня запрещенных товаров, установленного пп.3 п.9.2.3 Оферты.

15.1.4. В информационных материалах Продавца, содержащихся в Бренд-зоне, Магазине в обязательном порядке должна содержаться ссылка на страницы Товаров на Сайте.

15.1.5. Продавец обязуется самостоятельно обновлять информационные материалы в Бренд-зоне, Магазине не реже 1 (одного) раз в течение 3 (трех) месяцев.

15.1.6. Каждый факт завершения процедуры создания и/или редактирования (путем нажатия соответствующей функциональной кнопки личного кабинета) Бренд-зоны, Магазина, является отдельным заверением (в порядке, предусмотренном ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ) Продавца, предоставленным в адрес Вайлдберриз, о том, что содержание информационных материалов Продавца, страницы сайта в сети Интернет, ссылка на которую содержится в информационных материалах Продавца, не нарушает действующее законодательство РФ и/или права третьих лиц.

15.1.7. Срок разработки Бренд-зоны, Магазина Продавцом не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Продавцом доступа к соответствующему функционалу.

15.1.8. Услуги оказываются Продавцу на условиях ежемесячной абонентской платы. Размер ежемесячной абонентской платы определяется сложностью выбранного Продавцом шаблона Бренд-зоны, Магазина согласно прайсу, размещенному на Портале.

15.1.9. Ежемесячная абонентская плата начисляется с даты размещения Бренд-зоны, Магазина на Сайте. Стоимость услуги «ВБ. Бренд-зона», ВБ «Магазин» за весь месяц подлежит оплате также в том случае, если в течение такого месяца размещение Бренд-зоны, Магазина приостанавливается/отменяется по инициативе Продавца.

15.1.10. Вайлдберриз вправе осуществлять проверку Бренд-зоны, Магазина Продавца на соответствие требованиям настоящих Правил. В случае выявления несоответствия Бренд-зоны, Магазина, требованиям Правил, Продавец обязан исправить данные несоответствия или заменить информационные материалы в течение 5 (пяти) рабочих дней.

15.2. Услуга «ВБ.Продвижение».

15.2.1. В рамках услуги «ВБ.Продвижение» Вайлдберриз предоставляет Продавцу возможность с использованием функционала Портала (его раздела «ВБ.Продвижение») в соответствии с требованиями, размещенными на Портале, и настоящими Правилами, влиять на показ Товаров (предложений о продаже Товаров) на Сайте и (или) в мобильном приложении Вайлдберриз на более высоких позициях в результатах поиска, в каталоге товаров соответствующей категории, рекомендациях на главной странице, на страницах с информацией о других товарах и иных местах, перечень которых доступен Продавцу на Портале.

15.2.2. Продавец определяет условия размещения и порядок определения стоимости услуг «ВБ.Продвижение» в отношении всей информационной кампании, представляющей собой совокупность выбранных Товаров, и имеющей свой уникальный номер, который присваивается Вайлдберриз при создании такой кампании Продавцом.

15.2.3. Позиции Товаров на Сайте и (или) в мобильном приложении Вайлдберриз в результатах поиска, в каталоге товаров соответствующей категории, рекомендациях на главной странице, в других карточках товара и иных местах, перечень которых доступен Продавцу на Портале, зависят от CPM. CPO или CPC информационной кампании Продавца и CPM, CPO, CPC информационных кампаний других Продавцов, а также других критериев, влияющих на ранжирование Товаров, в том числе с учетом факторов, влияющих на ранжирование Товаров в поисковой выдаче, указанных по ссылке: https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/A-48. При этом место показа Товаров Продавца не является фиксированным.

15.2.4. Стоимость услуг «ВБ.Продвижение» определяется следующими способами по выбору Продавца:

1) исходя из стоимости за тысячу показов (CPM) и количества показов информационной кампании Продавца, на основании данных статистики Вайлдберриз. Стоимость за тысячу показов (CPM) определяется Продавцом при подготовке кампании в пределах установленного Вайлдберриз максимального и минимального размера CPM.

При определении стоимости услуг учитываются показы, произошедшие в период информационной кампании, а также показы в период с момента окончания информационной кампании до момента фактической остановки показов. В случае, если Продавец воспользовался функционалом по приостановлению кампании, Вайлдберриз приостанавливает показы не позднее, чем через 3 (три) календарных дня с момента, когда Продавец нажал на кнопку приостановления кампании на Портале.

2) исходя из стоимости за один Заказ Товара Покупателем (CPO) и количества Заказов Товара Покупателями. Стоимость за один Заказ Товара Покупателем (CPO) определяется Продавцом при подготовке кампании в пределах установленного Вайлдберриз максимального и минимального размера CPO.

При определении стоимости услуг учитываются Заказы, произошедшие в период информационной кампании, а также в течение 7 (семи) календарных дней с даты окончания информационной кампании.

При пополнении бюджета кампании Продавцом, Вайлдберриз удерживает 30% от суммы пополнения бюджета в счет оплаты Заказов, которые произойдут в течение 7 (семи) календарных дней с даты окончания информационной кампании:

– в случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с даты окончания информационной кампании произойдут Заказы на сумму равную или превышающую 30% от суммы пополнения бюджета информационной кампании, удержанная сумма Продавцу не возвращается, а Продавец обязуется оплатить Вайлдберриз стоимость услуг, в части, которая не была предварительно оплачена. Оплата производится путем зачёта стоимости оказанных услуг в счёт исполнения встречных однородных требований Продавца к Вайлдберриз. В случае, если зачет не может быть произведен, оплата производится путем перечисления Продавцом денежных средств на счет Вайлдберриз в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения счета;

– в случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с даты окончания информационной кампании произойдут Заказы на сумму менее 30% от суммы пополнения бюджета информационной

кампании, неизрасходованный остаток из удержанной Вайлдберриз суммы по течении 7 (семи) календарных дней с даты окончания информационной кампании возвращается Продавцу тем же способом, которым производилось пополнение бюджета информационной кампании.

3) исходя из стоимости за один клик Покупателя (CPC) и количества кликов информационной кампании Продавца, на основании данных статистики Вайлдберриз. Стоимость за один клик (CPC) определяется Продавцом при подготовке кампании в пределах установленного Вайлдберриз максимального и минимального размера CPC.

Под кликом информационной кампании понимается любое из следующих действий в отношении Товаров, входящих в информационную кампанию, в местах продвижения Товаров: (1) обращение Покупателя по ссылке, переадресующей на страницу с подробной информацией о Товаре, или (2) обращение Покупателя по метке «Быстрый просмотр» для просмотра информации о Товаре без переадресации на страницу с подробной информацией о Товаре, (3) обращение Покупателя по метке «Избранное», (4) обращение Покупателя по метке, добавляющей Товар в корзину Покупателя.

При определении стоимости услуг учитываются клики, произошедшие в период информационной кампании, а также клики в период с момента окончания информационной кампании до момента фактической остановки показов. В случае, если Продавец воспользовался функционалом по приостановлению кампании, Вайлдберриз приостанавливает показы не позднее, чем через 3 (три) календарных дня с момента, когда Продавец нажал на кнопку приостановления кампании на Портале

15.2.5. Вайлдберриз вправе изменять минимальный размер CPM, CPO, CPC. Изменения вступают в силу с 00 часов 00 минут седьмого дня с даты опубликования на Портале уведомления об изменении. В случае, если Вайлдберриз ранее уведомило Продавца о том, что минимальный размер CPM, CPO, CPC выбранных категорий товаров может изменяться, изменения вступают в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем опубликования на Портале уведомления об изменениях. При запуске информационной кампании и пополнении бюджета (в том числе автопополнении) ранее запущенной информационной кампании Продавец подтверждает установленный CPM, CPO, CPC.

15.2.6. Период информационной кампании исчисляется с момента запуска Продавцом информационной кампании до момента израсходования установленного Продавцом бюджета кампании или до момента использования Продавцом функционала Портала по приостановлению информационной кампании. При использовании функции автопополнения бюджета кампании момент израсходования установленного Продавцом бюджета определяется с учетом настроек автопополнения - период информационной кампании не заканчивается в случае автопополнения бюджета кампании согласно установленным Продавцом настройкам.

15.2.7. Продавец признает, что для определения количества показов, стоимости услуг, а также иных показателей, которые доводятся до сведения Продавца, используются исключительно данные автоматизированной системы учета Вайлдберриз (данные статистики Вайлдберриз), формируемые в том числе по результатам обработки показов.

15.3. Общие положения оказания услуг по продвижению товаров на Сайте.

15.3.1. Вайлдберриз оказывает Продавцу на условиях, указанных в настоящем разделе, следующие услуги технического характера:

1) услуги «ВБ. Бренд-зона», ВБ «Магазин»;

2) услуга «ВБ.Продвижение».

15.3.2. Услуги по продвижению оказываются Вайлдберриз Продавцу при наличии соответствующей технической возможности.

15.3.3. Функционал, доступный Продавцу на Портале, в рамках оказания Вайлдберриз услуг по настоящему разделу 15 Договора, может отличаться от функционала, доступного другим Продавцам. Указанные отличия связаны с тестированием нового функционала на отдельных Продавцах, которые выбираются

Вайлдберриз случайным образом.

15.3.4. Заказчиком услуг, указанных в п. 15.1.-15.2., может выступать как Продавец, для которого Вайлдберриз выполняет поручение, указанное в п.3.1. Договора, так и Продавец, который не давал Вайлдберриз поручение, указанное в п.3.1. Договора.

15.3.5. Для целей настоящих Правил под «Порталом» понимается также сайт https://cmp.wildberries.ru/

Оплата услуг.

15.3.6. Стоимость услуг по общему правилу включает НДС. Стоимость услуг, которые оказываются Продавцам, зарегистрированными не на территории Российской Федерации не включает НДС. Если услуги подлежат обложению НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации, налог будет исчислен Вайлдберриз по действующей ставке и предъявлен к оплате Продавцу в дополнение к стоимости услуг. Продавец несет обязанность по исчислению НДС согласно требованиям налогового законодательства страны своей регистрации, однако, во всех случаях, выплаты в пользу Вайлдберриз не могут уменьшаться Продавцом на суммы применимого НДС.

15.3.7. Продавец оплачивает услуги в порядке, указанном при создании Продавцом Бренд-зоны, Магазина, информационной кампании на Портале. При наличии соответствующей технической возможности могут быть доступны следующие способы и порядок оплаты:

1) предварительная оплата услуг с расчетного счета Продавца (в том числе банковской картой Продавца с использованием функционала Портала) на расчетный счет Вайлдберриз

2) оплата оказанных услуг в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за Отчетным периодом путем зачета встречных однородных требований Продавца к Вайлдберриз. Предельная стоимость услуг, которая может быть оплачена Продавцом в текущем Отчетном периоде указанным способом определяется Вайлдберриз.

15.3.8. Каждый факт ввода реквизитов банковской карты на Портале для оплаты услуг является отдельным заверением (в порядке, предусмотренном ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ) Продавца о том, что он является держателем такой банковской карты и имеет все права на осуществление платежей с ее использованием.

15.3.9. При оплате услуг со счета Продавца в графе назначения платежа Продавец обязан указать «оказание услуги по размещению ИМ по договору Оферты». В противном случае Вайлдберриз имеет право зачесть данный платеж по своему усмотрению или вернуть платеж как неопознанный.

15.3.10. По услуге «ВБ.Продвижение» при наличии соответствующей технической возможности Продавцу может быть предоставлена платная отсрочка оплаты, указанной в подпункте 2 пункта 15.3.7. На сумму, в отношении которой предоставляется отсрочка, начисляются проценты в виде фиксированной величины со дня, следующего за днем оплаты, указанным в подпункте 2 пункта 15.3.7.

Продавец выбирает период отсрочки и размер процентов в отношении текущего и последующих Отчетных периодов. Продавец соглашается с условиями платной отсрочки оплаты услуг в момент виртуального нажатия Продавца на кнопку «Применить» на Портале во вкладке «Финансы» раздела «ВБ.Продвижение». Продавец вправе изменить период отсрочки и размер процентов в отношении текущего и последующих Отчетных периодов, но не может изменить эти условия в отношении прошедших Отчетных периодов. Вайлдберриз вправе изменить размер процентов в отношении последующих Отчетных периодов в одностороннем порядке. В случае изменения Вайлдберриз размера процентов в сторону увеличения, изменения вступают в силу не ранее, чем по истечении 6 (шести) полных суток с даты опубликования уведомления о внесении изменений. После вступления изменений в силу платная отсрочка на ранее выбранных условиях не предоставляется. При этом Продавцу может быть предоставлена платная отсрочка на измененных условиях.

Сумма, в отношении которой предоставлена отсрочка оплаты, не может быть оплачена Продавцом до

истечения срока отсрочки. Проценты за пользование суммой, в отношении которой предоставлялась отсрочка, оплачиваются Продавцом одновременно с оплатой суммы, в отношении которой предоставлялась отсрочка, путем зачета встречных однородных требований Продавца к Вайлдберриз по истечении периода отсрочки. При этом на сумму процентов не начисляется НДС в соответствии с пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ

15.3.11. Вайлдберриз имеет право в одностороннем порядке осуществить зачёт стоимости оказанных услуг , по которым наступил срок оплаты, в счёт исполнения встречных однородных требований Продавца.

15.3.12. Услуги считаются оплаченными Продавцом с момента получения Вайлдберриз подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Вайлдберриз или с момента осуществления зачета встречных однородных требований.

Приемка услуг.

15.3.13. Приемка услуг осуществляется следующим образом:

1) Вайлдберриз направляет продавцу УПД по оказанным услугам за Отчетный период в сроки, указанные в пункте 5.5. В случае предоставления Продавцу платной отсрочки в соответствии с пунктом 15.3.10. Вайлдберриз направляет продавцу УПД по оказанным услугам по окончании периода отсрочки. Отправка УПД, счетов и актов взаимозачета осуществляется через Портал или через систему электронного документооборота.

2) Услуги считаются оказанными Вайлдберриз надлежащем образом и принятыми Продавцом в полном объеме в момент подписания УПД. Продавец обязан принять оказанные услуги, путем подписания УПД не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их получения. В случае отказа Продавца от подписания УПД, либо отсутствия письменного мотивированного возражения в течение 3 (трех) рабочих дней, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми в полном объеме, а УПД считается подписанным. По истечении данного срока, претензии Продавца относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.

Ответственность.

15.3.14. Продавец самостоятельно и в полном объеме несет предусмотренную законодательством ответственность как лицо, осуществившее с использованием предоставленных системами возможностей приведение информации в готовую для распространения форму. Вайлдберриз не несет ответственности за информацию, содержащуюся в Бренд-зонах, Магазине, Карточках Товаров.

15.3.15. Продавец обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении информационных материалов и в связи с их размещением, либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Вайлдберриз в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение информационных материалов Продавца. В случае если содержание, форма и/или размещение информационных материалов Продавца явилось основанием для предъявления к Вайлдберриз предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов, Продавец обязуется незамедлительно по требованию Вайлдберриз предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания информационных материалов, содействовать Вайлдберриз в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Вайлдберриз вследствие предъявления Вайлдберриз предписаний в результате размещения информационных материалов Продавца.

15.3.16. Совокупный размер ответственности Вайлдберриз в отношении услуг, предусмотренных настоящими Правилами, включая размер штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых документально подтверждаемых убытков, по любому иску или претензии ограничивается 0,1% стоимости услуг

Действие Договора в части оказания услуг.

15.3.17. Договор между Продавцом и Вайлдберриз на оказание услуг по продвижению товаров считается заключенным с момента совершения Продавцом действий по размещению Магазина, Бренд-зоны, запуска информационной кампании.

15.3.18. Вайлдберриз вправе временно приостановить оказание Продавцу услуг по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин, предварительно уведомив Продавца.

15.3.19. Приостановление или односторонний отказ от оказания услуг без возмещения Продавцу убытков при условии предварительного уведомления Продавца посредством электронной почты или Портала осуществляется в случае, если:

1) Продавцом нарушены условия Правил, параметры шаблонов, требования к информационным материалам;

2) Стоимость услуг по договору, заключенному на условиях предварительной оплаты, стала равной или превысила сумму, перечисленную Продавцом на расчетный счет Вайлдберриз в качестве предоплаты за оказание данных услуг;

3) Продавец имеет задолженность перед Вайлдберриз.

15.3.20. При отказе от Договора в части предусмотренных настоящими Правилами услуг по указанным основаниям Вайлдберриз вправе путем удержания взыскать с Продавца предъявленные в соответствии с Правилами суммы неустоек и убытков.

15.3.21. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в части настоящих Правил в одностороннем порядке. Отказ Продавца или Вайлдберриз от Договора в части настоящих Правил, влечет прекращение Договора только в части услуг, предусмотренных настоящими Правилами, но не влечет прекращение действия Договора в целом.

15.3.22. В случае, если на момент прекращения или расторжения Договора сумма произведенной Продавцом предоплаты услуг превышает стоимость фактически оказанных по Договору услуг, то разница между указанными суммами признается внесенной Продавцом в счет оплаты (предоплаты) услуг Вайлдберриз в рамках других (в том числе будущих) Договоров, за исключением случаев, когда иное дополнительно согласовано Сторонами при прекращении или расторжении Договора. Вайлдберриз также имеет право зачесть разницу между суммой произведенной Продавцом предоплаты услуг и стоимостью фактически оказанных по Договору услуг в счет исполнения встречных однородных требований Вайлдберриз по Договору.

15.3.23. Если на момент прекращения или расторжения Договора в части настоящих Правил Продавец имеет задолженность перед Вайлдберриз, Продавец обязан перечислить причитающиеся Вайлдберриз денежные средства на расчетный счет Вайлдберриз в течение 30 календарных дней с даты прекращения или расторжения Договора

16. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

16.1. Услуга «ВБ.Медиа».

16.1.1. В рамках услуги «ВБ.Медиа» Вайлдберриз оказывает Продавцу услугу по размещению рекламных материалов, предоставленных Продавцом, на Сайте и (или) в мобильном приложении Вайлдберриз, в объеме и на условиях, предусмотренными настоящими Правилами.

16.1.2. По выбору Продавца услуги могут оказываться на следующих условиях:

1) на условиях фиксированной стоимости, указанной на Портале в разделе «ВБ.Медиа».

В этом случае стоимость услуг Вайлдберриз согласовывается Сторонами в Заявке на оказание услуг «ВБ.Медиа». Стоимость услуг зависит от размера размещаемых рекламных материалов, места их показа и других характеристик. Заявка на оказание услуг «ВБ.Медиа» оформляется Продавцом в электронном виде путем заполнения формы в предусмотренном для этого разделе Портала «ВБ.Медиа». Сформированная заявка публикуется для Продавца на Портале в разделе «ВБ.Медиа».

2) на условиях расчета стоимости в зависимости от количества показов.

В этом случае стоимость услуг определяется исходя из стоимости за тысячу показов (CPM) и количества показов рекламных материалов Продавца, на основании данных статистики Вайлдберриз. Стоимость за тысячу показов (CPM) определяется Продавцом при подготовке рекламных материалов в пределах установленного Вайлдберриз максимального и минимального размера CPM.

Место показа рекламных материалов Продавца зависит от CPM для рекламных материалов Продавца и CPM для рекламных материалов других Продавцов. При этом место показа рекламных материалов Продавца не является фиксированным.

Услуги «ВБ.Медиа» в отношении конкретной кампании оказываются до момента израсходования установленного Продавцом бюджета кампании или до приостановления показов по клику Продавца с использованием функционала Портала. В случае, если Продавец воспользовался функционалом по приостановлению кампании по клику, Вайлдберриз приостанавливает показы не позднее, чем через 3 (три) календарных дня с момента, когда Продавец нажал на кнопку приостановления кампании на Портале. При этом показы, произошедшие до фактической приостановки кампании, учитываются при определении стоимости услуг.

16.1.3. Продавец соглашается с тем, что размещение рекламных материалов Продавца в рамках услуги «ВБ.Медиа» не менее, чем для 90% покупателей Сайта и (или) мобильного приложения Вайлдберриз считается оказанием услуг в согласованном объеме и надлежащем качестве, и не является нарушением со стороны Вайлдберриз.

16.1.4. Продавец обязуется в случае использования в рекламных материалах информации, относящейся более чем к одному лицу, будь то товар, услуга или юридическое/физическое лицо, письменно сообщать об этом Вайлдберриз. При этом Сторонами дополнительно согласуется стоимость размещения таких рекламных материалов.

16.2. Услуга «ВБ.Наружная реклама».

16.2.1. В рамках услуги «ВБ.Наружная реклама» Вайлдберриз оказывает Продавцу услугу по размещению рекламных материалов, предоставленных Продавцом, на рекламных конструкциях (цифровые баннеры на электронных носителях), в объеме и на условиях, предусмотренными настоящими Правилами.

16.2.2. Продавец на Портале определяет условия размещения (включая территорию размещения, период размещения), стоимость услуг «ВБ.Наружная реклама» за тысячу показов (CPM) или за один выход на экран (PPV) в отношении рекламной кампании, которая включает один рекламный материал Продавца, и имеет свой уникальный номер, который присваивается Вайлдберриз при создании такой кампании

Продавцом.

16.2.3. Показ рекламного материала Продавца зависит от CPM или PPV рекламной кампании Продавца и CPM или PPV рекламных кампаний других Продавцов, а также других лиц, желающих разместить свои рекламные материалы на рекламных конструкциях на выбранной территории и в выбранный период. При этом показ/выход на экран осуществляется только, если рекламные материалы Продавца приняты к размещению конечным рекламораспространителем ООО «Русс Аутдор» (ИНН: 7731196087). Вайлдберриз не гарантирует Продавцу выполнение определенного объема показов/выходов на экран за установленный Продавцом период рекламной кампании, а Продавец не вправе требовать выполнения такого объема.

16.2.4. Стоимость услуг определяется исходя из стоимости за тысячу показов (CPM) и количества показов или исходя из стоимости за один выход на экран (PPV) и количества выходов на экран рекламной кампании Продавца, на основании данных статистики конечного рекламораспространителя ООО «Русс Аутдор» (ИНН: 7731196087). Стоимость за тысячу показов (CPM) или стоимость за один выход на экран (PPV) определяется Продавцом при подготовке кампании в пределах установленного Вайлдберриз максимального и минимального размера CPM и PPV. При определении стоимости услуг учитываются показы/выходы на экран, произошедшие в период рекламной кампании. В случае досрочного завершения Продавцом рекламной кампании при определении стоимости услуг учитываются показы/выходы на экран, произошедшие в период с даты начала рекламной кампании до момента фактической остановки показов/выходов на экран.

16.3. Услуга «ВБ.Инфлюенс».

16.3.1. В рамках услуги «ВБ.Инфлюенс» Вайлдберриз оказывает Продавцу услугу по увеличению количества продаж Товара путем предоставления технической возможности формирования через Портал предложений по созданию и размещению рекламных материалов для Товаров пользователями (далее в настоящем разделе – «Предложение») на интернет-площадке https://wibes.ru/ (далее в настоящем разделе – «Площадка»).

16.3.2. Продавец формирует Предложение для выбранного Товара путем заполнения формы на Портале в разделе «ВБ.Инфлюенс». Продавец не вправе формировать Предложение для товаров из Перечня запрещенных товаров, установленного подпунктом 3 пункта 9.2.3 Оферты. Сформированные Предложения размещаются на Площадке, при этом каждое Предложение имеет свой уникальный номер, который присваивается Вайлдберриз при его создании Продавцом.

16.3.3. Предложение Продавца является безотзывным и действует в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты его размещения. Если Товар, в отношении которого сформировано Предложение, отсутствует в наличии на складе, рекламный материал может быть создан в отношении Товара Продавца, который содержится в предложении о продаже первоначального Товара (объединенный Товар). При отсутствии в наличии выбранного Продавцом Товара и объединенного Товара, показ Предложения приостанавливается и возобновляется в случае поставки Товара или объединенного с ним Товара на склад до истечения срока действия Предложения.

16.3.4. Предложение Продавца может принять любой пользователь Площадки, который соответствует условиям оферты на создание и размещение рекламных материалов в сервисе WIBES. При этом пользователь, который принял Предложение (далее в настоящем разделе – «Автор»), самостоятельно определяет содержание создаваемого и публикуемого рекламного материала. Продавец и Вайлдберриз не определяют требования к рекламным материалам, не подготавливают рекламные материалы и не приводят их в готовую для распространения форму.

16.3.5. Вайлдберриз вправе осуществлять проверку рекламных материалов на соответствие всем применимым требованиям действующего законодательства РФ, в том числе Федерального закона «О рекламе», законодательства об интеллектуальной собственности, Федерального закона «О защите конкуренции», но не ограничиваясь перечисленным. В случае выявления несоответствия рекламных материалов указанным требованиям, Вайлдберриз вправе принять меры по прекращению размещения рекламного материала.

16.3.6. Вайлдберриз самостоятельно проставляет на рекламные материалы пометку «реклама», а также указание на Продавца как рекламодателя (ФИО/наименование, ОГРН/ИНН) при их размещении Автором.

16.3.7. Услуга считается оказанной при наступлении следующих обстоятельств в совокупности:

— Товар реализован покупателю, который обратился в период действия Предложения по содержащейся в рекламном материале ссылке, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты такого обращения по ссылке. В качестве обращения покупателя по содержащейся в рекламном материале ссылке учитывается: (1) обращение по ссылке, переадресующей на страницу с подробной информацией о Товаре, или (2) обращение по метке, добавляющей Товар в корзину покупателя.

— указанный Товар не был возвращен покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты реализации.

16.3.8. Стоимость услуги составляет 10 % от суммы, полученной в соответствии с пунктом 5.4. от реализации Товара. При этом учитывается только Товар, который реализован покупателям, обратившимся в период действия Предложения по содержащейся в рекламном материале ссылке, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты такого обращения по ссылке. Не учитывается Товар, который был возвращен покупателями в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты реализации. Стоимость состоит из комиссии Вайлдберриз в размере 5% и стоимости услуг Автора в размере 5%.

16.4. Общие положения оказания услуг по размещению рекламных материалов.

16.4.1. Вайлдберриз оказывает Продавцу на условиях, указанных в настоящем разделе, следующие услуги по размещению рекламных материалов:

1) услуга «ВБ.Медиа»;

2) услуга «ВБ.Наружная реклама».

16.4.2. Указанные в п. 16.1.-16.2. услуги по размещению рекламных материалов оказываются Вайлдберриз Продавцу при наличии соответствующей технической возможности.

16.4.3. Функционал, доступный Продавцу на Портале, в рамках оказания Вайлдберриз услуг по настоящему разделу 16 Договора, может отличаться от функционала, доступного другим Продавцам. Указанные отличия связаны с тестированием нового функционала на отдельных Продавцах, которые выбираются Вайлдберриз случайным образом.

16.4.4. Заказчиком услуг, указанных в п. 16.1.-16.2., может выступать как Продавец, для которого Вайлдберриз выполняет поручение, указанное в п.3.1. Договора, так и Продавец, который не давал Вайлдберриз поручение, указанное в п.3.1. Договора.

16.4.5. Для целей настоящих Правил под «Порталом» понимается также сайт https://cmp.wildberries.ru/.

Требования к рекламным материалам при оказании услуг «ВБ.Медиа» и «ВБ.Наружная реклама».

16.4.6. Продавец самостоятельно подготавливает и приводит рекламные материалы в готовую для распространения форму, в соответствии с установленными в настоящих Правилах и на Портале требованиями. Продавец обязуется самостоятельно проставлять на рекламные материалы пометку «реклама», а также указание на рекламодателя (ФИО/наименование, ОГРН/ИНН).

16.4.7. В рекламных материалах Продавца, предоставленных для услуги «ВБ.Медиа», в обязательном порядке должна содержаться ссылка на страницы товаров на Сайте. При создании рекламной кампании для услуги «ВБ.Наружная реклама» Продавец указывает ссылки на товары на Сайте, к которым относится рекламная кампания. В случае отсутствия в рекламных материалах Продавца ссылки на страницы товаров на Сайте Вайлдберриз имеет право отказаться от оказания услуг в одностороннем порядке.

16.4.8. При подготовке, создании, изменении рекламных материалов Продавец обязан соблюдать все требования Вайлдберриз, установленные в Правилах и на Портале, а также все применимые нормы и требования действующего законодательства РФ, в том числе Федерального закона «О рекламе», законодательства об интеллектуальной собственности, Федерального закона «О защите конкуренции», но не ограничиваясь перечисленным. Рекламные материалы продавца не должны содержать указания на товары из Перечня запрещенных товаров, установленного пп.3 п.9.2.3 Оферты.

16.4.9. Каждый факт завершения процедуры создания и/или редактирования (путем нажатия соответствующей функциональной кнопки личного кабинета) рекламной кампании Продавцом, является отдельным заверением (в порядке, предусмотренном ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ) Продавца, предоставленным в адрес Вайлдберриз, о том, что:

1) содержание рекламных материалов Продавца, страницы сайта в сети Интернет, ссылка на которую содержится в рекламных материалах Продавца, не нарушает действующее законодательство РФ и/или права третьих лиц.

2) Продавец является владельцем сайта в сети Интернет, ссылка на страницу которого содержится в рекламных материалах Продавца в случае, если по согласованию с Вайлдберриз в рекламных материалах Продавца содержится ссылка не на страницы товаров на Сайте.

16.4.10. Вайлдберриз вправе осуществлять проверку рекламных материалов Продавца на соответствие требованиям настоящих Правил. В случае выявления несоответствия рекламных материалов требованиям Правил, Продавец обязан исправить данные несоответствия или заменить рекламные материалы в течение 5 (пяти) рабочих дней.

16.4.11. Вайлдберриз вправе отказать Продавцу в размещении представленных им рекламных материалов без возмещения убытков в случае, если конечный рекламораспространитель отказал в размещении таких материалов, такие материалы не соответствуют настоящим Правилам, прямо или косвенно не соответствуют общей рекламной политике Вайлдберриз и/или способны оказать негативное влияние на деятельность Вайлдберриз.

16.4.12. Вайлдберриз дает Продавцу согласие на использование товарных знаков и логотипов, принадлежащих Вайлдберриз, при использовании Продавцом шаблонов для создания информационных/рекламных материалов, предусмотренных функционалом Портала, содержащих такие товарные знаки и логотипы.

Маркировка Интернет-рекламы.

16.4.13. Вайлдберриз самостоятельно выбирает оператора рекламных данных и предоставляет ему указанные Продавцом на Портале сведения о Продавце и размещаемых им рекламных материалах. Вайлдберриз также предоставляет оператору рекламных данных всю иную информацию, обязанность предоставления которой установлена в части 5 статьи 18.1. Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». Вайлдберриз вправе запрашивать у Продавца недостающую информацию для предоставления оператору рекламных данных, а Продавец обязан незамедлительно представить сведения по такому запросу. Продавец несет ответственность за корректность и достоверность предоставленной им информации.

16.4.14. До начала размещения рекламных материалов Продавца Вайлдберриз получает идентификаторы рекламы от оператора рекламных данных и размещает идентификаторы рекламы путем их присоединения к указателю страницы сайта в сети Интернет или на материалах,представленных для размещения Заказчиком, а для услуги «ВБ.Инфлюенс», указанной в разделе 16.3. – предоставленных Автором.

16.4.15. Вайлдберриз не несет ответственности за технические и иные сбои в работе оператора рекламных данных.

Оплата услуг.

16.4.16. Продавец признает, что в целях оказания услуг «ВБ.Медиа» и «ВБ.Инфлюенс» для определения стоимости услуг, количества показов, а также иных показателей, которые доводятся до сведения Продавца, используются исключительно данные автоматизированной системы учета Вайлдберриз (данные статистики Вайлдберриз), формируемые в том числе по результатам обработки показов, а в целях оказания услуг «ВБ.Наружная реклама», для определения количества показов, стоимости услуг, а также иных показателей, которые доводятся до сведения Продавца, используются исключительно данные автоматизированной системы учета (данные статистики) ООО «Русс Аутдор» (ИНН: 7731196087).

16.4.17. При оказании услуг Вайлдберриз обеспечивает возможность доступа Продавца к данным статистики Вайлдберриз и данным статистики ООО «Русс Аутдор» (ИНН: 7731196087) через Портал. При этом Вайлдберриз не несет ответственности в случае невозможности ознакомления Продавца с данными статистики по причинам, не зависящим от Вайлдберриз.

16.4.18. Стоимость услуг по общему правилу включает НДС. Стоимость услуг, которые оказываются Продавцам, зарегистрированными не на территории Российской Федерации не включает НДС. Если услуги подлежат обложению НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации, налог будет исчислен Вайлдберриз по действующей ставке и предъявлен к оплате Продавцу в дополнение к стоимости услуг. Продавец несет обязанность по исчислению НДС согласно требованиям налогового законодательства страны своей регистрации, однако, во всех случаях, выплаты в пользу Вайлдберриз не могут уменьшаться Продавцом на суммы применимого НДС.

16.4.19. Продавец оплачивает услуги «ВБ.Медиа» и «ВБ.Наружная реклама» в порядке, указанном при создании рекламной кампании на Портале. При наличии соответствующей технической возможности могут быть доступны следующие способы и порядок оплаты:

1) предварительная оплата услуг с расчетного счета Продавца (в том числе банковской картой Продавца с использованием функционала Портала) на расчетный счет Вайлдберриз;

2) зачет встречных однородных требований Продавца к Вайлдберриз.

16.4.20. Каждый факт ввода реквизитов банковской карты на Портале для оплаты услуг является отдельным заверением (в порядке, предусмотренном ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ) Продавца о том, что он является держателем такой банковской карты и имеет все права на осуществление платежей с ее использованием.

16.4.21. При оплате услуг со счета Продавца в графе назначения платежа Продавец обязан указать «оказание услуги по размещению ИМ по договору Оферты». В противном случае Вайлдберриз имеет право зачесть данный платеж по своему усмотрению или вернуть платеж как неопознанный.

16.4.22. Оплата услуг «ВБ.Инфлюенс» производится в течение 1 (одного) календарного дня, следующего за днем, в котором была оказана услуга путем зачета встречных однородных требований Продавца к Вайлдберриз. Если сумма требований Вайлдберриз больше, чем сумма требования Продавца к Вайлдберриз, Продавец обязан уплатить сумму разницы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения УПД.

16.4.23. Вайлдберриз имеет право в одностороннем порядке осуществить зачёт стоимости оказанных услуг в счёт исполнения встречных однородных требований Продавца.

16.4.24. Услуги считаются оплаченными Продавцом с момента получения Вайлдберриз подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет Вайлдберриз или с момента осуществления зачета встречных однородных требований.

Приемка услуг.

16.4.25. Приемка услуг осуществляется следующим образом:

1) Вайлдберриз направляет продавцу УПД по оказанным услугам «ВБ.Медиа» и «ВБ.Наружная реклама» за Отчетный период в сроки, указанные в пункте 5.5. Вайлдберриз направляет Продавцу УПД по оказанным услугам «ВБ.Инфлюенс» в течение 3 (трех) календарных дней со дня оказания. Отправка УПД, счетов и актов взаимозачета осуществляется через Портал или через систему электронного документооборота.

2) Услуги считаются оказанными Вайлдберриз надлежащем образом и принятыми Продавцом в полном объеме в момент подписания УПД. Продавец обязан принять оказанные услуги, путем подписания УПД не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их получения. В случае отказа Продавца от подписания УПД, либо отсутствия письменного мотивированного возражения в течение 3 (трех) рабочих дней, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми в полном объеме, а УПД считается подписанным. По истечении данного срока, претензии Продавца относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.

Ответственность.

16.4.26. Вайлдберриз не несет ответственности за информацию, содержащуюся в рекламных материалах Продавца, на странице сайта в сети Интернет, ссылка на которую содержится в рекламных материалах Продавца. Продавец самостоятельно и в полном объеме несет предусмотренную законодательством ответственность:

- при приобретении услуг «ВБ.Медиа» и «ВБ.Наружная реклама» - как лицо, определившее объект рекламирования и осуществившее с использованием предоставленных системами возможностей приведение информации в готовую для распространения форму.;

- при приобретении услуги «ВБ.Инфлюенс» - как лицо, определившее объект рекламирования.

16.4.27. Продавец обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении рекламных материалов и в связи с их размещением, либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Вайлдберриз в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение рекламных материалов Продавца. В случае если содержание, форма и/или размещение рекламных материалов Продавца явилось основанием для предъявления к Вайлдберриз предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов, Продавец обязуется незамедлительно по требованию Вайлдберриз предоставить ему всю запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания рекламных материалов, содействовать Вайлдберриз в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Вайлдберриз вследствие предъявления Вайлдберриз предписаний в результате размещения рекламных материалов Продавца. При этом при приобретении услуг «ВБ.Инфлюенс» обязанность Продавца по урегулированию споров, возмещению убытков и предоставлению информации ограничивается требованиями к Вайлдберриз, основанием предъявления которых являлся выбор Продавцом объекта рекламирования.

16.4.28. Совокупный размер ответственности Вайлдберриз в отношении услуг, предусмотренных настоящими Правилами, включая размер штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или возмещаемых документально подтверждаемых убытков, по любому иску или претензии ограничивается 0,1% стоимости услуг

Действие Договора в части оказания услуг.

16.4.29. Договор между Продавцом и Вайлдберриз на оказание услуг считается заключенным:

- при приобретении услуг «ВБ.Медиа» и «ВБ.Наружная реклама» - момента совершения Продавцом действий по созданию рекламной кампании.

- при приобретении услуги «ВБ.Инфлюенс» - с момента формирования Продавцом Предложения.

16.4.30. Вайлдберриз вправе временно приостановить оказание Продавцу услуг по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких

причин, предварительно уведомив Продавца.

16.4.31. Приостановление или односторонний отказ от оказания услуг без возмещения Продавцу убытков при условии предварительного уведомления Продавца посредством электронной почты или Портала осуществляется в случае, если:

1) Продавцом нарушены условия Правил, параметры шаблонов, требования к рекламным материалам;

2) Стоимость услуг по договору, заключенному на условиях предварительной оплаты, стала равной или превысила сумму, перечисленную Продавцом на расчетный счет Вайлдберриз в качестве предоплаты за оказание данных услуг;

3) Продавец имеет задолженность перед Вайлдберриз.

16.4.32. При отказе от Договора в части предусмотренных настоящими Правилами услуг по указанным основаниям Вайлдберриз вправе путем удержания взыскать с Продавца предъявленные в соответствии с Правилами суммы неустоек и убытков.

16.4.33. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в части настоящих Правил в одностороннем порядке. Отказ Продавца или Вайлдберриз от Договора в части настоящих Правил, влечет прекращение Договора только в части услуг, предусмотренных настоящими Правилами, но не влечет прекращение действия Договора в целом.

16.4.34. В случае, если на момент прекращения или расторжения Договора сумма произведенной Продавцом предоплаты услуг превышает стоимость фактически оказанных по Договору услуг, то разница между указанными суммами признается внесенной Продавцом в счет оплаты (предоплаты) услуг Вайлдберриз в рамках других (в том числе будущих) Договоров, за исключением случаев, когда иное дополнительно согласовано Сторонами при прекращении или расторжении Договора. Вайлдберриз также имеет право зачесть разницу между суммой произведенной Продавцом предоплаты услуг и стоимостью фактически оказанных по Договору услуг в счет исполнения встречных однородных требований Вайлдберриз по Договору.

17. ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ «ВБ.МЕДИА»

Заявка на оказание услуг «ВБ.Медиа»

1. Вайлдберриз обязуется оказать Продавцу услуги по размещению информационных/рекламных [нужное выбрать] материалов (далее – «Услуга») в срок до _____ согласно следующему графику:

Площадка	Раздел	Вид размещения	Размер баннера	Позиция	Кол-во дн.	Стоимость
www.wildberries.ru	Акции	Баннер	770px × 245px	-		
www.wildberries.ru	-	Баннер на главной странице	480px × 262px, 980px × 258px	1-я линия, 2-я линия		
www.wildberries.ru	Премиум	Баннер	1920px × 550px 380px × 580px, 780px × 280px, 380px × 280px	1-я линия, 2-я линия		
www.wildberries.ru		Баннер*	1920px × 550px 380px × 580px, 780px × 280px, 380px × 280px	1-я линия, 2-я линия		
www.wildberries.ru		всплывающие меню*	352px × 428px			
	-	Блок в E-mail – рассылке пользователям интернет-магазина Wildberries.ru, которые дали письменное согласие на получение данного вида рассылки	-	-		
https://vk.com	-	Пост в официальной группе	-	-		
http://ok.ru	-	Пост в официальной группе	-	-		
-	-	Рассылка одного текстового сообщения в мобильном приложении, пользователям интернет-магазина Wildberries.ru, которые дали письменное согласие на получение данного вида**	-	-		

* Баннеры не отображаются на мобильной версии сайта www.wildberries.ru и в мобильном приложении «Wildberries»

** Количество получателей данного вида рассылки 200 человек

2. Оказание Услуги подтверждается следующими документами: универсальным передаточным документом (УПД).

3. Стоимость Услуг Вайлдберриз составляет _____ (_____) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

4. Вайлдберриз имеет право в одностороннем порядке осуществить зачёт стоимости Услуг в счёт исполнения встречных однородных требований.

5. Отмена и/или перенос Продавцом размещения материалов в срок менее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала соответствующего размещения, является основанием для взимания с Продавца неустойки в размере 5% (пять процентов) от стоимости Услуг, подлежащих отмене и/или переносу. Штрафные санкции, установленные в соответствии с условиями настоящего Договора, подлежат применению на основании письменного требования пострадавшей Стороны и счета на оплату штрафных санкций. При отсутствии письменно оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

6. При передаче Вайлдберриз Продавцу фотоматериалов в подтверждение оказанных Услуг по настоящему Приложению (скрин-шот), никакие права на дальнейшее использование переданного материала Вайлдберриз не передаются, кроме как для целей отражения и подтверждения услуг во внутреннем учёте Продавца, составления и направления претензий по настоящему Приложению, а равно для компетентных органов по их запросу. Дальнейшее использование полученного материала должно быть согласовано с Вайлдберриз.

7. Услуги по договору считаются выполненными в момент размещения Вайлдберриз материалов Продавца, при этом стороны обязуются подписать УПД.

18. СОГЛАШЕНИЕ ПРОДАВЦОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ

Условия настоящего раздела образуют соглашение Продавцов и Вайлдберриз о реализации товаров (далее – Соглашение), заключаемое в порядке, предусмотренном пунктом 18.3

18.1. Предметом Соглашения (далее – Соглашения) являются следующие отношения Продавцов, заключивших его, и Вайлдберриз:

18.1.1. Продавец, создавший и разместивший на Сайте Карточки Товара, (далее – «Комиссионер») от своего имени, но за счет Продавца, владеющего Товарами, которые описаны в размещенных Комиссионером Карточках Товара, (далее – «Комитента») обязуется совершать на Сайте действия, необходимые для реализации Товаров Комитента, за что Комитент обязуется уплачивать Комиссионеру вознаграждение;

18.1.2. Вайлдберриз оказывает Комитенту услугу по организации заключения соглашения, предусматривающего реализацию товаров Комитента Комиссионером, (далее по тексту настоящего раздела – Услугу), а Комитент обязуется оплатить такую услугу;

18.1.3. Комиссионер, Комитент и Вайлдберриз осуществляют связанные с исполнением заключенных между ними договоров (Соглашения, договора между Комиссионером и Вайлдберриз на условиях Оферты, договора между Комитентом и Вайлдберриз на условиях Оферты) расчеты в предусмотренном Соглашением порядке.

18.2. В настоящем разделе Оферты под словом «Стороны» подразумеваются Комитент, Комиссионер и Вайлдберриз. Иные термины используются в значении, предусмотренном Офертой.

18.3. Соглашение признается заключенным и вступает в силу одновременно для всех Сторон Соглашения при соблюдении каждого из следующих условий:

18.3.1. Комитент направил Комиссионеру запрос о возможности заключения Соглашения;

18.3.2. Комиссионер направил Предложение о заключении соглашения Комитенту посредством Портала (Предложение о заключении соглашения Комитенту действует в течение 10 дней с момента его направления и не может быть отозвано Комиссионером);

18.3.3. Вайлдберриз выставил посредством размещения на Портале Комитенту счет на оплату вознаграждения за оказание услуги по организации заключения соглашения, предусматривающего реализацию товаров Комитента Комиссионером; при этом выставление такого счета является правом, а не обязанностью Вайлдберриз;

18.3.4. Комитент оплатил счет на оплату вознаграждения, указанный в пункте 18.3.3, в полном объеме.

18.3.5. Вайлдберриз сообщил Комиссионеру об оплате Комитентом счета на оплату вознаграждения, указанного в пункте 18.3.3, что признается исполненным в случае появления в Личном кабинете Комиссионера на Портале возможности управлять продажами Товаров Комитента (сведения о Комитенте и остатке его Товаров).

18.4. В части обязательств, указанных в пункте Комиссионер и Комитент согласовали следующее:

18.4.1. Комиссионер обязуется от своего имени но за счет Комитента совершать действия необходимые для реализации Товаров на условиях Договора, заключенного между Комиссионером и Вайлдберриз, на условиях, наиболее выгодных для Комитента; при этом Стороны признают, что условия Договора, заключенного между Вайлдберриз и Комиссионером, совпадают с условиями Договора, заключенного между Вайлдберриз и Комитентом, соответственно являются известными Комитенту, в связи с чем Комитент признает разумность и выгодность таких условий для реализации его Товаров.

18.4.2. В рамках исполнения Договора Комиссионер вправе назначать цену за Товар по своему усмотрению. Комитент вправе давать указания в отношении цены Товара в случае, если Комитент и Комиссионер заключили отдельное соглашение о порядке ценообразования. В любом случае, Комиссионер несет ответственность перед Комитентом за продажу Товара Комитента по цене, определенной Комитентом ниже рыночной, если такая цена была установлена Комиссионером недобросовестно.

18.4.3. Комиссионер обязан уведомить Комитента о нарушении третьим лицом условий сделки, заключенной с Комиссионером в отношении Товара Комитента, собрать необходимые доказательства, а также по требованию Комитента передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования.

18.4.4. Комиссионер обязуется отвечать перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение имущества Комитента в случае, если утрата, недостача или повреждение произошли по вине Комиссионера.

18.4.5. Комиссионер обязан предоставить Комитенту отчет о реализации Товара, содержащий сведения о наименовании (или артикулах), количестве, цене реализованного Товара и сумме понесенных расходов при его реализации.

18.4.6. Комитент обязан уплатить Комиссионеру вознаграждение за реализацию Товара, рассчитываемое как 0,5% от суммы выручки (уплаченных покупателями денежных средств) за реализованный Комиссионером Товар Комитента. Комитент и Комиссионер вправе заключить отдельное соглашение об определении иного размера вознаграждения.

18.4.7. Комитент обязан возместить Комиссионеру расходы, понесенные последним при реализации Товаров по Договору, заключенному Комиссионером с Вайлдберриз, включая вознаграждение Вайлдберриз по Договору, заключенному с Комитентом. Сумма возмещаемых расходов равна указанной в Отчете по Товарам Комитента, предоставляемом Вайлдберриз Комиссионеру, сумме, подлежащей удержанию из денежных средств к выплате Комиссионеру, включая стоимость услуг, вознаграждение Вайлдберриз, сумму неустоек, вознаграждение и иные удержания, предусмотренные Договором. Комитент признает, что все перечисленные расходы являются разумными и необходимыми для реализации Товара.

18.4.8. Комиссионер обязан выплатить Комитенту сумму, вырученную от реализации Товаров Комитента, с удержанием из нее суммы вознаграждения Комиссионера и возмещаемых Комитентом Комиссионеру расходов. Выплата осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 18.6.

18.4.9. По сделкам, совершенным Комиссионером с третьими лицами (договорам розничной-купли-продажи), приобретает права и становится обязанным Комиссионер, в том числе если Комитент вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

18.4.10. Комитент и Комиссионер согласны с тем, что в случае, если на складе одновременно находятся Товары обоих Продавцов, при заказе Товара покупателем реализована такому покупателю будет та единица Товара, которая будет выбрана автоматически программным обеспечением Вайлдберриз без учета того, кому из Продавцов принадлежит такой Товар.

18.4.11. Комитент признает, что Вайлдберриз вправе передавать Комиссионеру всю размещенную в Личном Кабинете Комитента информацию о Комитенте и принадлежащем ему Товаре, в том числе остатке Товаров и движении Товаров.

18.4.12. Соглашение распространяется на отношения, возникающие только в связи с реализацией Товаров со склада Продавца (пп. 3 п. 4.1) по Договорам Вайлдберриз с Комитентом и Комиссионером.

18.5. В части предоставления Отчетов Стороны согласовали следующее: Вайлдберриз предоставляет Комиссионеру Отчет в соответствии с условиями Договора, при этом Отчет Вайлдберриз представляет из себя совокупность двух Отчетов:

1) Отчет о реализации Товаров, принадлежащих Комиссионеру, и

2) Отчет о реализации Товаров, принадлежащих Комитенту.

18.6. В части расчетов, осуществляемых Сторонами в исполнение Договора, заключенного между Вайлдберриз и Комиссионером, и Соглашения в части денежных обязательств Комиссионера и Комитента друг перед другом, Стороны согласовали следующее:

18.6.1. Стороны признают, что Вайлдберриз при реализации Комиссионером Товаров Комитента исполняет Договор, заключенный Вайлдберриз с Комиссионером. При этом у Комиссионера при реализации Товаров возникает обязанность по перечислению денежных средств Комитенту согласно пункта 18.4.8.

18.6.2. Комиссионер, заключив Соглашение, признает, что этим возложил на Вайлдберриз исполнение обязанности перед Комитентом, предусмотренной пунктом 18.4.8, а Комитент обязуется принять исполнение от Вайлдберриз.

18.6.3. Сумма исполняемой Вайлдберриз обязанности Комиссионера перед Комитентом определяется как 99,5% от суммы к перечислению Вайлдберриз в пользу Комиссионера по Отчету о реализации Товаров, принадлежащих Комитенту, (подпункт 2 пункта 18.5). Оставшиеся 0,5% от суммы к перечислению Вайлдберриз в пользу Комиссионера по Отчету о реализации Товаров, принадлежащих Комитенту, Вайлдберриз уплачивает на счет Комиссионера.

18.6.4. Осуществление Вайлдберриз предусмотренных пунктом 18.6 выплат признается надлежащим исполнением:

1) Обязанности Вайлдберриз перед Комиссионером по Отчету о реализации Товаров Комитента;

2) Обязанности Комиссионера перед Комитентом, предусмотренной пунктом 18.4.8;

3) Обязанности Комитента перед Комиссионером по уплате вознаграждения, предусмотренной пунктом 18.4.6.

18.6.5. Вайлдберриз производит выплату Комитенту в порядке, предусмотренном пунктом 5.7 Договора, заключенного между ними (по востребованию).

18.6.6. Возложение на Вайлдберриз обязанности в порядке, предусмотренном пунктом 18.6, не влечет возникновения у Вайлдберриз обязательства перед Комитентом. Вайлдберриз вправе удержать из суммы выплаты Комитенту сумму любых требований к Комиссионеру.

18.7. В части оказания Услуги Вайлдберриз и Комитент согласовали следующее:

18.7.1. Соглашение в части оказания Вайлдберриз Комитенту услуг по организации заключения соглашения, предусматривающего реализацию товаров Комитента Комиссионером, применяется к отношениям Сторон с момента направления Комитентом Комиссионеру запроса о возможности заключения Соглашения.

18.7.2. Услуга по организации заключения соглашения, предусматривающего реализацию товаров Комитента Комиссионером, признается оказанной Вайлдберриз Комитенту с момента заключения Соглашения.

18.7.3. Стоимость услуги по организации заключения соглашения, предусматривающего реализацию товаров Комитента Комиссионером, ($С_{уо}$) обусловлена в том числе себестоимостью разработки и технической поддержки функционала Сайта и определяется по формуле:

$С_{уо} = К_{кт} * П;$

Где:

$К_{кт}$ – это количество Карточек Товара Комиссионера, которые активны (размещены на Сайте и доступны для пользователей Сайта) на момент направления Комиссионером Комитенту Предложения о заключении соглашения (пункт 18.3.2);

П – это цена в рублях РФ, величина которой зависит от количества Карточек Товара ($К_{кт}$):

- от 0 до 100 карточек — 1 000 рублей РФ.
- от 101 до 300 карточек — 900 рублей РФ.
- от 301 до 500 карточек — 800 рублей РФ.
- от 501 до 1 000 карточек — 700 рублей РФ.
- от 1 001 до 2 000 карточек — 600 рублей РФ.
- от 2 001 до 5 000 карточек — 550 рублей РФ.
- от 5 001 и более карточек — 500 рублей РФ.

Стоимость, определенная в указанном в настоящем пункте порядке, включает НДС.

18.7.4. Услуга считается принятой Комитентом без возражений в момент оплаты стоимости услуги. Оплатой стоимости услуги по организации заключения соглашения, предусматривающего реализацию товаров Комитента Комиссионером, Комитент признает, что услуга оказана надлежащим образом и в срок, содержание услуги соответствует ожиданиям Комитента, а также свое согласие со стоимостью услуги. Факт оказания Услуги отражается в Отчете Вайлдберриз для Комитента за неделю, в течение которой Услуга была оказана.

18.7.5. Расторжение Соглашения по любым основаниям не влияет на объем и качество оказанной услуги и не дает Комитенту права требовать возврата уплаченной за ее оказание суммы.

18.8. Комитент вправе расторгнуть Соглашение в любое время, заявив о соответствующем действии на Портале. Комиссионер вправе расторгнуть Соглашение не ранее чем по истечении 3 (трех) месяцев с момента его заключения, заявив о соответствующем действии на Портале. Вайлдберриз вправе расторгнуть Соглашение не ранее чем по истечении 1 (одного) месяца с момента его заключения или до наступления указанного срока в случае существенных нарушений условий Договора или Соглашения Комитентом или Комиссионером, подачи в отношении Комиссионера или Комитента заявления о признании банкротом, возникновения иных обстоятельств, дающих основания предположить неплатежеспособность Комиссионера или Комитента. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения, Соглашение прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за заявлением Стороны о расторжении Соглашения.

18.9. Соглашение прекращается в случае прекращения Договора, заключенного Вайлдберриз на условиях Оферты с Комитентом или Комиссионером, со дня прекращения Договора. Если Договор прекращается в части, то Соглашение прекращается в части соответствующего Товара, в отношении которого прекращен Договор.

Соглашение не является соглашением о совместной деятельности или договором простого товарищества. Ничто в Соглашении не может рассматриваться как основание для возникновения солидарной или субсидиарной ответственности

19. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В отношении обработки персональных данных (далее – ПДн), осуществляемой в рамках заключения Договора и дальнейшего исполнения обязательств по Договору, Стороны договорились о следующем:

19.1. В отношении обработки ПДн, осуществляемой Вайлдберриз в том числе с использованием функционала Портала в целях исполнения Договора, а именно в рамках исполнения поручения Продавца (п. 3.1-3.2 Договора) и предоставления Продавцу услуг (п.3.3 Договора), Продавец является оператором ПДн и поручает Вайлдберриз осуществлять их обработку в необходимом для этого объеме, при этом:

19.1.1. Продавец предоставляет заверения, имеющие существенное значение для заключения и дальнейшего исполнения Договора, о том, что Продавцом обеспечено получение согласий субъектов, включая его работников и иных привлеченных им лиц, чьи ПДн обрабатываются Вайлдберриз, на обработку персональных данных, в том числе их передачу Вайлдберриз в рамках поручения на обработку данных (с правом дальнейшей передачи третьим лицам (субобработчикам) в целях исполнения Договора);

19.1.2. Вайлдберриз обязуется соблюдать конфиденциальность ПДн и обеспечивать безопасность ПДн при их обработке, а также обеспечивает принятие необходимых правовых, организационных и технических мер защиты ПДн, в том числе посредством принятия применимых мер, предусмотренных ч. 5 ст. 18, ст. 18.1 и ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

19.1.3. Вайлдберриз вправе привлекать к обработке ПДн третьих лиц (субобработчиков), когда это необходимо для достижения целей, предусмотренных Договором;

19.1.4. По запросу Продавца Вайлдберриз обязуется в разумный срок предоставить подтверждение принятия мер и соблюдения требований, предусмотренных п. 19.1.2 Договора;

19.1.5. В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) ПДн, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных и произошедшей по вине Вайлдберриз, Вайлдберриз обязуется уведомить об этом Продавца без необоснованного промедления, в т. ч. посредством Портала;

19.1.6. В случае поступления запросов от субъектов ПДн или государственных органов по вопросам, связанным с обработкой ПДн Вайлдберриз по поручению Продавца, Продавец обязуется рассмотреть их самостоятельно.

19.1.7. Ответственность перед субъектами персональных данных несет Продавец. Ответственность Вайлдберриз перед Продавцом ограничена размером документально подтвержденного ущерба, возникшего у Продавца вследствие виновных действий Вайлдберриз при отсутствии нарушений Договора со стороны Продавца.

19.2. В отношении обработки ПДн, осуществляемой Вайлдберриз в рамках иного взаимодействия с Продавцом по Договору, Вайлдберриз и Продавец являются самостоятельными операторами ПДн, при этом:

19.2.1. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность ПДн, полученных от другой Стороны, соблюдение требований к обработке ПДн, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, и несет ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий с ПДн;

19.2.2. Продавец предоставляет заверения, имеющие существенное значение, и гарантирует достоверность персональных данных, предоставляемых Вайлдберриз, а также получение согласий субъектов на обработку их ПДн, в том числе их передачу и их обработку Вайлдберриз. Продавец также гарантирует правомерность получения информации, включая ПДн, от третьих лиц в случае, если такая информация, включая ПДн, также предоставляется Вайлдберриз или используется для формирования информации, включая ПДн, предоставляемой Вайлдберриз. Продавец обязуется по запросу Вайлдберриз в разумный срок предоставить подтверждение правомерности передачи персональных данных.

19.3. Продавец подтверждает и соглашается с тем, что в случае, если для исполнения настоящего Договора Вайлдберриз необходимо предоставить Продавцу способ взаимодействия с любыми третьими лицами, включая Покупателей, и / или передать персональные данные таких третьих лиц, Продавец обязуется использовать такой способ и / или обрабатывать персональные данных таких третьих лиц исключительно для целей исполнения настоящего Договора.

19.4. Продавец соглашается сам и гарантирует получение согласий от субъектов, ПДн которых он предоставляет, на передачу указанных данных, а также данных, не являющихся персональными, аффилированным лицам Вайлдберриз (в том числе ООО «Вайлдберриз Банк», ИНН 0102000578 и ООО МКК «ВБ Финанс», ИНН: 9707021650) в случае, если такая передача требуется для заключения или исполнения гражданско-правовых договоров с аффилированными лицами Вайлдберриз.

19.5. При переходе прав и обязательств Вайлдберриз к третьему лицу Продавец поручает, а Вайлдберриз обязуется передать такому третьему лицу персональные данные, необходимые для надлежащего исполнения Договора новым лицом. В случаях, предусмотренных пунктами 19.2 - 19.3, Продавец также гарантирует наличие согласий субъектов персональных данных на соответствующую передачу.

19.6. Продавец подтверждает и соглашается, что при наличии надлежащих правовых оснований Вайлдберриз вправе обрабатывать ПДн, обработка которых осуществляется в соответствии с пп. 19.1-19.3 Договора, в иных целях без согласования с Продавцом или уведомления Продавца.

19.7. Продавец подтверждает и соглашается, что после прекращения Договора Вайлдберриз вправе продолжить обработку ПДн, обработка которых осуществлялась в соответствии с пп. 19.1 –19.4 Договора, исключительно при наличии надлежащих правовых оснований.

19.8. Во всех случаях, не урегулированных Договором, Стороны являются самостоятельными операторами ПДн.

19.9. Вайлдберриз вправе проводить оценку качества исполнения поручений Продавца и оказания Продавцу услуг, как во взаимодействии, так и без взаимодействия с Продавцами, в том числе с привлечением третьих лиц, без дополнительного согласия Продавца.

20. УДЕРЖАНИЕ ТОВАРОВ.

20.1. Товар признается удержанным Вайлдберриз с момента направления Продавцу согласно пункта 8.1 уведомления с требованием исполнения просроченного обязательства, в котором указано на удержание Товаров. Если в уведомлении не указано иное, удержанными признаются все Товары Продавца, находящиеся во владении Вайлдберриз на момент направления уведомления. Если с момента направления уведомления Продавец передаст Вайлдберриз Товары, то такие Товары признаются удержанными с момента их передачи.

20.2. В случае, если Продавец не исполнит все просроченные обязательства, существовавшие на момент направления уведомления, в течение 10 рабочих дней с момента его направления, удержанные Товары подлежат реализации покупателям на Сайте, на следующих условиях о цене:

1) Цена реализации Товара (Цу) третьим лицам определяется по формуле:

Цу = Рц * (100% - Ск), где:

Рц – это Розничная цена Продавца (пункт 5.1), указанная на дату направления уведомления;

Ск – это размер дисконта в %, определяемый в зависимости от показателя оборачиваемости Товара (От):

Размер дисконта (Ск)	Значение оборачиваемости Товара (От)
0%	от 0 до 120
10%	Более 120 и не более 365
20%	Более 365 и не более 730
30%	Более 730

2) Оборачиваемость Товара (От) рассчитывается по Товару каждого артикула по следующей формуле:

От = 365 / (П / Рср), где:

П – это количество продаж Товара определенного артикула за 365 дней, предшествующих дате расчета оборачиваемости, в единицах; [при этом если П = 0, то П признается равным 1];

Рср – это средний дневной остаток Товара определенного артикула на складах ВБ за 365 дней, предшествующих дате расчета оборачиваемости, в единицах.

20.3. Определенная в предусмотренном пунктом 20.2 порядке цена реализации применяется в течение 14 дней (период реализации) с момента ее определения – дня размещения предложения о реализации Товара по такой цене. По истечении периода реализации каждый раз без ограничения в количестве таких периодов цена реализации на следующий аналогичный период определяется заново с учетом оборачиваемости Товара (От) рассчитанной на состоянию на последний день текущего периода реализации.

20.4. В случае, если Продавец после получения уведомления изменит Розничную цену Продавца, реализация Товара осуществляется на условиях Договора без учета условий настоящего раздела с момента такого изменения.

20.5. В случае реализации Товара в порядке, предусмотренным настоящим разделом, Продавец обязуется возместить Вайлдберриз убытки в размере недополученной прибыли, рассчитанной как сумма вознаграждения, которую получило бы Вайлдберриз от реализации Товара в соответствии с условиями Договора без учета условий настоящего раздела (заранее оцененные убытки), рассчитанную в соответствии с пунктом 12.2 Договора.

21. ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

21.1. При продаже Товаров из категории «Транспортные средства» Вайлдберриз от имени Продавца и за его счет производит приём заказа Покупателя, принимает предварительную оплату заказанного Товара и передает полученные от покупателя денежные средства Продавцу после подтверждения передачи товара Продавцом Покупателю либо возвращает денежные средства покупателю, а Продавец обязуется уплатить Вайлдберриз вознаграждение.

21.2. Права и обязанности по договору купли-продажи транспортного средства возникают исключительно у Продавца с момента заключения между ним и покупателем соответствующего договора. Продавец обязан довести до покупателя информацию о том, что совершение заказа на Сайте не является акцептом оферты Продавца о заключении договора купли-продажи в отношении транспортного средства. Во избежание сомнений Вайлдберриз не выступает агентом Продавца при заключении договора купли-продажи транспортного средства, такой договор заключается Продавцом с покупателем самостоятельно после совершения последним заказа на Сайте.

21.3. В целях реализации транспортных средств Вайлдберриз после совершения покупателем заказа передает контактный номер Покупателя Продавцу, формирует и передает уникальный код Покупателю, выдает Покупателю кассовый чек о получении авансового платежа.

21.4. Продавец обязан проинформировать Вайлдберриз о передаче транспортного средства покупателю или об отказе покупателя от заключения договора, путем направления электронного уведомления с использованием функционала Личного кабинета о получении уникального кода покупателя, ранее предоставленного Вайлдберриз Покупателю.

21.5. Вайлдберриз перечисляет Продавцу полученные от покупателя денежные средства за вычетом удержаний (пункт 6.9) в течение 14 (четырнадцати) дней со дня востребования Продавцом такой выплаты в порядке, предусмотренном пунктом 5.7, но в любом случае не ранее получения от Продавца сообщения о передаче транспортного средства покупателю. Вайлдберриз вправе приостановить исполнение указанного обязательства в случае получения от покупателя сообщения о том, что договор купли-продажи не был заключен или транспортное средство не было передано покупателю, до предоставления Продавцом исчерпывающих доказательств заключения договора купли-продажи и передачи транспортного средства.

21.6. В случае получения Вайлдберриз сообщения от покупателя об отказе от заключения договора купли-продажи или принятия транспортного средства (отказа от исполнения договора купли-продажи) Вайлдберриз незамедлительно сообщает о получении такого сообщения Продавцу и в случае подтверждения Продавцом либо отсутствия ответа Продавца на сообщение Вайлдберриз в течение 72 часов с момента его получения Вайлдберриз обязан вернуть денежные средства покупателю и такой возврат будет признан надлежащим исполнением Вайлдберриз поручения Продавца на возврат денежных средств покупателю.

21.7. Продавец заверяет Вайлдберриз в том, что условия договора купли-продажи транспортного средства не будут устанавливать права и обязанности Вайлдберриз или изменять уже существующие правоотношения Вайлдберриз и Продавца; заключенный между Продавцом и покупателем договор купли-продажи транспортного средства будет содержать идентификационный номер транспортного средства и иные сведения, позволяющие идентифицировать продаваемое транспортное средство.

21.8. Продавец обязуется уплатить Вайлдберриз за выполнение поручения, предусмотренного настоящим разделом Договора, вознаграждение в размере 0,5% от подлежащей перечислению покупателем суммы, указанной в Карточке соответствующего Товара, на момент заказа Товара покупателем (далее – Цены транспортного средства). Продавец обязуется возместить Вайлдберриз издержки, понесенные на исполнение поручения, предусмотренные пунктом 12.10, но не более 1,6% от Цены транспортного средства.

22. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О БРОНИРОВАНИИ ТОВАРА.

22.1. Продавец посредством Портала вправе направить в Вайлдберриз заявку на оказание услуг по размещению предложений о бронировании товара, а если такой Товар относится к категории товаров, дистанционная продажа которых запрещена или ограничена, с приложением документов, подтверждающих наличие у Продавца необходимых действующих лицензий для продажи указанного Товара (далее – «**Подтверждающие документы**»).

22.2. Вайлдберриз вправе отклонить заявку Продавца на оказание услуг по размещению предложений о бронировании товара, в том числе в случае установления недействительности представленных Подтверждающих документов.

22.3. В случае одобрения Вайлдберриз Заявки (открытия Продавцу доступа к функционалу услуг по размещению предложений о бронировании), на все Карточки товаров, которые созданы Продавцом на Портале, распространяются условия, предусмотренные настоящим разделом, действие поручения, выданного Продавцом Вайлдберриз в соответствии с п. 3.1 приостанавливается. Содержание Карточек товаров признается предложением Продавца о Бронировании Товаров для последующего заключения договора купли-продажи между Продавцом и покупателем в Торговой точке Продавца, дистанционная продажа Товаров на Сайте не осуществляется.

22.4. В рамках оказания услуг по размещению предложений о Бронировании товара Вайлдберриз оказывает Продавцу услуги по:

- обеспечению технической возможности предоставления Продавцом пользователям Сайта информации о реализуемых Продавцом Товарах, а также месте нахождения Торговых точек;

- сбору и передаче Продавцу информации о том, какие Товары были забронированы пользователями Сайта для приобретения в Торговых точках;

а Продавец предоставляет пользователям Сайта справочно-информационный материал о реализуемых Продавцом Товарах, имеющихся в наличии в Торговых точках, аналогичный справочно-информационному материалу о Товарах, публикуемому на принадлежащем Продавцу сайте в сети Интернет и обязуется оплачивать оказываемые Вайлдберриз услуги.

22.5. Вайлдберриз не принимает оплату за реализуемые Продавцом Товары. Стороны предупреждают пользователей сайта о том, что Бронирование Товаров на Сайте не является продажей и не влечет заключения в отношении Товаров договора купли-продажи. Вайлдберриз не принимает от Продавца Товары, а также не осуществляет и не организует их доставку.

22.6. Продавец с использованием функционала Портала предоставляет пользователям Сайта возможность совершить действия, свидетельствующие о желании пользователя ознакомиться с определенными Товарами в Торговой точке и после такого ознакомления принять решение о их приобретении (выше по тексту и далее – «Бронирование»). Продавец не вправе в Карточке товара или на Сайте размещать любую информацию, указывающую на возникновение у пользователей Сайта или Продавца или Вайлдберриз любых обязательств в отношении Товаров или обязательств по их оплате после ее Бронирования.

22.7. Продавец заверяет Вайлдберриз, что осуществляет деятельность по продаже Товаров в розницу в соответствии с законом, в том числе в отношении Торговых точек, информацию о которых Продавец размещает на Сайте, выданы и действуют все необходимые лицензии (если наличие лицензий требуется для осуществления продажи Товаров в Торговой точке). В случае прекращения действия лицензий в отношении любой из Торговых точек (если наличии лицензии требуется в соответствии с законодательством) Продавец обязуется не позднее последнего дня срока действия лицензии удалить информацию о такой Торговой точке с Сайта.

22.8. Продавец обязан в течение 120 часов с момента совершения пользователем Сайта Бронирования предоставить Вайлдберриз информацию о наличии Забронированного товара в Торговой точке Продавца и доступности такого Товара для заключения договора купли-продажи.

22.9. После заключения договора купли-продажи в отношении Забронированных товаров с совершившим Бронирование пользователем Сайта Продавец незамедлительно, но не дольше чем в течение 2х (двух) часов с момента продажи Забронированного товара через Портал или посредством Публичного API предоставляет Вайлдберриз информацию о совершенной продаже.

22.10. Вознаграждение Вайлдберриз рассчитывается как произведение Ставки вознаграждения и Объема бронирования. Размер вознаграждения, расчет которого предусмотрен настоящим пунктом, включает НДС. При этом:

1) Ставка вознаграждения в отношении Товаров определяется согласно действующей на момент Бронирования ставке, указанной в отношении товара соответствующей категории товаров в столбце «Бронирование» подраздела «Комиссия» раздела «Тарифы» Портала; отношение Товара к категории определяется по установленным Вайлдберриз критериям.

2) Объем бронирования равен общей стоимости Забронированных в Отчетном периоде товаров, в отношении которых между Продавцом и покупателем в Торговой точке заключен договор купли-продажи.

При этом:

- **Забронированным товаром** (далее и выше по тексту) является единица Товара, в отношении которой совершено Бронирование;

- стоимость каждого Забронированного товара определяется исходя из указанной в Карточке Товара цены на момент Бронирования в рублях, включая НДС.

22.11. Вайлдберриз передает Продавцу сведения об Объеме бронирования и рассчитанной сумме вознаграждения в течение 7 (семи) календарных дней, следующих за Отчетным периодом. Указанная информация признается переданной с момента ее отражения в Личном кабинете Продавца на Портале, в том числе функционале «Баланс» Личного кабинета.

22.12. Продавец обязуется уплатить Вайлдберриз сумму вознаграждения за Отчетный период в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения сведений об Объеме бронирования за такой Отчетный период путем перевода денежных средств в безналичной форме на счет Вайлдберриз. Требования Сторон по Соглашению сальдируются с требованиями Сторон по любым иным основаниям в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 Оферты.

22.13. При осуществлении оплаты услуг по размещению предложений о бронировании товара Продавец использует следующие банковские реквизиты Вайлдберриз (если Вайлдберриз через Портал не уведомило Продавца о необходимости использовать иные банковские реквизиты):

Банк: АО «ТБанк»
БИК банка: 044525974
Р/с: 40702810510001740347
К/с: 30101810145250000974

Оплата, совершенная на иной счет, в том числе принадлежащий Вайлдберриз, не признается надлежащей оплатой оказанных услуг.

22.14. Вайлдберриз вправе требовать подписания акта об оказанных услугах и приемке таких услуг в любой из следующих форм:

- в виде документа на бумажном носителе;

- в виде документа в электронной форме, направленного через систему электронного документооборота с квалифицированной электронной подписью, в том числе в виде универсального передаточного документа;

- в виде документа в электронной форме, направленного посредством Портала, именуемого отчет, акт или детализация и содержащего сведения об Объеме бронирования, при этом Стороны признают такой документ подписанным простой электронной подписью Вайлдберриз и равным по силе документу на бумажном носителе, если он размещен Вайлдберриз в Личном кабинете Продавца на Портале.

22.15. В случае, если в течение 7 (семи) дней с даты получения любого из документов, указанного в пункте 22.14 выше, Продавец не заявит возражений на такой документ, услуги за соответствующий Отчетный период

признаются принятыми в объеме, указанном в таком документе, без замечаний.

22.16. К отношениям Сторон по настоящим Правилам не применяются положения Оферты, связанные с совершением Вайлдберриз от имени и за счет Продавца действий по заключению и исполнению сделок купли-продажи Товаров с покупателями, за исключением положений Оферты, в которых прямо указано на их применимость к отношениям, регулируемым настоящим разделом, а также следующих положений (применимых с учетом существа отношений:

1) положения пункта 8.4 (включая 8.4.1) Оферты и положения тех пунктов Оферты, на которые в указанном пункте содержатся ссылки;

2) положения пунктов 8.5, 8.6, 8.9 и 8.11 Оферты;

3) положения пункта 9.1 (включая 9.1.1 – 9.1.4) Оферты;

4) положения пунктов 9.2 (за исключением 9.2.2, 9.2.6, 9.2.9 и 9.2.12) Оферты;

5) положения пункта 9.3 (включая 9.3.1 – 9.3.8, за исключением 9.3.2) Оферты;

6) положения пункта 9.4 (включая 9.4.1 – 9.4.12) Оферты;

7) положения пункта 9.5 (включая 9.5.1 – 9.5.9) Оферты;

8) положения пункта 9.6 (за исключением 9.6.8) Оферты;

9) положения пункта 9.7 Оферты;

10) положения пункта 9.8 (за исключением 9.8.3) Оферты;

11) положения пункта 9.9 Оферты;

12) положения пункта 9.10 (включая 9.10.1 - 9.10.6) Оферты и Перечня штрафов, ссылка на который в нем содержится, только в части штрафов, установленных за нарушение установленных Правилами и применимыми положениями Оферты обязанностей Продавца и запретов, а также с учетом того, что Оборот Продавца равен Объему бронирований;

13) положения пункта 9.11 Оферты;

14) положения пунктов 13.5 – 13.9 Оферты;

15) положения разделов 15 и 16 Оферты;

16) положения раздела 19 Оферты.